BUKU TEKS KELAS PENGAJIAN ISLAM PERKIM

FEKAH

TAHAP PERTENGAHAN

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM)

Edisi Pertama

BUKU TEKS KELAS PENGAJIAN ISLAM PERKIM

FEKAH

TAHAP PERTENGAHAN

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM)

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2021
©Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, 2021

Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindah kepada bentuk lain sama ada dalam bentuk termasuk elektronik, mekanikal, gambar, fotokopi, rakaman atau lain-lain tanpa mendapat izin daripada Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) terlebih dahulu.

Perpustakaan Negara Malaysia
Data Pengkatalogan-dalam-penerbitan

ISBN 978-967-26038-2-5

Prof. Madya Dr. A'dawiyah Ismail,
Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit, Dr. Aisyah Jami'an, S.Ag

1. Pengajian Untuk Mualaf
2. Pengajian Fekah Tahap Pertengahan- Religious Aspects-Islam
I.Judul

Penerbit

Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM)
Ibu Pejabat PERKIM Kebangsaan
Tingkat 4 & 6, Bangunan PERKIM
150, Jalan Sultan Azlan Shah (Jalan Ipoh)
51200 Kuala Lumpur

Laman sesawang: www.perkim.net.my
Tel: 03-40412482/ 03-40426224
Faks: 03-40427403
Website: https://perkim.net.my
Emel: info@perkim.net.my

Pencetak

Sarjana Media Sdn. Bhd.
No.38, Jalan Usahawan 7 Off Jalan Kilang
Taman Sri Rampai,Wilayah Persekutuan
53300 Kuala Lumpur
Tel 03 41417424

EDITORIAL

Penasihat
Y.Bhg. Tan Sri Dr. Mohd Yusof Noor

Ketua Editor
Tuan Haji Mamat Che Chik

Penolong Ketua Editor
Dr. Suariza@Hidayah Muhammad

Editor
Encik Muhammad Farhan Tee Abdullah
Encik Muhammad Jais Mariappan Abdullah
Puan Siti Munirah Sayed Mohd Hamdan
Puan Nur Syahirah Musa
Encik Abdul Qawi Navine Abdullah
Encik Mohd Yusoff Ahmad
Encik Ghazali Ismail
Encik Mohamad Nizam Abd Razak
Cik Zaatil Hidaayah Ahmad Bustaman
Puan Wan Zubaidah Wan Yusoff
Puan Rukiah Sungip
Encik Zafri Ismaiskandar Abdul Ghani
Encik Sh Muhammad Amiruddin Sh Sulaiman
Haji Khalid Mohd Noor
Encik Syed Azman Syed Ariffin
Puan Siti Nasyrah Rosli
Encik Muhammad Faiz Md Yusoff
Haji Mohd Subri Jaafar
Puan Rosnaliza Ahmadiah
Puan Aishah Abdul Wahab
Encik Mohd Jogi Panjaitan Maruli
Dr. Mohd Faisal Mohamed
Encik Abdul Ghani Abdullah
Encik Ali Abdullah @ Lee Kin Hong
Puan Nur Habeebah Muniandi

Sidang Editorial
Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit
Prof. Madya Dr. A'dawiyah Ismail
Prof. Madya Dr. Mohd Afandi Mat Rani
Prof. Madya Dr. Mariam Abd. Majid
Dr. Muhammad Yusuf Marlon Abdullah
Dr. Nor Raudah Hj. Siren
Dr. Muhammad Ayman al-Akiti
Dr. Aisyah Jami'an, S.Ag
Dr. Azri Bhari
Dr. Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif
Dr. Amiratul Munirah Yahaya
Dr. Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah @ Tan Ai Pao
Dr. Faezy Adenan
Encik Ahmad A'toa' Mokhtar
Encik Kamarulzaman Kawi

Urusetia
Encik Firdaus Lokman Tah
Encik Ahmad Hasaidi Said
Encik Muhammad Hizam Abdul Rahim
Cik Nur Shazleen R. Samsul Bahari
Cik Umi Musfirah Abdul Ghani

PENDAHULUAN

Buku Pengajian Fekah Tahap Pertengahan ini digunakan untuk membimbing mualaf yang baharu hendak mengenali Islam atau orang bukan Islam yang berminat untuk memahami tentang Islam. Buku pengajian fekah tahap pertengahan ini akan memberi pendedahan berkaitan tentang munakahat dan muamalat dalam Islam.

Secara ringkas munakahat ialah ikatan perkahwinan yang merupakan perkara yang dituntut oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi membentuk sebuah keluarga mengikut hukum syarak serta mengembangkan umat Rasulullah SAW dari generasi ke generasi seterusnya. Sesebuah keluarga adalah terdiri daripada suami isteri, ibu bapa dan anak-anak.

Manakala muamalat pula ialah aktiviti yang melibatkan perhubungan manusia dengan manusia. Muamalat juga merupakan tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah SWT yang melibatkan ekonomi dan sosial Islam. Muamalat lebih popular digunakan untuk aktiviti dalam sistem kewangan dan ekonomi Islam.

Oleh itu, Islam memberi kelonggaran kepada manusia bagi menggunakan akal fikiran yang dibeikan oleh Allah SWT bagi mencari cara-cara yang sesuai dengan kehendak manusia dan kemampuannya untuk mencapai kehidupan yang baik dan selesa selaras dengan prinsip syarak.

KANDUNGAN

BAHAGIAN 1 - MUNAKAHAT

1. PENGENALAN MUNAKAHAT 1

BAB 1 - KEKELUARGAAN ISLAM

1.1 KEKELUARGAAN ISLAM 2
- 1.1.1 Pengenalan Sistem Kekeluargaan Islam 2
- 1.1.2 Pengertian Kekeluargaan 3
- 1.1.3 Asas-asas Pembinaan Keluarga 3
- 1.1.4 Kepentingan Keluarga, Nasab dan Keturunan 5

BAB 2 - PEMINANGAN

1.2 PEMINANGAN 8
- 1.2.1 Pertunangan 8
- 1.2.2 Meminang Wanita yang Telah Dipinang oleh Lelaki Lain 10
- 1.2.3 Wanita yang Haram Dikahwini 10

BAB 3 - NIKAH

1.3 NIKAH 17
- 1.3.1 Pengertian Nikah 17
- 1.3.2 Hukum Nikah 17
- 1.3.3 Rukun Nikah 20
- 1.3.4 Pemilihan Pasangan 34
- 1.3.5 Hikmah Bernikah 38

BAB 4 - MAHAR ATAU MAS KAHWIN

1.4 MAHAR ATAU MAS KAHWIN 42
- 1.4.1 Mahar 42
- 1.4.2 Dalil dan Hukum Mahar 42
- 1.4.3 Kadar Mahar 43
- 1.4.4 Menyegerakan dan Menangguhkan Pemberian Mahar ... 44
- 1.4.5 Menyebutkan Mahar yang Tidak Sah 44
- 1.4.6 Wang Hantaran 45

BAB 5 - WALIMAH

1.5 WALIMAH 46
1.5.1 Pengertian Walimah 46
1.5.2 Hukum 46
1.5.3 Kadar Walimah 47
1.5.4 Waktu Walimah 47
1.5.5 Hikmah Pensyariatan Walimah 47
1.5.6 Menerima Undangan di Majlis Walimah Perkahwinan 47
1.5.7 Syarat Wajib Memenuhi Undangan ke Majlis Walimah 48
1.5.8 Makanan Hidangan di Majlis Walimah 48

BAB 6 - NAFKAH

1.6 NAFKAH 50
1.6.1 Pengertian Nafkah 50
1.6.2 Dalil Memberi Nafkah 50
1.6.3 Hak dan Kewajipan Suami 52
1.6.4 Hak dan Kewajipan Isteri 57
1.6.5 Hak dan Kewajipan kepada Anak 60

BAB 7 - PENYUSUAN

1.7 PENYUSUAN 63
1.7.1 Pengertian Penyusuan 63
1.7.2 Dalil Pensyariatan Penyusuan 63
1.7.3 Penyusuan Bayi Hak Ibu, Bukan Wajib 65
1.7.4 Kesan Penyusuan Terhadap Hubungan Kekeluargaan 65
1.7.5 Syarat Penyusuan yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram 67

BAB 8 - KELUARGA BAHAGIA

1.8 KELUARGA BAHAGIA 68
1.8.1 Ciri-ciri Keluarga Bahagia 68
1.8.2 Konflik Keluarga dan Puncanya 70
1.8.3 Kaedah Menangani Konflik Rumah Tangga 74
1.8.4 Isu-isu Rumah Tangga 76

BAB 9 - TALAK

1.9 TALAK 101
1.9.1 Pengertian Talak 101
1.9.2 Dalil dan Hukum Pensyariatan Talak 101
1.9.3 Rukun Talak 102
1.9.4 Lafaz Talak 102

1.9.5 Jenis Talak....103
1.9.6 Talak Secara Biasa dan Khuluk....107

BAB 10 - KHULUK (TEBUS TALAK)
1.10 KHULUK (TEBUS TALAK)....108
1.10.1 Pengertian Khuluk (Tebus Talak)....108
1.10.2 Dalil Pensyariatan Khuluk (Tebus Talak)
1.10.3 Hukum Khuluk (Tebus Talak)....111
1.10.4 Rukun Khuluk (Tebus Talak)....112
1.10.5 Syarat-syarat Khuluk (Tebus Talak)....112
1.10.6 Cara Khuluk (Tebus Talak)....114
1.10.7 Hikmah Khuluk (Tebus Talak)....115
1.10.8 Kesan dan Akibat melakukan Khuluk (Tebus Talak) 115

BAB 11 - *LI'AN*
1.11 *LI'AN*....116
1.11.1 Pengertian *Li'an*....116
1.11.2 Cara Suami Melakukan *Li'an*....116
1.11.3 Hukum dan Kesan Perbuatan *L'ian* Suami....117
1.11.4 Cara Isteri Melakukan *Li'an*....117
1.11.5 Syarat-syarat *Li'an*....118

BAB 12 - ZIHAR
1.12 ZIHAR....119
1.12.1 Pengertian Zihar....119
1.12.2 Dalil dan Hukum Zihar....119
1.12.3 Lafaz Zihar....120

BAB 13 - *ILA'*
1.13 *ILA'*....123
1.13.1 Pengertian *Ila'*....123
1.13.2 Dalil dan Hukum *Ila'*....123

BAB 14 - *'IDDAH*
1.14 *'IDDAH*....127
1.14.1 Pengertian *'Iddah*....127
1.14.2 Dalil dan Hukum *'Iddah*....127
1.14.3 Hikmah Pensyariatan *'Iddah*....129
1.14.4 Hikmah Idah Penceraian dengan Sebab Fasakh atau Talak....129
1.14.5 Jenis *'Iddah*....130

1.14.6 Perkara-perkara yang Dilarang untuk Dilakukan oleh Perempuan Semasa Berada dalam Tempoh *'Iddah* 131

BAB 15 - RUJUK

1.15 RUJUK....132
1.15.1 Pengertian Rujuk....132
1.15.2 Dalil Pensyariatan Rujuk....132
1.15.3 Hukum Rujuk....133
1.15.4 Syarat-syarat Rujuk....134

BAB 16 - POLIGAMI

1.16 POLIGAMI....135
1.16.1 Pengertian Poligami....135
1.16.2 Dalil Pensyariatan Poligami....135
1.16.3 Hukum Poligami....136
1.16.4 Syarat-syarat Poligami....137
1.16.5 Hikmah Poligami....138

BAB 17 - RUMUSAN MUNAKAHAT

1.17 RUMUSAN MUNAKAHAT....139

BAHAGIAN 2 - MUAMALAT

2. PENGENALAN MUAMALAT....141

BAB 1 - HIBAH DAN WASIAT

2.1 HIBAH DAN WASIAT....141
2.1.1 Hibah....141
2.1.2 Wasiat....149
2.1.3 Perbezaan Diantara Hibah dengan Wasiat....156

BAB 2 - JUAL BELI

2.2 JUAL BELI (*AL-BAI)*....157
2.2.1 Pengertian Jual Beli....157
2.2.2 Dalil dan Hukum Jual Beli (*al-Bai*)....157
2.2.3 Akad Jual Beli....158
2.2.4 Rukun-rukun Akad Jual Beli....159
2.2.5 Penerimaan Barang Jualan dan Jaminan....161
2.2.6 Hikmah Jual Beli....162

BAB 3 - *KHIYAR* (PEMILIHAN)

2.3 *KHIYAR* (PEMILIHAN) DALAM JUAL BELI....163

2.3.1 Pengertian *Khiyar* dalam Jual Beli 163
2.3.2 Dalil dan Hukum *Khiyar* 163
2.3.3 Jenis-jenis *Khiyar* 165

BAB 4 - JUAL BELI *SALAM*
2.4 JUAL BELI *SALAM* 177
2.4.1 Pengertian 177
2.4.2 Dalil Pensyariatan Jual Beli *Salam* 177
2.4.3 Hikmah Dibenarkan Jual Beli *Salam* 179
2.4.4 Rukun-rukun dan Syarat-syarat Jual Beli *Salam* 180
2.4.5 Kepentingan Jual Beli *Salam* 184

BAB 5 - JUAL BELI YANG DILARANG
2.5 JUAL BELI YANG DILARANG 185
2.5.1 Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah 185
2.5.2 Jual Beli yang Diharamkan Tetapi Sah 186

BAB 6 - *AR-RAHN* (GADAIAN)
2.6 *AR-RAHN* (GADAIAN) 190
2.6.1 Pengertian *Ar-Rahn* (Gadaian) 190
2.6.2 Hukum dan Dalil Pensyariatan *Ar-Rahn* (Gadaian) 190
2.6.3 Tujuan Ar-Rahn (Gadaian) 192
2.6.4 Rukun Kontrak *Ar-Rahn* (Gadaian) 192
2.6.5 Kaedah Penerimaan *Ar-Rahn* (Gadaian) 194

BAB 7 - *KAFALAH* (JAMINAN)
2.7 *KAFALAH* (JAMINAN) 195
2.7.1 Pengertian *Kafalah* (JAMINAN) 195
2.7.2 Dalil Pensyariatan *Kafalah* (Jaminan) 195
2.7.3 Jenis-jenis *Kafalah* (Jaminan) 197
2.7.4 Rukun-rukun *Kafalah* (Jaminan) 198
2.7.5 Hikmah Pensyariatan *Kafalah* (Jaminan) 199

BAB 8 - *WAKALAH* (PERWAKILAN)
2.8 *WAKALAH* (PERWAKILAN) 201
2.8.1 Pengertian *Wakalah* (Perwakilan) 201
2.8.2 Dalil Pensyariatan *Wakalah* (Perwakilan) 203
2.8.3 Hukum *Wakalah* (Perwakilan) 204
2.8.4 Rukun-rukun *Wakalah* (Perwakilan) 204
2.8.5 Hak-hak Kontrak *Wakalah* (Perwakilan) 206
2.8.6 Penamatan Kontrak *Wakalah* (Perwakilan) 206

2.8.7 Hikmah Pensyariatan *Wakalah* (Perwakilan) 207

BAB 9 - MUDARABAH

2.9 MUDARABAH 208
2.9.1 Pengertian Mudarabah 208
2.9.2 Dalil Pensyariatan Mudarabah 209
2.9.3 Hukum Mudarabah 210
2.9.4 Rukun-rukun akad Mudarabah 211
2.9.5 Syarat-syarat Kontrak Mudarabah 212
2.9.6 Status Pengusaha (Mudarib) 213
2.9.7 Garis Panduan Pengusaha (*Mudarib*) 214
2.9.8 Penamatan Kontrak Mudarabah 215
2.9.9 Percanggahan Antara Pemilik Modal (*Sohibul Mal*) dan Pengusaha (*Mudarib*) 216
2.9.10 Hikmah Pensyariatan Mudarabah 217

BAB 10 - MUSYARAKAH

2.10 MUSYARAKAH 218
2.10.1 Pengertian Musyaraah 218
2.10.2 Hukum dan Dalil Musyarakah 218
2.10.3 Rukun Musyarakah 220
2.10.4 Syarat-syarat kepada Rukun-rukun Musyarakah 220

BAB 11 - IJARAH

2.11 IJARAH 225
2.11.1 Pengertian Ijarah 225
2.11.2 Hukum dan Dalil Pensyariatan Ijarah 225
2.11.3 Ciri-ciri Ijarah 227
2.11.4 Rukun dan Syarat Ijarah 227
2.11.5 Jenis-jenis Ijarah 228
2.11.6 Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 230

BAB 12 - *AL-QARD* (HUTANG)

2.12 *AL-QARD (HUTANG)* 231
2.12.1 Pengertian *Al-Qard* (Hutang) 231
2.12.2 Dalil Pensyariatan *Al-Qard* (Hutang) 231
2.12.3 Rukun *Al-Qard* (Hutang) 233
2.12.4 Hukum Memberi Hutang 233
2.12.5 Syarat Berhutang 234
2.12.6 Adab Berhutang 235
2.12.7 Hikmah Pensyariatan *Al-Qard* (Hutang) 237

BAB 13 - RIBA

2.13 RIBA 238
2.13.1 Pengertian 238
2.13.2 Dalil-dalil Pensyariatan 239
2.13.3 Kategori Barangan Riba 241
2.13.4 *Illah* (Sebab) Riba 243
2.13.5 Pembahagian Riba dan Jenis-jenisnya 244
2.13.6 Peraturan dalam Transaksi Melibatkan Barangan Riba 248
2.13.7 Ancaman Bagi Orang Islam Yang Mengamalkan Riba 249

BAHAGIAN 3 - PENUTUP

3. PENUTUP 251

BAHAGIAN 1
MUNAKAHAT

1. PENGENALAN MUNAKAHAT

Munakahat adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal atau perkara mengenai perkahwinan.

Munakahat dari Segi Bahasa: Ikatan atau simpulan.
Munakahat dari Segi Istilah: Suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan, batas hak dan kewajipan serta tolong-menolong di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, yang di antara keduanya bukan mahram

Firman Allah SWT dalam Surah al-Hujuraat (49) ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Maksudnya: *Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). (Al-Hujuraat:13)*

BAB 1
KEKELUARGAAN ISLAM

1.1 KEKELUARGAAN ISLAM

1.1.1 Pengenalan Sistem Kekeluargaan Islam

Sesebuah keluarga adalah terdiri daripada suami isteri, ibu bapa dan anak-anak.Jika individu merupakan asas dalam pembinaan masyarakat, keluarga pula ialah unit yang hidup dalam masyarakat tersebut. Individu merupakan sebahagian daripada satu keluarga akan mewarisi ciri-ciri utama keluarga tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Ali-'Imran (3) ayat (34):

ذُرِّيَّةَۢ بَعۡضُهَا مِنۢ بَعۡضٖۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣٤

Maksudnya: *(Mereka kembang biak sebagai) satu keturunan (zuriat) yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui. (34)*

Pasangan Muslim disarankan untuk melihat kepada tujuan kehidupan, tujuan berkahwin dalam melaksanakan tanggungjawab dengan rahmah, ihsan dan berkasih sayang. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Quran dalam Surah ar-Ruum (30) ayat (21):

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Maksudnya: *Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (21)*

1.1.2 Pengertian Kekeluargaan

Keluarga dari segi bahasa adalah sekumpulan individu yang merupakan kaum kerabat kepada seseorang. Sementara dari segi istilah Islam pula ialah unit yang mengandungi bapa, ibu, datuk, nenek, anak perempuan dan anak lelaki serta cucu-cicit.

1.1.3 Asas-asas Pembinaan Keluarga

Sekiranya masyarakat terdiri daripada individu-individu yang baik, kuat, rajin bekerja, maka seluruh ahli keluarga akan menjadi baik dan kuat, dan seterusnya masyarakat kita akan memiliki landasan yang kuat, kukuh, iaitu keluarga-keluarga yang baik dan kuat.

Suatu umat atau suatu bangsa yang terdiri di atas asas-asas lemah dan rapuh, iaitu keluarga-keluarga, individu-individu yang bercerai-berai, maka bangsa atau umat itu

pasti lemah, tidak ada asas-asas yang tertentu dan akan dicaci oleh bangsa-bangsa yang lain.

Dari keluarga-keluarga Muslim itulah dapat diwujudkan masyarakat Muslim, bangsa muslim dan negara yang menjunjung tinggi agama Islam. Menegakkan institusi kekeluargaan berdasarkan kitab Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW.

Menegakkan institusi umat atas dasar takwa, amal soleh, ibadah, saling mengerti dan saling berkasih sayang dengan ikhlas. Dasar-dasar tersebut menjadikan umat Islam kuat, mulia dan tahan menghadapi segala halangan. Akhirnya mereka menjadi umat yang berjaya dan berkuasa di dunia.

Unsur-unsur pokok tersebut dapat kita temui di dalam sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk berumah tangga di dalam tujuan perkahwinan, di dalam kewajipan isteri terhadap suaminya dan kewajipan suami terhadap isterinya, di dalam kedudukan suami menurut Islam, di dalam hak-hak bersama antara suami-isteri dan di dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri.

Hendaklah di antara pasangan itu mengetahui pandangan Islam mengenai rumah tangga Muslim. Islam sentiasa berpesan supaya agar suami selalu memberi tunjuk ajar kepada isteri. Dan sebagai alasan boleh menuntut isterinya supaya berusaha keras mewujudkan kebahagiaan keluarga, memelihara dan menjaga kesucian dirinya.

Wajib mengetahui kehormatan apa yang harus dijaga sebaiknya bagi setiap keluarga Muslim, kita wajib mengetahui juga bahawa Islam dapat mengatasi pergolakan dalam keluarga. Jika satu rumah tangga atau keluarga Muslim mengalami pergolakan dan porak-peranda, itu adalah kerana keluarga yang berkenaan tidak berpandukan kepada etika Islam dalam memelihara kehormatan rumah tangganya.

1.1.4 Kepentingan Keluarga, Nasab dan Keturunan

Agama Islam menekankan penjagaan nasab atau keturunan telah menjadi penekanan agama hingga disenarai dalam lima *Maqasid* Syariah iaitu:

1) Memelihara agama.

2) Memeliharan jiwa dan nyawa.

3) Memeliharan akal.

4) Memelihara keturunan.

5) Memelihara harta.

Islam sangat mementingkan institusi kekeluargaan yang merupakan satu keperluan asas kepada fitrah manusia. Islam telah menggariskan beberapa perkara bagi memelihara keturunan antaranya ialah melalui perkahwinan, tanggungjawab kekeluargaan serta batasan pergaulan bagi perhubungan berlainan jantina

Tambahan itu, bagi mencegah berlakunya kerosakan terhadap keperluan asas ini, Islam telah melarang dan menetapkan hukuman yang keras bagi kesalahan seperti zina, pencabulan, sumbang mahram, jenayah rogol, hubungan sejenis dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut akan menyebabkan berlakunya kerosakan dan kemusnahan dalam institusi kekeluargaan serta

merosakan struktur sosial masyarakat Islam. Nasab atau keturunan adalah wajib dipelihara demi menjaga sistem sosial dalam masyarakat Islam.

Islam mementingkan kesejahteraan institusi keluarga dan susur galur nasab. Perkara ini dapat menjamin hubungan kekeluargaan yang akrab dan mengelakkan sebarang penipuan serta konflik dalam perwarisan harta.

Perkara ini bukan sahaja diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan pernah terjadi pada baginda sendiri. Ketika Rasulullah SAW mengambil anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Anak tersebut dinasabkan kepada Nabi SAW. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 4 hingga 5 yang menegur perbuatan menasabkan anak angkat tersebut kepada Nabi SAW.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Ahzaab (33) ayat 4-5:

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِۦۚ وَمَا جَعَلَ
أَزۡوَٰجَكُمُ ٱلَّٰٓـِٔي تُظَٰهِرُونَ مِنۡهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمۡۚ وَمَا
جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم
بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ
٤ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ
تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ
وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن
مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٥

Maksudnya *(Diperintahkan dengan yang demikian kerana) Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya; dan Ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu "zihar" kan itu sebagai ibu kamu; dan Ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara) yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin ke jalan yang betul. (4) Panggilah anak-anak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada bapa-bapa mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seugama dan sebagai "maula-maula" kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan (ingatlah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (5)*

BAB 2
PEMINANGAN

1.2 PEMINANGAN

Meminang atau merisik adalah antara langkah awal dalam menuju ke gerbang perkahwinan. Seseorang lelaki menyampaikan tekad dan keinginannya hendak memperisterikan seorang wanita, secara terbuka dan terus-terang, baik dilakukannya sendiri atau melalui perantaraan keluarganya atau sahabatnya yang boleh dipercayai.

1.2.1 Pertunangan



Gambar 1: Meminang atau Merisik Adalah Antara Langkah Awal dalam Menuju ke Gerbang Perkahwinan

Bertunang merujuk kepada mengikat janji untuk menjadi suami isteri (berkahwin). Pertunangan merujuk kepada meminta perempuan supaya menjadi isteri, dengan cara melamar dan meminang. Dapat difahami bahawa pertunangan ialah sebagai satu tanda persetujuan oleh kedua-dua pihak dalam rangka membina rumah tangga suami isteri.

Pertunangan menurut Islam bertujuan bagi mengenal akhlak dan sifat pasangan sebelum diadakan akad nikah. Ia dapat membantu menguatkan hubungan cinta dan mengenal diri masing-masing sebelum berkahwin.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah (1866), Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang ingin bertunang:

اذْهب فانظر إليْها فإنَّهُ أجدرُ أن يؤدمَ بينَكُما

Bermaksud: *"Pergi serta lihatlah perempuan itu dahulu kerana ia ia lebih baik bagi kamu berdua (untuk saling kenal-mengenali)*

Begitu juga hadis riwayat Imam al-Bukhari (5030), daripada Sahal bin Saad RA:

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لأَهَبَ لَكَ نَفْسِى فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ

Bermaksud : *"Seorang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku datang menyerahkan diriku kepadamu! Lalu Rasulullah SAW memerhatikan perempuan itu ke atas dan ke bawah dan kemudian Baginda menundukkan kepalanya."*

1.2.2 Meminang Wanita yang Telah Dipinang oleh Lelaki Lain

Dilarang meminang wanita yang telah dipinang lelaki lain. Perbuatan seperti itu merupakan penganiayaan terhadap hak orang lain yang dapat merosakkan persaudaraan, menyakikan hati, membangkitkan kebencian dan permusuhan serta mengakibatkan perasaan marah dan dendam. Rasulullah SAW melarang umatnya berbuat seperti itu.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam al-Bukhari (5143), daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW bersabda:

وَلاَ يَخْطُبْ الرَّجل على حطبة أخيه حتى ينكح أو يترك

Bermaksud: *"Janganlah seorang lelaki meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya (orang lain sesama muslim) sebelum wanita itu ditinggalkan oleh tunangan sebelumnya, atau jika tunangan sebelumnya itu mengizinkan."*

1.2.3 Wanita yang Haram Dikahwini

Wanita-wanita yang haram dikahwini terbahagi kepada dua iaitu:

1.2.3.1 Haram yang Kekal

Maksud haram yang kekal ialah perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya, walau apa keadannya sekalipun. Sebab-sebab haram yang kekal adalah seperti berikut:

a) Hubungan Kerabat

1) Ibu, nenek sebelah ibu dan nenek belah bapa, dan ke atas.
   Mereka merupakan asal usul keturunan yang tidak boleh dikahwini.

2) Anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, serta cucu perempuan daripada anak perempuan. Mereka dinamakan jurai keturunan seseorang yang juga haram dikahwini.

3) Adik-beradik perempuan, sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu.
   Mereka merupakan keturunan ibu bapa.

4) Anak perempuan daripada adik-beradik lelaki, sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu.

5) Anak perempuan daripada adik-beradik perempuan, sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu.

6) Ibu saudara sebelah bapa iaitu adik-beradik perempuan bapa, nenek saudara sebelah bapa.

7) Ibu saudara sebelah ibu iaitu adik-beradik perempuan ibu, nenek saudara sebelah ibu dan sebelah bapa. Mereka merupakan jurai keturunan datuk nenek sebelah ibu yang haram dikahwini selama-lamanya.

Begitu juga sebaliknya, haram bagi perempuan mengahwini mereka yang berikut:

1) Bapa, datuk belah bapa, datuk sebelah ibu dan semua asal keturunan ke atas.

2) Anak lelaki, cucu lelaki daripada anak lelaki dan anak perempuan dan seluruh jurai keturunannya.

3) Adik-beradik lelaki seibu sebapa, sebapa, atau seibu.

4) Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki dan perempuan.

5) Bapa saudara sebelah bapa dan ibu, datuk saudara sebelah bapa dan ibu, bapa saudara sebelah ibu kepada bapa dan bapa saudara belah ibu kepada ibu.

b) Hubungan Persemendaan

Hubungan persemendaan ialah pertalian kekeluargaan menerusi perkahwinan iaitu:

Ibu tiri, nenek tiri belah bapa, nenek tiri belah ibu. Mereka merupakan isteri kepada asal usul keturunan yang haram dikahwini selama-lamanya.

1) Menantu perempuan, isteri cucu daripada anak lelaki atau anak perempuan. Mereka merupakan isteri kepada jurai keturunan seseorang.

2) Ibu mentua. Pengharaman ini meliputi semua keturunan ibu mentua seperti ibu kepada ibu mentua, nenek dan keatas.

3) Anak tiri perempuan. Haram dikahwini oleh bapa tirinya. Pengharaman ini berlaku

apabila ibu kepada anak tiri tersebut telah disetubuhi oleh bapa tiri.

c) Hubungan Penyusuan

1) Ibu susuan.
Perempuan yang telah menyusukan anak orang lain. Dia haram dikahwini oleh anak susuan termasuk ibu kepada ibu susuan, nenek sebelah ibu, dan nenek sebelah bapanya.

2) Adik perempuan susuan.
Mereka ialah perempuan lain yang menyusu dengan ibu kita atau kita menyusu dengan ibunya atau kita dan perempuan yang lain sama-sama menyusu dengan seseorang perempuan.

Jika seseorang perempuan menyusu dengan ibu kita, haram kita kahwini. Namun kita halal menikahi adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita.

Jika kita menyusu dengan ibu kepada seseorang perempuan maka kita haram mengahwini perempuan tersebut dan semua adik beradik perempuannya.

Namun adik beradik kita halal mengahwininya dan semua adik-beradik perempuannya kerana mereka tidak menyusu dengan ibu kita dan adik-beradik lelaki kita pula tidak menyusu dengan perempuan itu.

3) Anak perempuan adik-beradik lelaki susuan.

4) Anak perempuan adik-beradik perempuan susuan.

5) Ibu saudara susuan sebelah bapa iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan kepada bapa.

6) Ibu saudara susuan sebelah ibu iaitu perempuan yang menjadi adik-beradik susuan kepada ibu.

7) Anak perempuan susuan iaitu anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita. Maka kita ialah bapa susuan kepada anak tersebut.

8) Ibu mentua susuan iaitu perempuan yang menyusukan isteri kita.

9) Anak tiri susuan iaitu anak perempuan yang telah menyusu dengan isteri kita semasa perkahwinannya dengan suami yang dahulu.

10) Ibu tiri susuan iaitu madu kepada ibu susuan.

11) Menantu susuan iaitu isteri kepada anak susuan.

1.2.3.2 Haram yang Sementara

Haram yang sementara bermaksud perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu atas sebab yang tertentu. Apabila sebab itu hilang, perempuan itu boleh dikahwini. Sekiranya perempuan itu dikahwini sebelum sebabnya hilang, maka perkahwinan itu terbatal.

Antara perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu atas sebab yang tertentu adalah seperti berikut:

1) **Bermadu antara adik-beradik.**

   Adik-beradik perempuan, sama ada nasab atau sesusuan adalah haram dimadukan, sama ada dengan akad serentak atau berlainan. Jika isteri diceraikan dan selesai idahnya atau telah meninggal dunia halal bagi bekas suaminya mengahwini adik-beradik bekas isterinya.

2) **Bermadu dengan ibu saudara sebelah bapa.**

   Ibu saudara sebelah ibu, anak saudara adik-beradik perempuan, anak saudara adik-beradik lelaki dan cucu daripada anak lelaki dan perempuan. Jika seorang daripada perempuan tersebut diceraikan dan selesai idahnya, atau meninggal dunia dibolehkan saudaranya yang seorang lagi dikahwini.

3) **Berkahwin lebih daripada empat orang perempuan.**

   Seorang lelaki tidak boleh mengahwini perempuan yang kelima ketika mempunyai empat orang isteri. Ia dibenarkan apabila seorang daripada isteri yang sedia ada itu meninggal dunia atau diceraikan dan telah selesai idahnya.

4) **Mengahwini perempuan musyrik yang menyembah berhala.**

Perempuan musyrik dimaksudkan sebagai penganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi (perempuan bukan Islam). Perempuan ini halal dikahwini apabila telah memeluk Islam.

5) **Mengahwini perempuan bersuami.**

Haram seseorang lelaki mengahwini seorang perempuan yang bersuami dan masih dibawah jagaan suami. Perkahwinan hanya dibenarkan apabila suami perempuan itu telah meninggal dunia atau menceraikannya dan telah selesai tempoh idahnya.

6) **Mengahwini perempuan yang masih dalam tempoh idah.**

Seseorang lelaki haram mengahwini seorang perempuan yang masih dalam idah sama ada idah disebabkan penceraian atau kematian. Perkahwinan hanya dibolehkan apabila selesai idah tersebut.

7) **Perempuan yang diceraikan dengan talak tiga.**

Perempuan yang diceraikan dengan talak tiga haram dikahwini oleh bekas suaminya semula sehingga dia berkahwin dengan lelaki lain dengan perkahwinan yang sahih mengikut syarak. Bekas suami hanya boleh mengahwininya dengan akad baharu setelah perempuan itu diceraikan dan selesai idahnya.

BAB 3
NIKAH

1.3 NIKAH

1.3.1 Pengertian Nikah

Pengertian dari Segi Bahasa: Bercampur dan berkumpul.

Pengertian dari Segi Istilah: Ijab dan kabul (akad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang di ucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

1.3.2 Hukum Nikah

Hukum nikah terbahagi kepada lima:

2) Wajib berkahwin.

3) Sunat berkahwin.

4) Harus berkahwin.

5) Makruh berkahwin.

6) Haram berkahwin.

1.3.2.1 Wajib Berkahwin

Jika dia sudah berkemampuan dan takut akan membawanya ke lembah kemaksiatan seandainya dia tidak berkahwin. Dengan erti kata lain, sekiranya seseorang itu mempunyai keupayaan dari segi kewangan untuk membayar mahar (mas kahwin) dan mampu menyediakan nafkah isteri zahir dan batin.

Beliau juga tidak berniat untuk menganiayai isterinya selama berumah tangga. Di samping itu, beliau yakin terdorong melakukan maksiat (zina) disebabkan oleh nafsu yang kuat jika tidak berkahwin.

1.3.2.2 Sunat Berkahwin

Bagi seseorang yang mempunyai keinginan, di samping memiliki perbelanjaan dan nafkah, iaitu mas kahwin dan sara hidup dirinya sendiri serta pasangan. Dalam masa yang sama, dia tidak khuatir dirinya akan terjerumus dalam maksiat.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim (1400) daripada Abdullah bin Mas'ud RA, Nabi SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُوِجَاءٌ

Bermaksud: *"Wahai para pemuda! Sesiapa di antara kamu telah mampu (pembiayaan) berkahwin, maka bernikahlah. Kerana nikah itu dapat*

menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin). Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya (dalam membendung syahwat)"

Difahami daripada hadis ini, sekiranya tidak memiliki kemampuan maka sunat baginya untuk tidak berkahwin.

1.3.2.3 Harus Berkahwin

Mereka yang tidak mempunyai sebab yang mendesak untuknya berkahwin, dan tidak pula mengharamkan dia berkahwin.

1.3.2.4 Makruh Berkahwin

Seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin, sama ada disebabkan oleh faktor semulajadi, penyakit atau tidak mempunyai perbelanjaan. Makruh berkahwin dalam keadaan ini kerana perkahwinan perlu kepada memenuhi sesuatu yang di luar kemampuannya, iaitu mas kahwin dan nafkah.

1.3.2.5 Haram Berkahwin

Jika perkahwinan yang dibina itu sememangnya akan mengakibatkan kezaliman dan kesengsaraan. Ini kerana perkahwinan disyariatkan sebagai satu instrumen untuk memelihara diri dan sebagai wasilah ibadah

1.3.3 Rukun Nikah

Rukun nikah adalah wajib diikuti bagi setiap pasangan yang ingin menikah. Antara rukun nikah tersebut adalah seperti berikut:

1) Suami.

2) Isteri.

3) Wali.

4) Saksi.

5) Akad.

1.3.3.1 Suami

Syarat-syarat bakal suami adalah seperti berikut:

1) Beragama Islam.

2) Nyata calon itu lelaki.

3) Bukan mahram dengan calon isteri.

4) Lelaki yang dketahui dan tertentu.

5) Berkahwin atas kerelaan sendiri dan tidak terpaksa.

6) Mengenali wali yang sah di dalam perkahwinan tersebut.

7) Mengetahui bahawa calon isteri itu halal untuk dinikahi.

8) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa.

9) Bukan di dalam ihram umrah atau haji.

1.3.3.2 Isteri

Sah nikah jika bakal isteri memenuhi syarat-syarat yang berikut:

1) Beragama Islam.

2) Nyata calon itu ialah perempuan dan bukan khunsa.

3) Wanita yang halal dikahwini oleh lelaki tersebut iaitu bukan mahram.

4) Perempuan yang tertentu.

5) Berkahwin atas kerelaan sendiri dan bukan terpaksa.

6) Bukan dalam keadaan idah.

7) Jelas statusnya sebagai perempuan yang tidak bersuami.

8) Bukan dalam keadaan ihram Haji atau Umrah.

1.3.3.3 Wali

a) Pengertian Wali

Pengertian dari Segi Bahasa: Perkataan wali berasal daripada bahasa Arab daripada perkataan "*waliya*", "*wilayah*" atau "*walayah*" yang membawa maksud kasih sayang, pertolongan dan kekuasaan.

Pengertian dari Segi Istilah: Melaksanakan kekuasaan atas orang lain serta mengawasinya.

Maksud orang lain ialah orang yang tidak mampu mengurus dirinya dan orang gila serta perempuan baligh yang berada dibawah jagaan wali ikhtiyar (wali biasa bukan mujbir). Wilayah menurut sebahagian ulama ialah pelaksanaan kuasanya atas orang lain sama ada orang itu suka ataupun tidak. Dalam takrifan ini termasuklah wali mujbir.

b) Wali Perkahwinan Mengikut Turutan:

1) Bapa kandung.

2) Datuk, iaitu bapa kepada bapa.

3) Saudara lelaki seibu sebapa.

4) Saudara lelaki sebapa.

5) Anak saudara lelaki seibu sebapa.

6) Anak saudara lelaki sebapa.

7) Bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa.

8) Bapa saudara sebelah bapa sebapa.

9) Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa.

10) Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa.

11) Semua lelaki yang mewarisi harta secara asabah.

12) Wali Hakim.

c) Syarat-syarat Wali

1) **Beragama Islam.**

Lelaki kafir dan murtad tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam kerana orang kafir dan murtad tidak berkuasa atas orang Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat (141):

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ
لَكُمۡ فَتۡحٞ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَكُن
مَّعَكُمۡ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبٞ
قَالُوٓاْ أَلَمۡ نَسۡتَحۡوِذۡ عَلَيۡكُمۡ
وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ
يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلَن

يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Maksudnya *(Mereka yang munafik itu ialah) orang-orang yang sentiasa menunggu-nunggu (berlakunya sesuatu) kepada kamu; maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah (dalam sesuatu peperangan), berkatalah mereka (kepada kamu): "Bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? (Oleh itu kami juga berhak menerima bahagian dari harta rampasan perang)". Dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian (yang menguntungkan dalam peperangan), berkatalah mereka (kepada orang-orang kafir itu): "Bukankah kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu dari (serang balas) orang-orang yang beriman (dengan mendedahkan rahsia perpaduannya)?" Maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat; dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. (141)*

2) **Adil dan tidak fasiq ketika akad.**

Maksud adil ialah tidak melakukan dosa besar tidak mengekalkan dosa kecil, dan tidak mencemarkan maruah diri seperti kencing di jalanan, berjalan tanpa kasut dan seumpamanya.

Justeru wali fasiq iaitu tidak adil tidak boleh mengahwinkan perempuan yang beriman bahkan hak perwaliannya berpindah kepada wali adil yang seterusnya mengikut turutan.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah (1537), daripada Abdullah bin Abbas RA dan Aisyah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Bermaksud: *"Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali"*

Imam Syafie berkata, maksud murshid dalam hadis tersebut adalah adil. Hal ini adalah kerana sifat fasiq merupakan kekurangan yang merosakkan kesaksian dan ia menghalang perwalian dalam perkahwinan.

3) **Baligh.**

Kanak-kanak tidak boleh menjadi wali. Hal ini adalah kerana dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, apatah lagi terhadap orang lain.

4) **Berakal.**

Orang gila tidak boleh menjadi wali kerana dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri apatah lagi menjadi wali kepada orang lain.

5) **Waras.**

Orang yang cacat fikiran kerana tua atau nyanyuk tidak boleh menjadi wali. Hal ini adalah kerana mereka tidak mampu memilihkan pasangan yang sepadan untuk bakal pengantin.

Sekiranya wali itu pitam hendaklah ditunggu sehingga dia pulih semula. Hal ini adalah kerana pitam itu hanya berlaku dalam masa yang singkat, sama seperti tidur.

6) **Tidak terhalang mengurus hartanya kerana boros.**

Pemboros yang terhalang menguruskan hartanya ialah orang yang membazirkan harta padanya. Dia tidak dapat mengurusnya dengan sendiri apatah lagi menjadi wali kepada orang lain.

7) **Tidak Berihram.**

Seseorang yang berihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang lain.

1.3.3.4 Saksi

Kehadiran dua orang saksi yang sah juga dapat mengelakkan daripada sebarang fitnah terhadap sesebuah perkahwinan yang dibina. Oleh itu, hanya sebahagian daripada mereka yang layak sahaja dibenarkan untuk menjadi saksi menurut Islam.

a) Syarat-syarat saksi:

Syarat saksi ada sembilan. Antara syarat-syarat saksi adalah seperti berikut:

1) **Beragama Islam**

Akad nikah tidak sah jika orang bukan Islam menjadi saksi. Hal ini kerana akad nikah merupakan perkara yang berkaitan dengan agama. Oleh itu, saksinya hendaklah orang yang beragama Islam kerana persaksian orang bukan Islam tidak boleh dipercayai terhadap orang Islam.

2) **Lelaki atau dengan seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.**

3) **Baligh.**

4) **Berakal.**

Perkahwinan tidak sah dengan kehadiran saksi gila dan kanak-kanak. Hal ini adalah kerana akad perkahwinan merupakan kedudukan yang penting. Jika hanya bersaksikan orang gila dan kanak-kanak perkahwinan akan menjadi remeh sahaja.

5) **Merdeka.**

6) **Sekurang-kurangnya dua orang.**

7) **Tahu dan faham kandungan lafaz ijab dan kabul.**

8) **Tidak buta, bisu atau pekak.**

(i) Pendengaran yang baik

Tidak sah akad nikah dengan saksi yang pekak atau yang tidur. Hal ini disebabkan tujuan persaksian tidak tercapai kerana yang hendak disaksikan ialah perkataan melalui pendengaran.

(ii) Penglihatan yang baik

Akad nikah juga tidak sah dengan saksi yang buta. Hal ini kerana kata-kata tidak *thabit* (tetap) melainkan dengan melihat dan mendengarnya.

(iii) Penyaksian persetujuan pengantin perempuan

Sunat disaksikan persetujuan pengantin perempuan tentang ‘akad nikahnya, iaitu dengan mendengar keizinan dan persetujuannya seperti “aku bersetuju dengan pernikahan ini” atau “aku mengizinkannya...” Hal ini bagi langkah berhati-hati untuk mengelakkan keengganannya selepas akad nikah.

9) **Adil (Tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)**

Kedua-dua orang saksi hendaklah adil walaupun kelihatan pada zahirnya sahaja, iaitu hal sebenar tidak diketahui dan kefasiqkannya tidak nyata. Oleh itu, akad nikah tidak sah dengan saksi yang zahir fasiqnya kerana persaksian mereka tidak boleh dipercayai.

1.3.3.5 Akad

a) **Pengertian**

Lafaz akad nikah bermaksud ijab daripada wali dan kabul daripada pengantin lelaki. Contoh lafaz ijab ialah, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku." Sementara contoh lafaz kabul ialah "aku terima nikahnya anak perempuanmu".

Jika lafaz kabul daripada pengantin lelaki mendahului lafaz ijab daripada wali hukumnya adalah sah kerana lafaz akad nikah itu, sama ada dahulu atau kemudian tetap mencapai maksud yang sama.

b) **Hikmah Disyariatkan Lafaz Akad Nikah**

Hikmah disyariatkan lafaz akad nikah adalah kerana akad mesti dengan kerelaan kedua-dua belah pihak.

c) **Syarat-syarat Lafaz Akad Nikah**

1) Hendaklah menggunakan lafaz ‘kahwin’ atau ‘nikah’ atau perkataan terbitan daripada kedua-duanya.

2) Lafaz akad nikah dan kahwin dalam ijab dan kabul hendaklah jelas.

3) Sah akad nikah dengan bahasa lain selain Bahasa Arab walaupun bakal suami dan wali boleh berbahasa Arab.

4) Tidak sah akad nikah dengan lafaz kiasan walau dalam apa-apa bahasa sekalipun. Lafaz kiasan ialah lafaz yang boleh membawa pengertian yang lain. Contohnya, “aku halalkan anak perempuanku kepadamu” atau “aku berikan anak perempuanku kepadamu”.

5) Tidak sah akad nikah dengan tulisan sama ada kedua-dua yang berakad ketika itu hadir ataupun tidak. Hal ini kerana akad nikah dengan tulisan dianggap sebagai satu bentuk kiasan, maka akad secara kiasan adalah tidak sah. Jika wali menulis lafaz akad iaitu “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku”, kepada seorang lelaki yang hadir di hadapannya dan lelaki yang hadir di hadapannya dan lelaki tersebut membacanya lalu mengatakan, “aku terima perkahwinan anak perempuanmu”, maka akad nikah itu tidak sah.

6) Sah akad nikah dengan isyarat bagi orang yang bisu dengan syarat isyarat tersebut dapat difahami tanpa memerlukan

penterjemah untuk memahaminya. Isyarat ini adalah sama dengan lafaz yang berterus terang.

d) **Ijab dan Kabul Hendaklah Berturutan**

Antara syarat lafaz nikah adalah dengan ijab oleh wali dan kabul oleh pengantin lelaki secara berturutan. Jika wali berkata, “aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku”, dan selepas tempoh yang lama, pengantin lelaki menjawab, “aku terima nikahnya,” maka akad nikah itu tidak sah.

e) **Kelayakan Kedua-dua yang Berakad Masih Lagi Kekal Sehingga Sempurna Lafaz Akad Nikah**

Setelah wali berkata, “aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku”, dia pun menjadi gila atau pengsan sebelum pengantin lelaki melafazkan kabulnya. Jika pengantin lelaki menerima ijab tersebut dalam keadaan wali seperti ini maka pernikahan itu tidak sah.

Begitu juga pengantin lelaki mengatakan, “kahwinkan aku dengan anak perempuanmu”, kemudian beliau pengsan sebelum wali mengatakan, “aku kahwinkan engkau dengan dia”, maka batal ijab tersebut. Akad nikah tidak sah walaupun adanya kabul. Hal ini kerana seorang daripada mereka tidak dapat meneruskan akad nikah sehingga sempurna.

f) **Lafaz Akad Nikah Hendaklah Lafaz yang Memberi Kesan Serta Merta**

Tidak sah lafaz akad nikah yang kesannya tertangguh pada masa hadapan. Akad juga

tidak sah dengan meletakkan syarat kepada akad nikah tersebut. Contohnya, seorang wali berkata, “apabila tiba bulan Ramadan, aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku”, dan pengantin lelaki berkata, “aku terima nikahnya”, akad nikah tersebut tidak sah.

g) **Lafaz Akad Nikah Hendaklah Mutlak Tanpa Syarat**

Tidak sah menentukan tempoh masa sesuatu perkahwinan seperti sebulan, setahun atau masa yang tidak diketahui seperti datangnya seseorang.

1) **Nikah Mutaah.**

Nikah mutaah bermaksud nikah yang mensyaratkan satu tempoh tertentu dalam akad nikah. Jika wali menyatakan, “aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku selama sebulan, atau setahun atau sehingga datangnya si fulan”, lalu di jawab oleh pengantin lelaki, “aku terima nikahnya”. Maka nikah seperti ini tidak sah kerana nikah mutaah adalah diharamkan.

2) **Nikah Syighar.**

Nikah Syighar dilakukan dengan cara wali berkata kepada seorang lelaki, “aku kahwinkan engkau dengan anak perempuanku dengan syarat engkau mengahwinkan aku dengan anak perempuanmu, dan kemaluan setiap orang daripada kedua-dua perempuan itu dijadikan mahar bagi yang lain”. Sementara

lelaki yang kedua pula berkata, “aku kahwinkan engkau pula dengan anak perempuanku sebagaimana yang engkau sebutkan”.

Dalam hal ini, nikah syighar tidak sah dan batal kerana sahnya perkahwinan pasangan yang pertama bergantung kepada syarat berlakunya perkahwinan yang kedua sedangkan mengadakan syarat dalam akad nikah akan merosakkan akad tersebut.

3) **Nikah Gantung.**

Nikah gantung juga dipanggil sebagai nikah *khitbah*. Nikah khitbah tidak dibahaskan oleh fuqaha dengan panjang lebar. Ini kerana perkataan nikah memberi maksud tersendiri seperti yang telah dibahaskan di atas. Sedangkan *khitbah* pula memberi maksud pertunangan. Justeru seolah-olah ia mengambil hukum nikah dari sudut berlakunya akad nikah tetapi masih dihadkan untuk bersama suami isteri kerana mengambil hukum *khitbah* iaitu pertunangan.

1.3.4 Pemilihan Pasangan

Islam telah menggariskan panduan dalam pemilihan pasangan iaitu:

1.3.4.1 Penghayatan Agama yang Betul dan Akhlak yang Mulia

Suami atau isteri yang akan dipilih hendaklah mempunyai penghayatan agama dan akhlak yang baik.

1.3.4.2 Mengetahui Keturunan Pasangan

Maksud keturunan ialah asal usul yang baik dan mulia. Ini amat membantu mengekalkan keharmonian hidup berumah tangga dan mengeratkan pengaulan yang baik.

1.3.4.3 Memilih Pasangan yang Sekufu

Sekufu membawa maksud kesamaan taraf, pangkat, martabat atau darjat. Seseorang lelaki fasik tidak sekufu dengan perempuan solehah dan juga sebaliknya.

Dalam hadis riwayat Imam al-Hakim (2/163), Rasulullah SAW bersabda:

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوْا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِمْ

Bermaksud: *"Pilihlah tempat yang baik untuk meneruskan keturunanmu dan kahwinkanlah mereka yang sekufu dan kahwinkanlah mereka".*

1.3.4.4 Tidak Berpenyakit

Tidak mempunyai penyakit yang boleh menyebabkan pasangan berhak memilih untuk memfasakhkan perkahwinannya seperti gila, HIV, mati pucuk dan lain-lain. Bakal pasangan perlu bersikap jujur mengenai penyakit yang dihidapi.

1.3.4.5 Mengahwini Anak Dara

Islam menggalakkan agar memilih untuk mengahwini anak dara. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (5367), daripada Jabir bin Abdullah RA:

هَلَكَ أَبِي وتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقالَ لِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَزَوَّجْتَ يا جَابِرُ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُكَ، وتُضَاحِكُهَا وتُضَاحِكُكَ قالَ: فَقُلتُ له: إنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ، وتَرَكَ بَنَاتٍ، وإنِّي كَرِهْتُ أنْ أجِيئَهُنَّ بمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عليهنَّ وتُصْلِحُهُنَّ، فَقالَ: بَارَكَ اللَّهُ لكَ أوْ قالَ: خَيْرًا.

Bermaksud: *Ayahku mati, meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan (periwayat kurang*

pasti). Aku mengahwini seorang wanita janda. Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku: "Engkau telah kahwin wahai jabir?". Jawabku: Ya, Baginda Betanya: Anak dara atau janda?". Jawabku: "Janda". Sabda Baginda: Mengapa tidak anak dara, engkau bermain dengannya, dia bermain denganmu, engkau menjadikan dia ketawa dan dia menjadikanmu ketawa". Aku berkata kepada Baginda:Sesungguhnya Abdullah telah mati dan meninggalkan anak perempuan. Aku tidak suka aku mendatangkan kepada mereka orang yang seperti mereka, maka aku pun kahwin dengan seorang wanita yang dapat mengatur dan menguruskan mereka" Baginda bersabda: "Semoga Allah memberkatimu" atau Baginda menyebut sesuatu yang baik.

Hadis diatas menggambarkan tujuan galakan Nabi SAW untuk memilih anak dara adalah demi kebahagiaan dan kemesraan rumahtangga. Namun jika seseorang mempunyai alasannya yang tersendiri terhadap pemilihan janda itu membawa kebaikan tertentu kepadanya, maka itu adalah haknya. Dengan itu Nabi SAW tidak membantah setelah Jabir RA memberikan alasannya. Bahkan Baginda SAW mendoakan untuk Jabir RA kebaikan. Maksud anak dara ialah gadis, perawan, atau perempuan yang sudah baligh tetapi belum berkahwin.

1.3.4.6 Mengahwini Wanita yang Subur

Seseorang wanita boleh dikenal pasti kesuburannya melalui kaum keluarganya iaitu adik-beradik, emak, saudara sebelah ibu dan sebelah bapanya. Begitu juga seorang lelaki diketahui kesuburannya melalui kaum keluarganya.

Dalam hadis riwayat Abu Daud (1050), daripada Ma'qil bin Yasar berkata: Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu berkata:

إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: "لَا." ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ".

Bermaksud: *"Sesungguhnya aku telah bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik tetapi dia seorang yang tidak boleh melahirkan anak. Maka, apakah aku boleh menikahinya? Rasulullah SAW menjawab: "Jangan." Kemudian lelaki itu datang buat kali yang kedua maka Baginda SAW juga melarangnya. Lalu lelaki itu datang buat kali yang ketiga, maka Nabi SAW bersabda: "Kahwinilah kamu akan wanita yang penyayang, subur kerana aku merasa bangga dengan memiliki umat yang banyak."*

1.3.5 Hikmah Bernikah

1) **Memenuhi keperluan fitrah manusia.**

   Allah SWT menjadikan manusia mempunyai keinginan seksual. Kaum lelaki cenderung dan berkeinginan kepada kaum wanita dan begitulah sebaliknya.

   Oleh sebab, Islam adalah agama fitrah yang memenuhi tuntutan serta mengatur segala urusan. Ia mensyariatkan perkahwinan bagi memenuhi tuntutan zahir dan batin manusia serta menjadikan ia sebagai satu-satunya cara untuk menundukkan nafsu.

   Islam mengambil sikap yang seimbang dan sederhana. Ia memberi perhatian kepada kehendak seksual manusia dan mengaturnya agar keinginan tersebut berperanan secara baik dan mengekalkan generasi manusia.

2) **Mengembangkan masyarakat Islam dengan keturunan yang soleh dan generasi terdidik.**

   Islam mengalakkan umatnya meramaikan keturunan kerana ia merupakan simbol terhadap kekuatan ummah. Masyarakat Islam perlu berkembang dengan melahirkan generasi yang terdidik melalui sifat-sifat penyayang, ihsan serta sihat rohani dan jasmani mereka.

3) **Mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani.**

Allah SWT berfirman dalam Surah ar-Ruum (30) ayat (21):

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Maksudnya: *Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (21)*

Demikianlah indahnya ayat al-Quran yang menyatakan betapa perlunya kepada perkahwinan dan bagaimana terhasilnya perlindungan, kebahagiaan dan ketenteraman.

4) **Memelihara daripada kemerosotan dan keruntuhan akhlak.**

Apabila manusia dilarang daripada perkahwinan yang disyariatkan, mereka akan cenderung untuk melepaskan nafsu melalui cara yang terlarang. Sedangkan manusia yang berfikiran waras menyedari bahawa pelacuran dan zina akan menimbulkan kerosakan akhlak, meruntuhkan rumah tangga, menjatuhkan maruah, menyebarkan penyakit serta menimbulkan keresahan.

Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam at-Tabarani (1614), daripada Abu Hatim al-Muzanir RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Bermaksud: *Apabila kamu didatangi oleh seseorang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya maka kahwinlah dia. Jika tidak, akan berlaku fitnah dan kerosakan di muka bumi ini"*

5) **Menjaga kelangsungan generasi manusia yang sejahtera.**

Telah menjadi ketentuan Allah SWT bahawa manusia tidak wujud melainkan daripada kedua ibu bapa. Juga telah dimaklumi bahawa Islam mengharamkan perhubungan lelaki dan perempuan melainkan atas dasar perkahwinan yang disyariatkan. Ini menunjukkan Islam berusaha menjaga generasi manusia dengan perkahwinan.

6) **Mengembangkan Kekeluargaan dan Mengeratkan Semangat Bekerjasama**

Melalui perkahwinan akan meluaskan hubungan kekeluargaan. Dua buah keluarga akan bertemu dan bersatu serta membentuk ikatan kekeluargaan baru yang saling menyayangi hasil daripada hubungan tersebut.

Suami isteri akan saling bekerjasama. Isteri akan membantu suaminya seperti menguruskan makan, minum, pakaian tempat tinggal, mendidik anak serta menjaga rumah tangga. Suami pula memenuhi keperluan isterinya seperti memberi nafkah, melindungi, memelihara dan menjaga maruah. Islam sebagai satu agama yang menganjurkan sikap kerjasama dan tolong menolong bagi merealisasikan semua tujuan tersebut.

Tambahan itu, tujuan pernikahan adalah untuk meletakkan batu ikatan tambahan pada bangunan masyarakat Islam agar lebih bertambah kuat lagi, maka Islam mewajibkan jalan yang hendak ditempuh itu haruslah sah menurut syarak, tidak mengandung unsur kezaliman atau permusuhan, dan hendaklah lurus, tidak serong serta tidak mengandungi unsur penyelewengan.

BAB 4
MAHAR ATAU MAS KAHWIN

1.4 MAHAR ATAU MAS KAHWIN

1.4.1 Mahar

Mahar atau disebut juga mas kahwin atau *sadaq* ialah pemberian yang mempunyai nilai atau faedah yang dipersetujui secara bersama. Ia wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah.

1.4.2 Dalil dan Hukum Mahar

Di antara beberapa keistimewaan syariat Islam dari agama-agama lain ialah bentuk penghormatan yang diberikan kepada wanita pada saat perkahwinan. Syariat Islam mewajibkan lelaki (calon suami) menyerahkan atau membayar mahar terlebih dahulu kepada wanita (calon isteri) sebelum akad nikah.

Allah SWT dengan tegas mewajibkan suami memberi mahar kepada isteri, dan suami diharamkan sama sekali menggunakan atau memakan harta mahar yang telah diberikannya itu tanpa persetujuan atau kerelaan isterinya. Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat (4):

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن

شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Maksudnya: *Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskahwin-maskahwin mereka sebagai pemberian yang*

wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. (4)

1.4.3 Kadar Mahar

Mahar tidak mempunyai kadar minimum dan maksimumnya. Setiap sesuatu yang dinamakan harta atau boleh ditukar dengan harta boleh dijadikan mas kahwin, sama ada sedikit atau banyak, tunai atau hutang. Sesuatu yang bermanfaat seperti kain, sejadah, wang, tempat kediaman atau mengajar sesuatu kemahiran juga boleh dijadikan mas kahwinatau mahar. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (5029), daripada Sahl bin Saad:

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: «مَا لِي فِيالنِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا»، قَالَ: لاَ أَجِدُ، قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Bermaksud: *"Seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi SAW kerana Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: Aku tidak berhajat kepada perempuan. Lalu seorang lelaki berkata: Kahwinkanlah aku dengan perempuan itu. Sabda Baginda: "Engkau berikan perempuan itu sehelai pakaian." Dia menjawab: "Aku tidak memilikinya. Lalu Baginda bersabda*

lagi: "Engkau berikanlah dia walaupun sebentuk cincin besi."

1.4.4 Menyegerakan dan Menangguhkan Pemberian Mahar

Pemberian mahar tidak disyaratkan dengan segera. Ia boleh disegerakan atau ditangguhkan kesemuanya sebelum persetubuhan, atau ditangguhkan sebahagiannya sehingga selepas persetubuhan. Walau bagaimanapun, penangguhan itu hendaklah ditentukan masanya. Hal ini kerana mahar ialah milik isteri. Dia berhak meminta segerakan atau ditangguhkan mengikut kehendaknya.

1.4.5 Menyebutkan Mahar yang Tidak Sah

Mahar yang tidak sah ialah:

2) Mas kahwin yang disebutkan bukannya harta menurut syarak seperti arak, babi, dadah dan seumpamanya.

3) Harta yang disebut sebagai mas kahwin, itu bukan miliknya seperti sejadah yang dirampas dijadikan mas kahwin.

4) Mengahwini dua orang perempuan atau lebih dengan hanya satu mas kahwin. Walaupun pernikahan itu sah, tetapi mas kahwinnya menjadi rosak. Oleh itu, kesemua isteri tersebut mendapat mas kahwin *mithil* (sepadan).

   Mithil ialah harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar kebiasaannya sepadan dengannya. Iaitu mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara perempuan yang telah berkahwin lebih dahulu.

1.4.6 Wang Hantaran

Wang hantaran pula merupakan satu bentuk hadiah berupa wang tunai yang dipersetujui oleh dua pihak keluarga. Manakala, wang hantaran ini bukanlah hak mutlak isteri sepenuhnya, ia boleh diberikan kepada keluarga untuk menyelenggarakan majlis perkahwinan.

Perlu difahami bahawa pemberian mas kahwin adalah sesuatu yang wajib manakala pemberian hantaran adalah tidak wajib dalam nikah.

BAB 5
WALIMAH

1.5 WALIMAH

1.5.1 Pengertian Walimah

Walimah ialah perkataan Arab yang berasal daripada kalimah *al-Walm* yang bermaksud perhimpunan. Ini kerana suami isteri akan bertemu dan berhimpun dalam majlis perkahwinan ini.

1.5.2 Hukum

Mengadakan walimah hukumnya sunat muakad. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (6386), daripada Anas bin Malik RA:

قالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً علَى وزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ، فَقالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ ولو بشَاةٍ.

Bermaksud: *Abdurrahman berkata: "Aku baru sahaja bernikah dengan seorang wanita dengan mahar satu nawat emas (emas sebesar biji kurma)", Rasulullah SAW bersabda: "Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing".*

1.5.3 Kadar Walimah

Sekurang-kurang jamuan walimah bagi orang yang berada ialah seekor kambing dan tidak ada had maksimumnya. Sementara orang yang susah pula memadai dengan apa sahaja makanan yang mampu disediakan.

1.5.4 Waktu Walimah

Waktu walimah adalah luas, bermula dari majlis akad nikah sehinggalah selepas persetubuhan walaupun yang afdalnya selepas persetubuhan. Hal ini adalah kerana Nabi Muhammad SAW tidak mengadakan walimah perkahwinan dengan isteri-isterinya melainkan selepas hubungan kelamin.

1.5.5 Hikmah Pensyariatan Walimah

Hikmah walimah adalah sebagai mensyukuri nikmat Allah SWT atas perkahwinan tersebut yang juga disyariatkan walimah untuk menzahirkan perkahwinan daripada sesuatu yang rahsia kepada yang nyata di samping orang ramai dapat berkumpul dan mewujudkan sikap kemesraan.

1.5.6 Menerima Undangan di Majlis Walimah Perkahwinan

Menghadiri majlis walimah perkahwinan adalah fardu ain kepada sesiapa yang mendapat jemputan dan undangan tersebut.

1.5.7 Syarat Wajib Memenuhi Undangan ke Majlis Walimah

1) Tuan rumah tidak mengkhususkan kepada orang kaya sahaja.

2) Orang yang mengundang dan yang diundang beragama Islam. Selain itu, undangan tersebut tidak wajib dipenuhi.

3) Memenuhi jemputan pada hari yang pertama sahaja sekiranya majlis walimah tersebut lebih daripada sehari. Sementara memenuhi undangan pada hari kedua sunat dan pada hari ketiga makruh.

4) Undangan tersebut untuk melahirkan rasa kasih sayang dan merapatkan hubungan. Jika memenuhi undangan tersebut adalah kerana takut kepada yang mengundang atau ingin mendapatkan sesuatu kemegahan maka ia tidak wajib dihadiri.

5) Orang yang mengundang bukan seorang yang zalim, jahat atau memiliki harta yang haram, Jika demikian, jemputan itu tidak wajib dihadiri.

6) Tidak terdapat perkara mungkar seperti minuman arak, pergaulan bebas lelaki dan perempuan dan patung-patung manusia dan haiwan.

1.5.8 Makanan Hidangan di Majlis Walimah

Orang menghadiri majlis walimah tidak wajib makan di majlis tersebut. Dia hanya wajib hadir, namun makan ataupun tidak terpulanglah kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim (1430), Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكم إِلَى الطَّعَامِ فَلْيُجِبْ فَإِن شَاءَ طعِم وَإِن شَاءَ تَرَك

Bermaksud: *"Apabila kamu diundang ke majlis jamuan hendaklah kamu memenuhinya, jika mahu makanlah dan jika sebaliknya biarkanlah".*

Pendapat lain mengatakan, wajib makan melainkan dia berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim (1431), daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ
وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ

Bermaksud: *"Apabila seorang daripada kamu diundang terimalah. Jika berpuasa berdoalah dan jika berbuka (tidak meneruskan berpuasa) maka makanlah".*

Berdoa bermaksud mendoakan tuan rumah dengan keampunan dan keberkatan.

BAB 6
NAFKAH

1.6 NAFKAH

1.6.1 Pengertian Nafkah

Pengertian dari Segi Bahasa: Mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu. Perkataan nafkah digunakan kepada perkara yang baik-baik sahaja.
Pengertian dari Segi Istilah: Semua keperluan asas manusia, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

1.6.2 Dalil Memberi Nafkah

Dalam al-Quran, firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ
أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Maksudnya: *Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. (34)*

Para ulamak bersepakat telah menyatakan bahawa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya dengan syarat-syarat tertentu.

1.6.3 Hak dan Kewajipan Suami

1) Mas kahwin.

2) Nafkah.

3) Pergaulan yang baik.

1.6.3.1 Mas Kahwin

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat (4):

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ
لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا
مَّرِيٓـٔٗا ٤

Maksudnya: *"Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin-mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya."*

1.6.3.2 Nafkah

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2) ayat (233):

... وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ....

﴿٢٣٣﴾

Maksudnya: *"… dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. … (233)*

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Maksudnya: *Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. (34)*

Syarat Suami Wajib Memberi Nafkah kepada Isteri

1) Isteri merelakan dirinya untuk bercumbu mesra bersetubuh dengan suami dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Jika isteri menolak permintaan suami walaupun sedikit, suami tidak diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya.

2) Isteri mengikut suami tinggal di tempat atau rumah yang dipilih oleh suaminya. Di wajibkan isteri tinggal di situ melainkan jika ia tidak sesuai untuk didiami dari segi syarak.

1.6.3.3 Pergaulan yang Baik

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat (19):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ
ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ
بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ
بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ
فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ
شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Maksudnya: *Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah*

kamu menyakiti mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu). (19)

1.6.4 Hak dan Kewajipan Isteri

1) Taat dalam perkara yang bukan maksiat.

2) Tidak membenarkan sesiapa masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaannya.

3) Menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami.

1.6.4.1 Taat dalam Perkara yang Bukan Maksiat

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat (34):

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ
بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ
فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ
أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Maksudnya: *Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah)*

sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. (34)

Dalam hadis daripada riwayat Imam Ibn Hibban (4163)

إِذَا صَلَّتِ المرأَةُ خَمْسَهَا وَصَامتْ شَهرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَت بعلَها دَخَلتْ مِن أَيِّ أَبوَابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ

Bermaksud: *"Jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulannya (Ramadan), mengawal kemaluannya (maruahnya) dan taat kepada*

suaminya. Masuklah dia ke dalam Syurga dari mana-mana pintu yang dia kehendaki".

1.6.4.2 Tidak Membenarkan Sesiapa Masuk ke dalam Rumahnya Tanpa Keizinan dan Keredaannya.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari (5195):

وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِه

Bermaksud: *"Kewajipan isteri terhadap kamu adalah dengan tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci masuk ke dalam rumah kamu.*

1.6.4.3 Menjaga Kemuliaan, Maruah dan Harta Suami

Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud (1664):

أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Bermaksud: *"Mahukah kamu aku tunjukkan sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Perkara itu ialah seorang isteri yang solehah, iaitu apabila dipandang menggembirakannya, apabila diperintahkan mentaatinya dan apabila suaminya tiada dia*

memelihara dirinya dan harta suaminya".

1.6.5 Hak dan Kewajipan kepada Anak

1) Nafkah.

2) Memberi pendidikan dan pengajaran yang terbaik dalam hal ibadat dan akhlak.

3) Membentuk keluarga bahagia.

1.6.5.1 Nafkah

Dalam hadis riwayat Imam Muslim (995), daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Bermaksud: *"Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya lebih besar (dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi)"*

1.6.5.2 Memberi Pendidikan dan Pengajaran yang Terbaik dalam Hal Ibadat dan Akhlak

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (1358), daripada Abu Hurairah RA:

قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما مِن مَوْلُودٍ إلَّا يُولَدُ علَى الفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أوْ يُمَجِّسَانِهِ..

Bermaksud: *Nabi SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka ibubapanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi..”*

1.6.5.3 Membentuk Keluarga Bahagia

Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menanamkan rasa sayang kepada anak, salah satunya dengan menciumnya. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (5997) dan Imam Muslim (2318), daripada Abu Hurairah RA berkata:

قَبَّلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ

Bermaksud: *“Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali, dan di sisi Nabi ada Al-Aqro’ bin Haabis At-Tamimiy yang sedang duduk. Maka Al-Aqro’ berkata, ‘Aku punya 10 orang anak, tidak seorangpun dari mereka yang pernah kucium’, maka Rasulullah SAW pun melihat kepada Al-‘Aqro’ lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi'.”*

BAB 7
PENYUSUAN

1.7 PENYUSUAN

1.7.1 Pengertian Penyusuan

Pengertian dari Segi Bahasa: Memberi susu badan dan minum susunya.

Pengertian dari Segi Istilah: Susu perempuan yang mengalir masuk ke dalam perut bayi.

1.7.2 Dalil Pensyariatan Penyusuan

Seorang perempuan yang menyusukan bayi yang bukan anaknya adalah harus. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ
أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Maksudnya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. (233)*

1.7.3 Penyusuan Bayi Hak Ibu, Bukan Wajib

Seseorang ibu boleh menentukan pilihannya sendiri sama ada ingin menyusukannya ataupun tidak. Jika dia memilih untuk menyusukannya, suami dan orang lain tidak boleh menghalangnya. Sebaliknya, sekiranya dia tidak mahu menyusukannya, suami hendaklah mencari ibu susuan untuk menyusukan anak tersebut.

Fatwa dalam Mazhab Shafie menyatakan bahawa penyusuan merupakan hak ibu dan dia boleh menuntut hak menyusukan anaknya jika dia mahu. Ibu tidak wajib menyusukan anaknya melainkan jika tiada orang lain yang boleh menggantikannya. Pada ketika itu, ibu wajib menyusukan anaknya kerana keadaan yang memaksa.

1.7.4 Kesan Penyusuan Terhadap Hubungan Kekeluargaan

Jika seorang perempuan menyusukan bayi yang bukan anaknya, bayi itu menjadi anak susuannya dan suaminya pula menjadi bapa susuan anak tersebut. Kesan penyusuan terhadap hubungan kekeluargaan adalah seperti berikut:

a) Anak susuan haram berkahwin dengan ibu susuan dan keturunannya, seperti keturunan ibu sendiri. Keturunan ibu susuan yang haram dikahwini adalah seperti berikut:

    1) Adik beradik perempuan kepada ibu susuan kerana mereka ialah ibu saudara sebelah ibu susuan.

    2) Anak perempuan kepada ibu susuan kerana mereka ialah saudara susuan.

    3) Cucu perempuan kepada ibu susuan kerana mereka ialah anak perempuan kepada adik-beradik susuan.

4) Ibu kepada ibu susuan kerana dia ialah nenek susuan.

5) Adik-beradik perempuan kepada bapa susuan kerana mereka ialah ibu saudara sebelah bapa susuan.

6) Anak perempuan kepada bapa susuan walaupun dengan isteri yang lain kerana mereka ialah adik-beradik susuan.

7) Cucu perempuan kepada bapa susuan, kerana mereka ialah anak perempuan kepada adik-beradik susuan.

8) Ibu kepada bapa susuan, kerana dia ialah nenek susuan.

b) Ibu susuan dan keturunannya haram berkahwin dengan anak susuan dan keturunannya. Hal ini adalah kerana jika ibu susuan diandaikan sebagai ibu sendiri kepada anak susuan, sudah tentu mereka semua merupakan keturunan yang haram dikahwini.

c) Sebagaimana anak susuan tidak boleh berkahwin dengan anak perempuan ibu susuan kerana dia adik beradik susuannya. Begitu juga cucu lelaki susuan daripada anak perempuan ibu susuan bapanya kerana dia ialah ibu saudara susuan sebelah bapa dan begitulah seterusnya.

1.7.5 Syarat Penyusuan yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram

Penyusuan menyebabkan anak susuan menjadi ahli keluarga dan mahram dikahwini apabila memenuhi dua syarat yang berikut:

1) Anak yang menyusu itu belum mencapai usia dua tahun. Penyusuan itu tidak menjadikannya mahram dan tidak menjadikannya ahli keluarga ibu yang menyusukannya.

2) Kanak-kanak itu disusu kenyang sebanyak lima kali yang berasingan. Sesuatu penyusuan itu dianggap berasingan atau tidak berdasarkan pandangan umum. Jika anak tersebut berhenti menyusu kerana kenyang, ia dianggap satu kali susu tetapi, jika anak itu berhenti menyusu kerana bermain-main dan kemudian menyusu semula atau bertukar penyusuan (payu dara) maka ia dianggap sekali susu sahaja.

BAB 8
KELUARGA BAHAGIA

1.8 KELUARGA BAHAGIA

Kesejahteraan dan kerukunan berumah tangga adalah idaman setiap keluarga. Alangkah bahagia sekiranya dianugerahkan suami, isteri dan anak-anak hidup dalam suasana mesra, harmoni dan penuh ketakwaan terhadap Allah SWT. Justeru, disertakan beberapa doa untuk diamalkan bagi menjamin kelangsungan kehidupan keluarga yang harmoni lagi bahagia.

1.8.1 Ciri-ciri Keluarga Bahagia

Antara ciri-ciri keluarga bahagia adalah seperti berikut:

1) **Mempunyai anak yang soleh atau solehah.**

Doa mendapatkan anak yang soleh dan solehah:

Allah SWT berfirman dalam Surah Ali-'Imran (3) ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن
لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

Maksudnya: *Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya:" Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisiMu zuriat keturunan yang baik; sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) doa permohonan". (38)*

2) **Mempunyai isteri dan anak-anak yang bertakwa.**

Doa memperoleh isteri dan anak-anak yang bertaqwa:

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Furqaan (25) ayat 74:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا
وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Maksudnya: *Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa. (74)*

3) **Berkasih sayang dan hormat menghormati antara suami,isteri dan anak-anak.**

Doa kasih sayang/pelembut hati suami/ isteri/ anak-anak:

Allah SWT berfirman dalam Surah Taha (20) ayat 1-5:

طه ﴿١﴾ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ﴿٢﴾
إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٣﴾

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلْعُلَى

﴿٤﴾ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿٥﴾

Maksudnya: *Taa' Haa. (1) Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya engkau menanggung kesusahan. (2) Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah. Allah (3) (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. (4) Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy. (5)*

1.8.2 Konflik Keluarga dan Puncanya

Dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan antara suami dan isteri sehingga berlaku ketegangan lalu kedua-duanya terjerumus ke dalam masalah perceraian dan pertikaian yang berpanjangan. Lebih buruk lagi apabila ia melibatkan fizikal bahkan terdapat juga kes yang melibatkan nyawa. Maka toleransi antara pasangan suami isteri perlulah diutamakan berbanding sifat baran dan berlebihan-lebihan dalam mengekspresikan emosi.

Suami yang mengeluh hal kesukaran rumah tangganya kepada selain Allah SWT menandakan bahawa ia seorang lelaki bertekad lemah dan tidak mampu memperbaiki hubungan dengan isterinya. Justeru itu, mengeluh kepada orang lain sesungguhnya menyakiti hati isteri kerana hal rumah tangga di ketahui oleh pihak ketiga.Seharusnya, segala perkara yang bersifat peribadi tidak disampaikan kepada orang lain.

Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (29) dan Imam Muslim (907):

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

Bermaksud: *Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda: "Neraka telah diperlihatkan kepadaku, ternyata majoriti penghuninya adalah wanita, mereka kufur (mengingkari)". Baginda SAW ditanya, "Apakah mereka kufur (mengingkari) Allah?" Baginda SAW menjawab, "Mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita (isteri) dalam waktu lama, kemudian dia melihat sesuatu (yang menyakitkannya) darimu, dia berkata, "Aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu!".*

Betapa ramai di antara suami yang menerima kelakuan buruk isteri namun masih bersikap ramah dan memaafkan. Mereka tetap menzahirkan kecintaan untuk mengelakkan dari konflik rumah tangga yang lebih besar. Mereka bersikap sabar menghadapi tingkah laku isteri tersebut dan menyerahkan kehidupan rumah tangganya kepada Allah SWT.

1.8.2.1 Punca Terjadinya Konflik Keluarga

1) Pembahagian Masa.

   Kelapangan waktu bila tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat akan menyebabkan bermulanya kerosakan suatu keluarga. Misalnya waktu yang lapang itu digunakan untuk melihat filem-filem lucah atau filem-filem lainnya yang menonjolkan adegan-adegan kejahatan. Kegiatan seperti itu akan dapat merangsang fikiran dua orang suami isteri untuk meniru-niru perbuatan derhaka. Justeru itu juga dapat memberi contoh buruk kepada anak-anaknya.

   Terdapat keluarga yang kadang-kadang menggunakan waktu lapang di malam hari untuk berbual-bual dengan teman-teman. Sesungguhnya perbuatan seperti itu apabila sering dilakukan akan menjadi punca yang menghancurkan kekeluargaan.

2) Tidak mewujudkan suasana keluarga yang ideal merangkumi sakinah (ketenteraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmat (kasih sayang Allah). Firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Maksudnya: *Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (21)*

3) Suami isteri tidak mengambil berat dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.

4) Tidak mengambil berat dalam memahami dan mengetahui hak dan peranan masing-masing supaya dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan ikhlas agar memperoleh keredaan Allah SWT.

5) Tiada persefahaman dan tolak ansur apabila berlakunya perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan tiada pihak yang mendamaikan.

1.8.3 Kaedah Menangani Konflik Rumah Tangga

Akhlak Rasulullah SAW dalam pergaulan dengan isteri-isteri Baginda adalah contoh yang paling sempurna dan teladan yang terbaik bagi para suami dalam menggauli isteri-isterinya. Baginda berlaku baik dan adil terhadap mereka, sama ada dalam giliran menginap, dalam hal penghargaan dan keramahan sikap.

Baginda tabah dan sabar menghadapi ragam mereka ketika marah, memperlihatkan rasa cemburu, atau di saat mereka bertengkar. Baginda hadapi dengan perlahan-lahan, lemah-lembut sambil memberi pengajaran yang baik.

Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud (2144), daripada Muawiyah al-Qusyairi berkata:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ: أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَلاَ تُقَبِّحُوهُنَّ

Bermaksud: *Aku menemui Rasulullah SAW dan bertanya: "Apakah pandangan mu tentang isteri-isteri kami?" Rasulullah SAW menjawab: "Berilah mereka makan, sama seperti yang kamu makan, berilah mereka pakaian, sama seperti yang kamu pakai dan janganlah pukul serta hina mereka.*

Antara kaedah menangani konflik rumah tangga:

1) **Mengadakan perbincangan.**
   Perbincangan adalah antara pendekatan yang perlu dilakukan antara pihak suami isteri atau pihak yang ketiga.

2) **Berlapang dada dan bertoleransi.**
   Menanamkan sikap berlapang dada dan bertoleransi diantara pasangan suami isteri sekiranya timbul sebarang konflik dalam keluarga.

3) **Menghargai pasangan**
   Menghargai pasangan hidup dan anugerah yang diberikan Allah SWT dalam keluarga agar rasa kasih sayang sentiasa bertambah sesame ahli keluarga.

4) **Menjaga rahsia rumah tangga**
   Pasangan suami dan isteri mestilah menjaga aib dan rahsia yang berlaku dalam rumah tangga agar tidak dijaja kepada orang luar. Hal ini sangat penting untuk menjaga keharmonian berkeluarga supaya tidak berlaku campur tangan dari pihak lain yang akan mengeruhkan lagi keadaan ketika berlaku konflik dalam rumah tangga.

5) **Sabar dan redha dengan ketentuan Allah SWT**
   Sebagai orang Islam, kita mestilah mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahawa setiap apa yang berlaku sama ada baik atau buruk adalah ketentuan Allah SWT yang berbentuk ujian ataupun nikmat. Sifat sabar dan redha merupakan kunci ketahanan diri dalam menangani konflik berumah tangga.

1.8.4 Isu-isu Rumah Tangga

Antara isu-isu yang sering berlaku dan sering menjadi perbincangan pada hari ini ialah:

1) Nusyuz.

2) Harta sepencarian.

3) Fasakh.

4) Nikah kanak-kanak atau bawah umur.

5) Kedudukan anak angkat.

6) Kedudukan anak tidak sah tarafnya.

1.8.4.1 Nusyuz

Nusyuz dari sudut bahasa berasal dari perkataan nasyz (نشز) bermaksud tempat tinggi. Definisi nusyuz dari sudut istilah syarak, kebiasaannya disifatkan kepada isteri, yang mana dia telah berkelakuan meninggi diri kepada suaminya dengan mengingkari ketaatan kepada suami yang diwajibkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 34:

... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Maksudnya: *… Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. (34)*

Perbuatan nusyuz seorang isteri adalah haram dan termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar, dan akan dikenakan hukuman bagi sesiapa yang melakukannya. Antara perbuatan nusyuz isteri ialah keengganan isteri melayani suami di tempat tidur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim (1436), daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Bermaksud: *“Apabila suami mengajak isteri untuk tidur bersama-sama, kemudian isteri tidak mahu datang dan suaminya tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknati isterinya sehingga ke pagi”.*

Dalam menangani isu nusyuz isteri, Islam meletakkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang suami. Bahkan semua langkah-langkah tersebut lebih bersifat untuk mengelakkan penceraian. Dengan erti kata lain, nusyuz tidak boleh dijadikan alasan untuk suami menceraikan isteri secara sembarangan, kecuali setelah mengambil semua langkah yang dipandukan oleh syarak.

a) **Langkah-langkah dan adab mendidik isteri:**

1) **Menasihati isteri dan memberi bimbingan** (فَعِظُوهُنَّ).

Apabila tanda-tanda nusyuz mula kelihatan daripada seorang isteri, maka suami hendaklah memberi nasihat kepada isteri dengan lemah lembut dan berhikmah tentang tanggungjawabnya yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam menjaga hubungan yang baik antara suami isteri serta mengiktiraf martabat suami. Di samping itu, mengingatkan isteri tentang kemurkaan Allah SWT dan akibat daripada perbuatan nusyuz yang dilakukan yang tidak diwajibkan ke atas suami untuk memberi nafkah kepada isterinya yang nusyuz. Semoga dengan nasihat dan peringatan tersebut, isteri dapat kembali melaksanakan kewajipannya terhadap suami.

2) **Meninggalkan isteri bersendirian di tempat tidur.**

Sekiranya masih tidak berhasil dan isteri mula berkelakuan nusyuz, maka suami hendaklah memisahkan mereka di tempat tidur atau tidak menyetubuhi isteri. Ini adalah cara yang lebih berkesan dan tegas untuk menyedarkan isteri supaya dia memahami bahawa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Namun begitu, suami tidak boleh meminggirkan isterinya tanpa bercakap dengannya hingga melebihi tiga hari. Ini bertepatan dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim (2560), daripada Abu Ayyub al-Ansori RA, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

Bermaksud: *"Tidak harus bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih daripada tiga malam."*

3) **Memukul isteri tanpa mencederakannya (وَاضْرِبُوهُنَّ).**

Jika isteri benar-benar tidak mentaati suaminya dan terus nusyuz, suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan atau tidak membahayakan tubuh badan isteri.

b) **Syarat pukulan dengan tujuan mendidik:**

1) Tidak memukul bahagian wajah dan kepala untuk menjaga kemuliaannya, serta kawasan yang lemah atau kawasan yang berkaitan dengan kecantikan seperti perut atau dada kerana dikhuatiri akan menyebabkan kecacatan atau kematian.

2) Tidak memukul mengunakan alatan yang keras dan berbahaya seperti tongkat.

3) Mengetahui bahawa pukulan itu akan menyedarkan isteri tentang kesalahannya. Sekiranya dengan pukulan menambahkan lagi kebencian isteri, maka suami tidak sepatutnya melakukannya. Maka, lebih baik suami memberi ugutan sahaja.

4) Suami perlu berusaha untuk memukul seringan mungkin kerana tujuan memukul ialah untuk menasihati dan memberi pengajaran. Menurut Imam al-Shafie, jika isteri cedera atau meninggal dunia disebabkan pukulan tersebut, maka suami perlu membayar ganti rugi kerana seseorang boleh menggunakan haknya (hak mendidik) dengan syarat terjamin keselamatan orang lain. Ini juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Hal ini kerana tujuan memukul ialah mendidik, bukan menyakiti atau membahayakan.

c) **Saranan mengirim dua orang tengah (hakam)**

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ
حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ
إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Maksudnya: *Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat mendalam pengetahuanNya. (35)*

Sekiranya dengan memukul isteri dengan pukulan yang ringan tidak menyedarkan isteri malah bertambah perselisihan antara suami dan isteri, maka perkara ini hendaklah dibawa kepada kadi untuk diadakan dua orang wakil pendamai kepada mereka berdua. Disyaratkan

pendamai tersebut seorang Muslim, mukalaf (baligh dan berakal), adil dan mengetahui cara-cara untuk memperbaiki hubungan suami dan isteri. Lebih afdal sekiranya seorang pendamai daripada ahli keluarga suami, dan seorang lagi daripada ahli keluarga isteri. Kedua-dua pendamai tersebut akan menjadi wakil kepada suami dan isteri, serta menyelidiki sebab-sebab perselisihan dan berusaha untuk menyelesaikannya sama ada dengan perdamaian atau perpisahan.

1.8.4.2 Harta Sepencarian

Harta sepencarian ialah suatu harta, sama ada harta alih atau harta tak alih, yang diperoleh bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta itu juga termasuklah harta yang diperoleh sebelum mereka berkahwin tetapi telah dimajukan atau ditingkatkan nilainya dalam masa perkahwinan hasil usaha bersama atau sumbangan bersama mereka.

Harta sepencarian yang diperoleh dalam masa perkahwinan itu dinilai dari dua perkara iaitu:

1) Sumbangan secara langsung bermaksud pihak-pihak kepada perkahwinan itu telah sama-sama memberikan sumbangan mereka dalam memperoleh aset dan harta berkenaan. Pasangan ini sama-sama mengeluarkan modal dan wang bagi membeli aset dan harta berkenaan. Sebagai contohnya, pasangan suami isteri mempunyai kerjaya masing-masing, telah sama-sama membeli aset dan harta berkenaan secara ansuran yang pihak suami telah membuat bayaran pendahuluan

dan pihak isteri pula membuat bayaran ansuran bulanan. Mereka berkongsi bersama-sama dan memberi sumbangan wang, modal dan sebagainya secara langsung daripada pendapatan mereka bersama.

2) Sumbangan secara tidak langsung bermaksud suatu sumbangan yang bukan berbentuk wang atau benda tetapi mendatangkan dan menghasilkan harta atau aset tertentu. Sumbangan ini, sama ada melalui idea, dorongan, nasihat, memberi semangat, menjaga keselesaan, menimbulkan ketenteraman dan sebagainya kepada pasangan satu lagi yang berusaha secara langsung dan berjaya mendapatkan harta dan aset itu. Sebagai contohnya, pihak suami bekerja dan berpendapatan tetap secara bulanan telah dapat membeli beberapa aset dan harta secara bayaran ansuran manakala pihak isteri tidak bekerja tetap tetapi memberikan sumbangan dengan menjaga keluarga, membina rumah tangga, memelihara anak-anak dan menunaikan tanggungjawab perkahwinan mereka sehingga pasangan ini telah berjaya memiliki aset dan harta tersebut dalam tempoh perkahwinan mereka. Walaupun pihak isteri tidak memberikan sumbangan modal dan wang dalam memiliki aset dan harta, pihak isteri ini dianggap telah memberikan sumbangan secara tidak langsung terhadap pemilikan aset dan harta tersebut.

a) Dalil Berkenaan Harta Sepencarian Allah SWT

Berfirman dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ
بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Maksudnya: *Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (32)*

Dalam kitab “al-‘um” (328), Imam Syafie telah berkata:

اذَا اختَلَفَ الرجل والمرَاَة فى متاعَالبيت الذي همَا فيه سَاكنَان وَقَد افتَرَقا او مَاتا اَو مَاتَ اَحَدهمَا فَاختَلَفَ وَرثتهمَا او وَرثت احدَهمَا بَعدَ موته فَذَالكَ كله سَوَاء

Bermaksud: *“Apabila berlaku pertelingkahan antara seorang lelaki dan seorang perempuan terhadap mata benda atau perkakas rumah yang mana kedua mereka mendiami rumah berkenaan, kerana mereka berpisah (bercerai); atau sekali pun tidak berpisah; atau kedua suami isteri itu meninggal dunia; atau salah seorang daraipada mereka berdua meninggal dunia; yang mana dalam keadaan kedua suami isteri itu meninggal dunia; atau salah seorang daripada mereka berdua meninggal dunia, berlaku pertelingkahan di antara waris kepada kedua-dua pihak atau pertelingkahan oleh waris kepada salah satu dari kedua pihak itu; maka kedudukan cara penyelesaian semuanya adalah serupa”*

b) Cara untuk Membuat Tuntutan Harta Sepencarian

Tuntutan harta sepencarian boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah oleh suami atau isteri atau ahli waris:

1) **semasa tuntutan poligami.**

2) **selepas perceraian.**

3) **selepas kematian pihak suami atau isteri (oleh ahli waris).**

c) Kadar Pembahagian Harta Sepencarian

Kadar pembahagian harta sepencarian adalah berdasarkan takat sumbangan yang diberikan oleh satu-satu pihak itu dan ia juga akan ditentukan oleh mahkamah berdasarkan faktor yang berikut;

1) Takat sumbangan yang dibuat oleh pihak dalam bentuk wang, harta atau kerja dalam memperoleh harta tersebut.

2) Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat kebaikan mereka bersama (usaha bersama sahaja).

3) Keperluan anak-anak yang belum dewasa dalam perkahwinan itu.

Perintah pembahagian boleh dibuat dengan berbagai-bagai cara iaitu:

1) Secara *sulh* / pengantaraan iaitu dengan cara pengakuan dan penyerahan hak

kepada satu pihak lagi seperti si suami mengaku bahawa rumah itu adalah harta sepencarian tetapi dia tidak mahu menuntut, sebaliknya melepaskan haknya terhadap rumah itu kepada bekas isteri dan anak-anaknya.

2) Secara bayaran balik – iaitu apabila diakui sebidang tanah ialah harta sepencarian tetapi si suami atau si isteri mahu memiliki terus tanah itu maka Siapa yang ingin terus memiliki tanah itu hendaklah memulangkan semula wang pihak satu lagi yang telah dibayar semasa pembelian tanah itu.

3) Secara penjualan – iaitu si suami dan si isteri tidak mahu memiliki sesuatu harta/aset tetapi mahukan bahagian masing-masing, maka mahkamah akan memerintahkan harta aset itu dijual dan pembahagian mengikut kadar sumbangan terhadap harta/aset itu.

4) Secara dibahagi dua – dalam keadaan kedua belah pihak suami dan isteri telah sama-sama menyumbang dalam memperoleh harta itu.

5) Pertimbangan mahkamah dengan mengambil kira kadar yang munasabah dan takat sumbangan pihak itu.

1.8.4.3 Fasakh

Pengertian bahasa: Batal.
Pengertian istilah: Fasakh ertinya pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu perkara yang diharuskan oleh hukum syarak.

Perkara yang Mengharuskan Tuntutan Fasakh

Di antara perkara-perkara yang mengharuskan fasakh ialah apabila suami atau isteri:

1) Tidak diketahui di mana mereka berada selama tempoh lebih dari satu tahun.

2) Tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh tiga bulan.

3) Telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih.

4) Tidak menunaikan nafkah batin tanpa sebab selama satu tahun.

5) Telah mati pucuk.

6) Telah gila selama tempoh dua tahun.

7) Sedang menghidap penyakit kusta atau penyakit kelamin yang berjangkit.

8) Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri menderita.

9) Berkawan dengan perempuan-perempuan jahat.

10) Memaksa isteri hidup secara lucah.

11) Melupuskan harta isteri.

12) Menghalang isteri menunaikan kewajipan agama.

13) Tidak berlaku adil kepad isteri-isterinya mengikut hukum syarak.

14) Tidak menyetubuhi isteri dengan sengaja walaupun empat bulan telah berkahwin.

15) Dan apa-apa alasan lain yang diiktiraf hukum syarak.

1.8.4.4 Nikah Kanak-kanak atau Bawah Umur

Kenyataan Mufti Wilayah Persekutuan:

Hukum perkahwinan kanak-kanak hendaklah mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan di dalam sesebuah negara. Sekiranya hakim mengesahkannya, maka perkahwinan kanak-kanak yang telah menepati syarat-syarat dan rukunnya adalah sah.

Namun, jika undang-undang menetapkan had umur yang tertentu bagi seseorang untuk berkahwin, maka hal ini adalah wajib dipatuhi dan mengingkarinya boleh memberikan kuasa pada hakim untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas pelakunya.

Di sini dengan tegas pendapat dan cadangan dijelaskan dalam isu ini, antaranya:

1) Perkahwinan kanak-kanak kecil dari sudut hukum syarak, jika menepati syarat dan rukun yang telah ditetapkan adalah **sah** berdasarkan nas al-Quran dan

Sunnah. Kitab-kitab feqah dalam empat mazhab sendiri pun telah menyebut isu ini dan mengiyakannya. Inilah pendapat jumhur fuqaha'.

2) Melihat kepada kitab hadis dan sejarah yang sahih jelas menunjukkan berlakunya perkahwinan kanak-kanak.

3) Memahami sesebuah isu dan realiti setempat dan keadaan persekitaran perlu diambil kira dalam mengemukakan pendapat dan hukum.

4) Kerajaan boleh dan perlu menggubal undang-undang yang lebih meraikan Maqasid Syariah dan menggabungkan antara nas syarak serta maslahah, iaitu institusi keluarga yang penuh belas kasihan dan cinta. Justeru kerajaan berkuasa untuk menetapkan polisi mengehadkan umur minimum perkahwinan kerana ia termasuk di bawah kategori *taqyid al-mubah* (mengikat perkara yang harus dengan suatu maslahat) bagi menegakkan keadilan dan bukanlah bertujuan untuk mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan. Kaedah ini menjadi asas dan sudah menjadi polisi beberapa negara Islam seperti Jordan, Syria, dan termasuk negeri-negeri di Malaysia dan disokong oleh para ulama semasa seperti Syeikh Mustafa Siba'ie dan Syeikh Dr. Muhammad al-Zuhaily bahawa penetapan had umur minimum perkahwinan menepati tujuan sebenar pensyariatan nikah. Syeikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani', salah seorang anggota Majlis Ulama' Kanan Saudi juga berpandangan bahawa perkahwinan antara Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Aisyah RA tidak sepatutnya dijadikan alasan

untuk mewajarkan perkahwinan anak gadis bawah umur. Pandangan beliau ini sebagai reaksi kepada perkahwinan seorang gadis berumur 12 tahun dengan seorang lelaki berumur 80 tahun di Buraidah, Arab Saudi. Dr. Muhammad Uqlah dalam kitab *Nizam al-Usrah fi al-Islam (*2/16) menyebut: "*Islam tidak menggalakkan perkahwinan remaja yang muda dengan wanita yang amat tua. Begitu juga, wanita muda dengan syeikh yang amat tua. Ini bertujuan menjaga kemaslahatan kedua-duanya dari sudut hubungan kelamin.*" *Uruf* masa kini amat berbeza dengan masa terdahulu dan juga *uruf* tempatan Malaysia berbeza dengan sebahagian negara lain.

5) Hendaklah memberi kefahaman yang mendalam kepada pasangan yang ingin berkahwin berkenaan maksud, tujuan, cabaran dan tuntutan dalam perkahwinan. Laporan bersama yang dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar dan United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2005 pula membezakan antara umur baligh dan kelayakan fizikal dari satu sudut dengan kematangan dan kelayakan untuk mengurus urusan kehidupan dari sudut yang lain. Alam rumahtangga memerlukan kedua-dua suami isteri mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi, dan perkahwinan kanak-kanak tidak memenuhi syarat ini.

6) Meraikan *uruf* dan adat setempat yang tidak bercanggah dengan syariat seperti kaedah yang masyhur '**الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**' yang membawa maksud: *"Adat itu boleh menjadi hukum"* boleh diambil kira. Justeru, akta dan

enakmen yang diwujudkan pada peringkat pusat dan negeri perlu diambilkira dalam membahas.

7) Ini juga mengambil kira kaedah fekah yang menyebut:

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيِّرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Bermaksud: *Tidak diingkari berlakunya perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan tempat.*

Imam Ibn al-Qayyim di dalam kitabnya l'laam al-Muwaqqi'in menyebut:

أنَّ الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والأحوال

Bermaksud: *Sesungguhnya fatwa itu berbeza dengan berbezanya masa, tempat, adat setempat, dan juga keadaan tertentu*.

8) Isu ini (perkahwinan kanak-kanak) bukanlah termasuk dalam perkara *tsawabit* yang tidak boleh berubah seperti akidah, solat, dan seumpamanya. Bahkan ia termasuk di bawah perkara *al-mutaghayyirat* iaitu perkara *furuk* (cabang) yang boleh berubah dengan

mengambil kira situasi semasa dan setempat.

9) Justeru, sekiranya pemerintah di atas rasional dan kebijaksanaannya, setelah mengambil kira pandangan para agamawan berkenaan sesuatu isu, menetapkan suatu keputusan yang difikirkan lebih mendatangkan maslahah kepada rakyat, maka kita sebagai masyarakat awam dituntut untuk mengikutinya. Ini berdasarkan kaedah:

تَصرُّفُ الإمَام عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمصْلَحة

Bermaksud: *Tindakan (urus tadbir) pemerintah ke atas rakyat adalah terikat dengan maslahah*.

10) Keharusan perkahwinan perlu dilihat kepada kes yang khusus dan tertentu. Contohnya, dalam kes perkahwinan remaja yang sudah terlanjur dan khuatir mengandung luar nikah yang boleh menyebabkan anak tersebut ternafi nasabnya. Justeru, wali hendaklah memainkan peranan penting dan mengetahui sebarang bentuk risiko agar kemaslahatan perempuan yang berkahwin terbela dengan sebaiknya.

11) Tanggungjawab wali perlu dilihat dengan lebih insaf dan adil atas sesebuah perkahwinan supaya tidak menzalimi kanak-kanak tersebut. Kami cadangkan terdapatnya satu keputusan kesepakatan

dari kaum keluarga wanita dan kebenaran daripada qadi atau hakim syar'ie.

12) Tanggungjawab dan memberi saranan dari semasa ke semasa berkenaan dengan *mu'asyarah* (bergaul) dengan baik perlu dipertingkatkan. Pemantauan amat perlu.

13) Jika sekiranya berlaku perkahwinan, maka hak kanak-kanak untuk belajar dan mendapat pendidikan mesti diberikan khususnya pengetahuan tentang ilmu fardhu ain yang berkait dengan kesihatan dan kebersihan diri, dan ilmu Munakahat yang terkait dengan hak-hak suami isteri antara satu dan lain. Sesungguhnya perkahwinan itu adalah tanggungjawab yang terlalu besar sekalipun bagi orang yang sudah dewasa. Meletakkan amanah kepada seseorang yang tidak mampu untuk menanggungnya atas faktor fizikal, mental dan emosi adalah satu bentuk kezaliman yang boleh merosakkan kerukunan rumah tangga suatu hari nanti seperti fenomena perceraian, ibu tunggal, tuntutan *fasakh* dan fenomena *nusyuz*.

1.8.4.5 Kedudukan Anak Angkat

Secara umumnya anak angkat adalah anak yang bukan terhasil dari nasab keturunan seseorang itu sendiri. Dari sudut anak tersebut secara nasabnya adalah anak kepada orang lain namun diambil sebagai anak angkat kerana beberapa sebab tertentu seperi contoh pasangan yang sudah lama berkahwin namun tidak dikurniakan anak dan sebagainya.

Dari sudut undang-undang setempat, Malaysia secara umumnya membenarkan pengambilan anak angkat. Ini seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253).

Manakala di sisi Islam, pengambilan anak angkat ini disebut sebagai التَّبَنِّي yang bermaksud seseorang itu mengambil anak orang lain sebagai anaknya. Begitu juga istilah lain yang hampir sama dengannya yang disebut sebagai إِدْعَاء. Ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah SWT dalam surah Surah al-Ahzaab (33) ayat (4):

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ... ﴿٤﴾

Maksudnya: … *dan Ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu, sebagai anak kamu sendiri … (4)*

Sebahagian ulama tafsir menyebutkan bahawa sebab turunnya ayat ini adalah tatkala Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsy RA yang merupakan bekas isteri kepada Zaid bin Haritsah, kemudian ada suara-suara sumbang dari kalangan musyrikin yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah berkahwin dengan isteri kepada anaknya sendiri. Lalu turunlah firman Allah SWT yang menjelaskan bahawa anak orang lain yang kita dakwa sebagai anak kita, hakikatnya bukanlah anak kandung kepada kita.

Justeru di sisi syarak, hukum mengambil anak angkat dalam makna menasabkan anak angkat itu

kepada bapa angkat dan menjadikan anak angkat mewarisi harta peninggalan bapa angkat adalah haram. Ini kerana, Islam hanya mengiktiraf perkara tersebut menerusi hubungan melalui nasab semata-mata.

a) Hukum Menasabkan (membin atau Membintikan) Anak Angkat Kepada Bapa Angkat

Merujuk kepada sirah Rasulullah SAW, baginda sendiri diketahui pernah mengambil seorang anak angkat dan menasabkan anak tersebut kepada diri baginda iaitu Zaid bin Haritsah RA. Bahkan pada awalnya, para sahabat Rasulullah SAW memanggil Zaid sebagai Zaid bin Muhammad.

Para ulama menjelaskan bahawa ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliah dan Rasulullah SAW mengambil Zaid sebagai anak angkat sebelum baginda dimuliakan Allah SWT sebagai seorang Rasul. Kemudiannya perbuatan menasabkan anak angkat kepada bapa angkat dilarang oleh Allah SWT seperti yang disebutkan menerusi firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab (33) ayat (5):

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ

٥ ...

Maksudnya: *Panggilah anak-anak angkat itu dengan ber"bin"kan kepada bapa-bapa*

mereka sendiri; cara itulah yang lebih adil di sisi Allah … (5)

Maka bermula dari penurunan ayat ini Zaid bin Haritsah kemudiannya dinasabkan semula dengan nama bapa kandungnya iaitu Haritsah.

Demikian juga larangan hal ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari (6766), daripada Saad bin Abi Waqqas RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

مَنِ ادَّعَى إِلَى أَبٍ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Bermaksud: *Barangsiapa yang mendakwa sebagai anak kepada bapa yang bukan bapa kandungnya dalam keadaan dia mengetahui bahawa dia sebenarnya bukan bapa kandungnya, maka haram ke atas dirinya itu syurga.*

b) Batas Pergaulan Anak Angkat dengan Ibu Bapa Angkat

Antara isu yang penting berkenaan dengan pengambilan anak angkat ini adalah berkenaan dengan batasan pergaulan dan perhubungan sebaik sahaja anak ini mencecah usia baligh. Dari sudut hubungan anak angkat perempuan dengan bapa angkat dan juga anak angkat lelaki dengan ibu angkat. Secara asasnya, anak angkat yang telah sampai usia baligh yang berlainan jantina dengan ibu bapa angkat mereka merupakan

ajnabi (orang asing) kepada mereka. Ini kerana mereka pada umumnya tidak mempunyai hubungan nasab (keturunan) dengan ibu bapa angkat mereka.

Dalam isu ini, perlulah mempunyai kejelasan berkenaan pengertian mahram terlebih dahulu.

Pengertian Mahram dari Segi Bahasa: berasal dari perkataan "*Harama*" (حَرَمَ) yang bermaksud terlarang.

Pengertian Mahram dari Segi Istilah: Individu yang diharamkan untuk seseorang berkahwin dengannya sama ada disebabkan hubungan rahim atau kerabat.

Mahram hanya berlaku menerusi tiga perkara iaitu nasab, susuan, dan juga *musaharah* (perkahwinan). Justeru, setiap individu yang tidak ada sebarang hubungan pertalian menerusi ketiga-tiga sebab ini adalah bukan mahram bagi seseorang dan membawa kepada banyak implikasi hukum.

Sekiranya mereka telah mencapai usia baligh, maka ada beberapa implikasi batas perhubungan dengan ibu bapa angkat mereka iaitu:

1) Sekiranya anak angkat itu seorang perempuan, maka dia wajib menutup seluruh auratnya kecuali muka dan tapak tangannya di hadapan bapa angkat.

2) Dia tidak boleh untuk bersentuhan kulit dengan bapa angkat tersebut.

3) Dia juga tidak boleh untuk berdua-duaan di sesuatu tempat tanpa ada mahram bagi lelaki atau mahram bagi dirinya. Keadaan ini sama juga sekiranya anak angkat tersebut merupakan seorang lelaki dengan ibu angkatnya.

1.8.4.6 Kedudukan Anak Tidak Sah Tarafnya

Perkahwinan yang tidak didaftarkan di bawah undang-undang berkenaan dianggap tidak sah dari segi undang-undang meskipun ia sah dari sudut agama dan budaya. Kesannya, anak yang lahir dari perkahwinan seperti itu walaupun sah dari sudut agama dan budaya iaitu bukan anak zina atau anak luar nikah, namun ia tetap merupakan anak tak sah taraf di sisi undang-undang.

Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang bermuzakarah pada 10 Jun 2003 bersetuju mendefinisikan anak tak sah taraf seperti berikut:

1) Anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan daripada persetubuhan syubhah.

   Persetubuhan syubhah ialah ketika mana seorang lelaki meniduri seorang perempuan yang dia menyangka bahawa itu adalah isterinya lalu menyetubuhinya sedangkan dia tidak tahu bahawa perempuan itu bukanlah isterinya

2) Anak dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) mengikut takwim *qamariah* (berasaskan bulan iaitu kalendar Hijrah) daripada tarikh akad nikah. Walau bagaimanapun, Jawatankuasa Fatwa dalam mesyuaratnya

pada 27 Julai 2004 telah mengubah ayat "daripada tarikh akad nikah" menjadi "daripada tarikh tamkin" (setubuh) dengan tujuan untuk memperjelaskan lagi bahawa tempoh 6 bulan 2 saat (lahzah) yang dimaksudkan dalam fatwa sebelumnya tidak bermula pada waktu akad nikah dilakukan tetapi sebaliknya bermula pada ketika terbuka kemungkinan berlaku persetubuhan antara suami isteri berkenaan.

a) Kaedah Menasabkan Anak Tidak Sah Taraf

Jika seorang perempuan Islam bersekedudukan tanpa nikah, sama ada dengan lelaki Islam atau lelaki bukan Islam dan melahirkan anak, maka anak itu hendaklah dibin atau dibintikan Abdullah atau lain-lain nama "*Asma' al-Husna*" berpangkalkan Abdul. Seorang anak tak sah taraf atau anak luar nikah tidak wajar dibin atau dibintikan kepada ibu anak tersebut kerana ini mungkin boleh menimbulkan masalah sosial dan kesan psikologi kepada kanak-kanak itu. Oleh yang demikian anak tersebut dibin atau dibintikan kepada Abdullah atau lain-lain nama "*Asma' al-Husna*" berpangkalkan Abdul.

b) Kaedah Menasabkan Anak Pungut

Seseorang anak yang dijumpai terbiar atau anak pungut yang tidak diketahui asal usulnya hendaklah dibin atau dibintikan Abdullah, dan jika nama Abdullah bersamaan dengan orang yang memelihara anak itu, maka boleh dipilih nama "Asma' al-Husna" lain yang berpangkalkan Abdul seperti Abdul Rahman dan Abdul Rahim.

BAB 9
TALAK

1.9 TALAK

1.9.1 Pengertian Talak

Pengertian dari Segi Bahasa: Lepas dan terlepas.
Pengertian dari Segi Istilah: Melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan seumpamanya.

1.9.2 Dalil dan Hukum Pensyariatan Talak

Sebagaimana dalam al-Quran, firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat (229):

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ ... ﴿٢٢٩﴾

Maksudnya: *Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik … (229)*

Jumhur ulama bersepakat tentang pensyariatan talak.

1.9.3 Rukun Talak

1) *Mutalliq* - suami.

2) *Al-Mahallun* - tempat talak iaitu isteri.

3) *Al-Qasad* - diucapkan lafaz talak itu bagi maknanya.

4) *Al-Wilayah* - ada pemiliknya (kuasa) suami ke atas isteri itu.

5) *Sighah* – lafaz.

1.9.4 Lafaz Talak

Lafaz talak terbahagi kepada dua:

1) Lafaz Talak yang Jelas (Sarih)

Lafaz talak yang jelas dan nyata tidak dapat diandaikan kepada maksud yang lain. Terdapat beberapa lafaz atau perkataan yang jelas digunakan dalam hal ini iaitu talak, cerai, lepas atau pisah dan kata terbitan daripada kalimah ini, seperti “engkau diceraikan” atau “engkau ditalakkan” atau “aku menceraikanmu”, “aku terpisah daripadamu” atau “aku lepaskan engkau”.

2) Lafaz Talak yang Tidak Jelas (Kinayah)

Lafaz kinayah ialah suatu lafaz yang boleh membawa maksud talak dan boleh juga membawa erti yang lain. Lafaz itu haruslah dilihat hubungannya dengan suasana sebelum dan sesudahnya serta tanda-tanda (*qarinah*) yang mempertegaskan erti yang dimaksudkan dan juga niat pihak suami.
Antara contoh lafaz talak secara kinayah atau kiasan adalah “Engkau tiada apa-apa lagi denganku”, “Engkau berasingan denganku”, “Engkau terputus

hubungan denganku", "Kembalilah kepada keluargamu" atau "Pergi jauh daripadaku".

Perkataan-perkataan atau lafaz-lafaz seperti di atas bergantung pada niat suami yang melafazkannya itu. Jika dia berniat menceraikan isterinya, maka terjadilah perceraian. Sebaliknya, jika dia tidak berniat menceraikan isterinya, lafaz tersebut tidak memberi kesan perceraian.

Hukum lafaz talak yang jelas (Sarih) dan lafaz kiasan (Kinayah)

a) Penceraian dengan lafaz talak yang jelas (Sarih) menyebabkan jatuh talak samada berniat talak atau pun tidak. Ini kerana lafaz yang nyata dan maksud yang muktamad menunjukkan talak tidak perlu kepada niat ketika ia dilafazkan.

b) Penceraian dengan lafaz talak kiasan (Kinayah) walaupun sering digunakan untuk maksud talak seperti "engkau haram atasku", tidak menyebabkan jatuh talak melainkan apabila suami bermaksud menceraikan. Jika suami bermaksud yang lain selain talak, maka tidak jatuh talak ke atas isterinya.

1.9.5 Jenis Talak

Perempuan yang dicerai akan berada dalam satu daripada tiga keadaan berikut:

1) **Talak Sunni**

Talak Sunni ialah talak ketika isteri dalam keadaan bersih daripada haid dan nifas serta tidak disetubuhi oleh suaminya lagi dalam tempoh tersebut.

Hukumnya adalah harus dan jatuh talaknya. Talak ini bertepatan dengan ajaran syarak bagi suami yang

terpaksa menjatuhkan talak, sama ada talak satu, dua atau talak tiga serentak.

Sunat bagi suami menceraikan isterinya dengan talak satu atau talak dua dalam satu tempoh suci supaya suami boleh rujuk kepada isterinya apabila berasa menyesal.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah at-Talaaq (65) ayat (1):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ ...

١

Maksudnya: *Wahai Nabi! Apabila kamu - (engkau dan umatmu) - hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan idahnya, dan hitunglah masa idah itu (dengan betul), serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhan kamu… (1)*

Memulakan idahnya bermaksud waktu suci daripada haid. Hal ini adalah kerana semasa haid tidak dikira sebagai tempoh idah.

2) **Talak *Bid'i***

Talak bid'i ialah talak ketika isteri dalam keadaan haid atau nifas, ataupun dia dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi oleh suaminya. Hukumnya adalah haram dan berdosa kerana bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan. Talak tetap jatuh. Walau

bagaimanapun suami sunat rujuk semula isterinya. Sebab pengharaman ialah kerana memudharatkan isteri disebabkan panjangnya tempoh idah kerana waktu haid tidak termasuk dalam idah. Haram menceraikan isteri yang disetubuhi ketika sucinya kerana kemungkinan isterinya akan mengandung. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah at-Talaaq (65) ayat (1):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ
بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Maksudnya: *Wahai Nabi! Apabila kamu - (engkau dan umatmu) - hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan idahnya, dan hitunglah masa idah itu (dengan betul), serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhan kamu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai idahnya), dan janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah (maka janganlah kamu melanggarnya); dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan*

hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya. (Patuhilah hukum-hukum itu, kerana) engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan, sesudah itu, sesuatu perkara (yang lain). (1)

3) **Talak Bukan Dari Talak *Sunni* Ataupun *Bid'i***

Situasi ini melibatkan perceraian bagi perempuan yang seperti berikut:

1) Masih kecil yang belum datang haid.

2) Telah putus haid.

3) Mengandung yang nyata.

4) Tidak pernah disetubuhi oleh suami.

5) Meminta cerai secara khuluk

Hukumnya harus dan jatuh talaknya. Ia tidak haram kerana tidak menyebabkan kemudaratan kepada isteri. Isteri masih kecil dan perempuan yang putus haid, mereka beridah dengan kiraan bulan.

Oleh itu, mereka tidak menanggung tempoh idah yang lebih panjang. Isteri yang mengandung idahnya sehingga melahirkan anak. Begitu juga isteri yang bercerai dengan tebus talak (khuluk), kerana perbuatan menebus diri daripada suami dengan harta menunjukkan keinginannya untuk bercerai dan kerelaannya menunggu tempoh idah yang panjang.

1.9.6 Talak Secara Biasa dan Khuluk

1) **Talak Secara Biasa**

   Talak yang berlaku dengan kehendak suami. Ia menepati hukum talak sebelum ini.

2) **Talak Secara Khuluk**

   Talak yang berlaku dengan kemahuan isteri dan nekad untuk bercerai. Oleh itu, ia disyariatkan untuk menebus diri daripada suaminya dengan memberikan suatu kadar mas kahwin yang dipersetujui bersama.

BAB 10
KHULUK (TEBUS TALAK)

1.10 KHULUK (TEBUS TALAK)

1.10.1 Pengertian Khuluk (Tebus Talak)

Pengertian dari Segi Bahasa: Mencabut atau menanggalkan.

Pengertian dari Segi Istilah: Penceraian antara suami isteri dengan lafaz khuluk. Kedua-dua lafaz tertentu dikaitkan dengan bayaran tertentu.

Contoh:

Isteri berkata kepada suaminya: *"Aku talak engkau dengan tebus talak sebanyak seriu ringgit"*

Suaminya berkata: *"Aku talak engkau dengan bayaran tersebut".*

Khuluk disyariatkan bagi memenuhi keperluan isteri maksudnya isteri menebus dirinya agar dibebaskan oleh suaminya dengan cara mengembalikan mas kahwin yang telah meraka sepakati sebelum ini kepada suaminya.

Khuluk adalah salah satu bentuk talak kerana ia adalah perceraian yang berlaku dengan adanya tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya.

1.10.2 Dalil Pensyariatan Khuluk (Tebus Talak)

Khuluk disyariatkan adalah berpandukan ayat al-Quran dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 229:

... فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Maksudnya: *Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa - mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (229)*

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (5273), daripada Abdullah bin Abbas RA:

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ أَتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولَا دِينٍ، ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفْرَ في الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَرُدِّينَ عليه حَدِيقَتَهُ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Bermaksud: *Sesungguhnya isteri Thabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya saya tidak mengaibkan akhlak dan agama (suami saya Qais), tetapi saya tidak menyukainya dan tidak mahu hidup bersamanya menyebabkan saya melakukan maksiat (atau kerana kebencian yang bersangatan akan mendorongnya menzahirkan kekufuran supaya terfasakh perkahwinan)," maka Rasulullah bersabda, "mahukah kamu kembalikan kepadanya kebun (yang dijadikan maharmu)." kemudian Baginda bersabda (kepada suaminya), "terimalah kembali kebun itu, dan cerailah dia satu talak.*

1.10.3 Hukum Khuluk (Tebus Talak)

1) Hukum khuluk adalah harus. Ia tidak berlaku melainkan dengan tebusan yang berbentuk harta dari isteri kepada suami. Jika harta tebus talak itu dimaklumi dan disebut, maka ia wajib diserahkan sedemikian. Jika tidak ditentukan secara khusus, khuluk tetap sah dan suami wajib diberikan mas kahwin *mitsil*.

   Mahar *mitsil* ialah harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar pada kebiasaannya sepadan dengannya. Iaitu mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara perempuan yang telah berkahwin lebih dahulu dan hendaklah yang dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya disamping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi rupa parasnya, pendidikan, agama, akhlak, status sosialnya dan sebagainya.

2) Jika suami menggunakan lafaz khuluk tanpa menyebut sebarang tebusan malah tidak memikirkannya sama sekali, ia adalah talak biasa secara kiasan dengan lafaz khuluk. Oleh itu, ia termasuk dalam jenis talak kiasan dan jatuh talak sebagai talak rajie.

3) Khuluk tidak jatuh ke atas isteri yang belum baligh dan tidak berakal kerana tidak berkelayakan untuk membuat sebarang keputusan dan sebarang urusan. Tetapi jika suami yang menceraikannya secara khuluk maka talak tetap jatuh sebagai talak rajie yang biasa dan dia tidak berhak mendapat sedikit pun daripada mas kahwinnya.

4) Jika suami menceraikan isterinya secara khuluk, isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri. Suami

tidak lagi mempunyai sebarang kuasa terhadapnya dan tidak boleh rujuk kepadanya dalam tempoh idah sebagaimana talak biasa. Hal ini kerana khuluk merupakan talak yang tidak boleh dirujuk. Suami hanya boleh memiliki bekas isterinya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru.

5) Suami boleh menceraikan isteri dengan kaedah khuluk, samada ketika haid atau ketika suci yang telah disetubuhi.

6) Hukum khuluk makruh jika dilakukan tanpa tujuan yang dibenarkan syarak.

7) Hukum khuluk menjadi haram jika suami menzalimi isteri supaya isteri meminta khuluk.

1.10.4 Rukun Khuluk (Tebus Talak)

1) Suami.

2) Isteri.

3) Bayaran ganti rugi yang dipersetujui.

4) Lafaz khuluk.

1.10.5 Syarat-syarat Khuluk (Tebus Talak)

1) Perasaan benci timbul daripada isteri, Khuluk hanya dibenarkan apabila isteri membenci suaminya atas sebab-sebab tertentu dan menuntut perceraian. Sekiranya perasaan benci lahir daripada suami, maka suami tidak boleh menebus talak daripada isterinya, sebaliknya boleh terus melafazkan talak sekiranya bimbang berlaku pergaduhan yang boleh mendatangkan keburukan.

2) Isteri tidak dibenarkan menebus talak kecuali berada dalam keadaan darurat seperti suami tidak mahu menunaikan perintah Allah setelah disuruh ataupun isteri tidak dapat menunaikan kewajipannya dengan baik terhadap suaminya.

3) Suami tidak boleh menyakiti hati isteri sehingga menyebabkan isteri terpaksa menebus talak daripadanya. Sekiranya perkara sedemikian berlaku, suami tidak berhak mengambil apa-apa pun daripada isteri sebagai tebusan kerana perbuatan suami itu dianggap sebagai maksiat.

4) Mengikut aturan-aturan khuluk seperti berikut:

   a) Harta yang diambil suami sebagai tebusan digalakkan tidak melebihi mas kahwin yang diberkanya kepada isteri.

   b) Wanita yang dikhulukkan oleh suaminya mestilah menjalani tempoh *'iddah* selama satu kali haid.

   c) Suami yang menceraikan isteri dengan cara khuluk, tidak boleh merujuk kembali dengan isterinya semasa tempoh *'iddah* dan suami boleh merujuk dengan isterinya dengan cara akad yang baru.

   d) Bapa boleh menebus talak bagi anak perempuannya yang masih kecil sebagai gantian kepada anaknya yang masih belum matang.

1.10.6 Cara Khuluk (Tebus Talak)

1) Bayaran tebus talak bergantung kepada persetujuan suami isteri yang hendak berpisah.

   Contoh lafaz khuluk suami: *"Aku ceraikan engkau dengan bayaran sebanyak RM2000*.
   Isteri terus menjawab: *"Saya terima".*

   Contoh lafaz khuluk isteri: *"Ceraikan aku dengan bayaran RM2000".*
   Suami jawab: *"Saya ceraikan engkau dengan bayaran tersebut".*

2) Bayaran khuluk boleh dibuat dengan mata wang atau barang-barang lain yang halal, suci, dan berharga seperti rumah, sawah, kebun atau lain-lain yang bermanfaat dan berharga.

3) Tebus talak tidak boleh dipaksa oleh orang lain. Jika pihak suami berkeras hati tidak mahu melakukan khuluk, pihak kadi hendaklah bertindak mengikut lunas-lunas yang dibenarkan oleh syarak.

4) Khuluk tidak mengurangi bilangan tiga talak kepunyaan suami terhadap isteri itu.

5) Khuluk boleh dijatuhkan pada bila-bila masa sama ada ketika suci ataupun tidak kerana ia adalah atas kehendak isteri tersebut.

1.10.7 Hikmah Khuluk (Tebus Talak)

1) Mengelakkan isteri nusyuz kepada suami.

2) Penghormatan kepada kaum perempuan kerana mereka mempunyai hak untuk bertindak mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak.

3) Memberi keinsafan kepada suami supaya menyedari kesilapan dan kesalahannya terhadap isteri demi kebaikan masa depan.

1.10.8 Kesan dan Akibat melakukan Khuluk (Tebus Talak)

1) Tidak boleh rujuk (akad baru).

2) Mengurangkan bilangan talak (suami).

3) Isteri mesti mengeluarkan bayaran.

4) Isteri tidak mendapat nafkah kecuali jika hamil.

BAB 11
LI'AN

1.11 *LI'AN*

1.11.1 Pengertian *Li'an*

Pengertian dari Segi Bahasa: Laknat.
Pengertian dari Segi Istilah: Sumpah suami yang disertakan dengan laknat dari Allah SWT untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau menafikan nasab.

1.11.2 Cara Suami Melakukan *Li'an*

1) Seseorang suami menuduh isterinya berzina akan menerima hukuman qazaf melainkan dia membuktikan dengan empat orang saksi, termasuk dirinya sendiri.

2) *Li'an* dilakukan dengan suami berkata di hadapan hakim dan khalayak ramai, dan sunat khalayak ini terdiri daripada ketua-ketua masyarakat dan orang soleh dalam kalangan mereka. Ia juga hendaklah dilakukan di dalam masjid, di tempat yang tinggi seperti mimbar dan yang seumpamanya.

3) Suami hendaklah berkata, "aku bersaksi dengan nama Allah bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang benar tentang tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama si anu. Dan anak ini (jika isteri mempunyai anak zina, ataupun sedang mengandung) ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku".

4) Suami dikehendaki mengulanginya sebanyak empat kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama

maka suami hendaklah menunjuk dengan tangannya ke arah isteri tersebut.

5) Kemudian pada kali yang kelima, selepas hakim memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta, suami hendaklah berkata, “laknat Allah akan menimpaku jika aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta”.

1.11.3 Hukum dan Kesan Perbuatan *Li’an* Suami

1) Suami tidak dikenakan hukuman qazaf.

2) Isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud kecuali dia juga melakukan *li’an*.

3) Hubungan perkahwinan terputus.

4) Anak zina dinafikan nasabnya daripada suami jika suami menyebut penafiannya ketika melafazkan *li’an*. Anak zina itu dinasabkan kepada ibunya.

5) Suami isteri itu diharamkan bersatu semula selama-lamanya.

1.11.4 Cara Isteri Melakukan *Li’an*

1) Isteri hendaklah berkata, “aku bersaksi dengan nama Allah bahawa si anu (suami) itu orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadap aku”.

2) Isteri dikehendaki mengulanginya sebanyak empat kali. Sekiranya suami ada bersama-sama, maka isteri hendaklah menunjuk dengan tangannya ke arah suami tersebut.

3) Kemudian pada kali yang kelima, isteri berkata, “laknat Allah akan menimpaku jika dia dalam kalangan orang yang benar”.

4) Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, hukuman hudud kerana berzina digugurkan.

1.11.5 Syarat-syarat *Li’an*

1) Tuduhan berzina dilakukan terlebih dahulu sebelum *li’an*.

2) Suami melakukan *li’an* terlebih dahulu sebelum isteri.

3) Kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan *li’an*. Jika salah seorang menukar lafaz penyaksian dengan lafaz lain seperti aku bersumpah atau dia menukarkan perkataan laknat dengan perkataan murka atau sebaliknya, *li’an* tersebut tidak sah. Ini kerana lafaz *li’an* diterangkan dengan jelas dalam al-Quran al-Karim dan mesti digunakan semasa melakukan *li’an*.

4) Kelima-lima lafaz sumpah yang diucapkan oleh suami dan isteri itu hendaklah berturutan. Tidak harus berlaku tempoh yang lama di antaranya yang dianggap tidak berturutan pada pandangan umum.

5) Hakim wajib menasihati suami dan isteri dan mengingatkan mereka akan perbuatan dusta dan akibatnya. Contohnya, hakim berkata, “perhitungan diri kamu berdua terserah kepada Allah. Seorang daripada kamu telah berbohong, adakah sesiapa diantara kamu yang ingin menarik kata-katanya?”

BAB 12
ZIHAR

1.12 ZIHAR

1.12.1 Pengertian Zihar

Pengertian dari Segi Bahasa: Zihar diambil daripada perkataan al-Zahru yang bermaksud ‘belakang’ apabila suami berkata kepada isterinya, “bagiku engkau seperti belakang ibuku”.

Pengertian dari Segi Istilah: Apabila seorang suami menyamakan isterinya dari sudut pengharaman dengan seorang daripada mahramnya seperti ibu dan adik-beradik perempuannya.

1.12.2 Dalil dan Hukum Zihar

Firman Allah SWT dalam Surah al-Mujaadalah (58) ayat (2):

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ
أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ
لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ
لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢

Maksudnya: *Orang-orang yang "ziharkan" isterinya dari kalangan kamu (adalah orang-orang yang bersalah, kerana) isteri-isteri mereka bukanlah ibu-*

ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka (dengan melakukan yang demikian) memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan (ingatlah), sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. (2)

Hal ini menunjukkan bahawa zihar merupakan perkara haram dan termasuk daripada dosa besar di sisi Allah SWT.

1.12.3 Lafaz Zihar

1.12.3.1 Lafaz Zihar Nyata

Lafaz yang tidak membawa makna lain selain zihar. Contohnya suami berkata kepada isterinya, “bagiku engkau seperti belakang ibuku”, atau “padaku engkau seperti belakang ibuku”.

Apabila suami berkata demikian, bermakna suami telah menziharkan isterinya, sama ada dengan niat ataupun tidak selagi mana si suami dalam keadaan berakal dan sedar makna ucapan yang diungkapkan.

1.12.3.2 Lafaz Zihar Kiasan

Lafaz yang boleh diandaikan membawa makna zihar dan bukan zihar. Contohnya suami berkata kepada isterinya, “bagiku engkau seperti ibu dan adik-beradik perempuanku”, atau “belakang engkau seumpama emak dan adik perempuanku”.

Apabila seorang suami berkata demikian maka makna ungkapan tersebut adalah bergantung kepada makna yang dimaksudkannya. Justeru ia adalah zihar jika suami yang mengungkapkannya bermaksud demikian. Sebaliknya, jika seorang suami bertujuan menyamakan isterinya dengan ibu dan adik-beradik perempuannya dari sudut kemuliaan dan penghormatan maka ia tidak dianggap zihar.

1.12.3.3 Kesan Perbuatan Zihar

1) Jika ungkapan zihar diikuti dengan lafaz talak maka hukum zihar termasuk dalam hukum talak. Dalam hal ini, zihar tidak membawa sebarang kesan kerana lafaz talak seolah-olah telah mentafsirkan zihar tersebut. Oleh itu, hukum zihar terbatal dan hukum talak sahaja yang diambil kira.

2) Jika lafaz zihar itu tidak diikuti dengan talak atau sebarang perkara yang memutuskan ikatan perkahwinan, maka perbuatan suami itu dianggap menarik kembali kata-katanya serta bertentangan dengan kata-kata tersebut. Oleh itu, suami perlu membayar kafarah dengan segera.

1.12.3.4 Kafarah Zihar

1) Memerdekakan seorang hamba yang Mukmin yang tiada sebarang kecacatan yang boleh menjejaskan usaha dan kerjayanya, seperti sangat tua atau tiada satu anggota badan seperti kaki.

2) Jika tiada hamba sebagaimana hari ini atau suami tidak mampu memerdekakannya hamba, maka hendaklah dia berpuasa selama dua bulan *qamariah* (bulan hijrah) secara berturut-turut.

3) Jika suami tidak mampu berpuasa atau tidak berdaya meneruskannya berturut-turut kerana penyakit atau tua, dia hendaklah memberi makanan kepada 60 orang miskin setiap orang secupak makanan asasi sesebuah negara.

1.12.3.5 Kafarah Zihar Perlu Disegerakan

Suami yang menziharkan isterinya dituntut menunaikan kafarah zihar dengan segera. Dia tidak halal dan hukumnya haram menyetubuhi isterinya selagi mana-mana kafarah yang termampu itu belum disempurnakan.

BAB 13
ILA'

1.13 *ILA'*

1.13.1 Pengertian *Ila'*

Pengertian dari Segi Bahasa: Sumpah.
Pengertian dari Segi Istilah: Suami yang mempunyai hak talak bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau dalam tempoh yang melebihi empat bulan.

1.13.2 Dalil dan Hukum *Ila'*

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ
فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ
ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧

Maksudnya: *Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh empat bulan. Setelah itu jika mereka kembali (mencampurinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (226) Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak (menceraikan isteri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha mengetahui. (227)*

Dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'* (2/556), daripada Ali RA:

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

Bermaksud: *"Apabila suami melakukan ila' kepada isterinya, tidak jatuh walaupun telah berlalu empat bulam sehinggalah suami membuat keputusan sama ada menceraikannya ataupun menggauli isterinya semula."*

Sememangnya sumpah untuk meng-*ila'* para isteri adalah termasuk dalam dosa-dosa besar yang perlu dijauhi oleh semua suami.

Sekiranya si suami telah bersumpah *ila'* terhadap isterinya, suami itu perlu membayar kafarah bagi menebus semula sumpah yang telah dilafazkannya. Firman Allah SWT dalam Surah al-Maa'idah (5) ayat 89:

... فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ ... ٨٩

> **Maksudnya:** … *Maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat (menunaikan denda yang tersebut), maka hendaklah ia berpuasa tiga hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. … (89)*

Apabila suami bersumpah tidak akan menyetubuhi isterinya tanpa menyebut tempoh tertentu atau selama lebih daripada empat bulan, dia telah melakukan *ila* kepada isterinya. Hal ini menimbulkan beberapa hukum syarak kepada suami, iaitu hakim memberi tempoh selama empat bulan bermula dari hari dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya.

Tempoh itu diberikan sebagai satu peluang kepada suami menarik sumpahnya semula serta memberi kafarah sumpah atau suami mengambil keputusan menceraikan isterinya itu sekiranya dia tidak mahu menarik sumpahnya semula dan tidak mahu memberi kafarah sumpah tersebut.

Apabila berlaku tempoh empat bulan, sedangkan suami tetap dengan sumpahnya, maka dia telah memudaratkan isterinya.

Oleh itu, hakim memerintahkan suami berdasarkan permohonan isteri dengan satu daripada dua perkara yang berikut:

1) Menarik balik sumpahnya dan menggauli isterinya semula serta menunaikan kafarah sumpah jika dia bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat-Nya. Jika suami bersumpah melakukan sesuatu atau bersedekah, dia hendaklah melaksanakan sumpahnya.

2) Menceraikan isterinya jika dia enggan menarik sumpahnya semula.

BAB 14
'IDDAH

1.14 *'IDDAH*

1.14.1 Pengertian *'Iddah*

Pengertian dari Segi Bahasa: Bilangan.
Pengertian dari Segi Istilah: Tempoh tertentu bagi seseorang perempuan yang diceraikan atau kematian suami menunggu bagi mengetahui kebersihan rahimnya daripada kehamilan atau sebagai tanda kesedihan terhadap pemergian suami semata-mata mematuhi perintah Allah SWT.

1.14.2 Dalil dan Hukum *'Iddah*

Iddah bagi perempuan yang kematian suami atau diceraikan adalah 4 bulan 10 hari dan termasuk di dalam bilangan 'iddah tersebut adalah hukum ihdad (berkabung) bagi si isteri. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 234:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا... ﴿٢٣٤﴾

Maksudnya: *Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridah) selama empat bulan sepuluh hari. … (234)*

Sekiranya si isteri kematian suaminya dalam keadaan sedang mengandung, *'iddah* adalah sehingga perempuan tersebut melahirkan anaknya. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah at-Talaaq (65) ayat 4:

... وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Maksudnya: *Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan (ingatlah), sesiapa yang bertaqwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. (4)*

Dalam menempuh bilangan *'iddah* serta berkabung bagi kematian suami, seseorang perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya sepanjang tempoh *'iddah* tersebut melainkan darurat atau keperluan hajat.

Ini juga berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud (2300) dan Imam at-Tirmizi (1204), sabda Nabi SAW kepada Furay'ah binti Malik bin Sinan RA yang mana telah bertemu Nabi SAW bertanyakan adakah boleh bagi dirinya untuk pulang ke pangkuan ahli keluarganya, Bani Khudrah kerana telah kematian suaminya. Lalu jawab Baginda SAW:

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Bermaksud: *Tetaplah kamu di rumahmu sehingga sampai apa yang telah ditetapkan.*

1.14.3 Hikmah Pensyariatan *'Iddah*

Hikmah *'iddah* bagi wanita yang kematian suami;

1) Sebagai menunjukkan kesetiaan kepada suami yang telah pergi. Hal ini demikian kerana Allah SWT telah mewajibkan isteri menghormatinya, setia dan melayaninya dengan baik. Justeru itu, tidak sesuai bagi isteri bersikap sebaliknya selepas kematian suaminya.

2) Untuk menggantikan adat kebiasaan Jahiliyah yang mewajibkan isteri berkurung di dalam tempat yang gelap selama setahun apabila suaminya meninggal dunia.

1.14.4 Hikmah Idah Penceraian dengan Sebab Fasakh atau Talak

a) Bagi isteri yang belum putus haid atau isteri yang mengandung, hikmah wajib *'iddah* adalah untuk menentukan nasab, memelihara kehormatan diri dan memastikan rahim sentiasa bersih daripada kandungan.

b) Bagi isteri yang masih kecil atau isteri yang putus haid, hikmah diwajibkan *'iddah* adalah untuk:

   1) Mematuhi perintah Allah SWT.

   2) Memuliakan perkahwinan dan memberinya kedudukan penting yang sesuai menurut hukum syarak.

   3) Untuk lebih berhati-hati bagi memastikan rahim perempuan tersebut bersih daripada kandungan.

1.14.5 Jenis *'Iddah*

a) *'Iddah* Kematian

2) Jika perempuan itu mengandung semasa kematian suaminya, maka *'iddah* berakhir selepas kelahiran anaknya.

3) Jika isterinya tidak mengandung, suaminya telah lama hilang melebihi empat tahun maka *'iddah* yang wajib dilakukan adalah dengan berakhirnya empat bulan dan sepuluh hari.

b) *'Iddah* Penceraian

2) Bagi perempuan yang mengandung, tempoh *'iddah* adalah berakhir dengan kelahiran anak yang dikandung.

3) Bagi perempuan yang tidak mengandung dan belum putus haid maka tempoh *'iddah* adalah berakhir dengan berlakunya tiga kali suci daripada haid, bermula selepas penceraiannya.

4) Bagi perempuan yang tiada haid, sama ada dia masih kecil ataupun telah putus haid maka tempoh *'iddah* adalah dengan berakhirnya tiga bulan selepas penceraian.

5) Bagi Perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi secara fasakh atau talak, baginya tiada *'iddah*.

1.14.6 Perkara-perkara yang Dilarang untuk Dilakukan oleh Perempuan Semasa Berada dalam Tempoh *'Iddah*

1) Menerima pinangan lelaki ajnabi.

2) Berkahwin dengan lelaki ajnabi. Jika perkahwinan berlaku dalam tempoh tersebut, maka ikatan pernikahan itu tidak sah dan pasangan tersebut wajib dipisahkan.

3) Tidak dibenarkan keluar rumah kecuali mendapat keizinan suami.

4) Tidak dibenarkan berkabung. Malah mereka dituntut untuk bersoleh dan berhias sebagai dorongan bagi membangkitkan keinginan pasangan untuk rujuk semula.

5) Tidak dibenarkan keluar rumah kecuali keadaan yang diperlukan seperti bekerja dan mendapatkan rawatan.

6) Tidak dibenarkan berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaan perempuan itu tinggal semasa dalam ikatan perkahwinannya.

BAB 15
RUJUK

1.15 RUJUK

1.15.1 Pengertian Rujuk

Pengertian dari Segi Bahasa: Kembali atau pulang.
Pengertian dari Segi Istilah: Rujuk bermaksud mengembalikan perempuan kepada nikah selepas perceraian kurang daripada tiga kali dalam masa *'iddah* dengan syarat-syarat tertentu.

1.15.2 Dalil Pensyariatan Rujuk

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat (228):

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ
إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ
مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Maksudnya: *Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari*

haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (228)

1.15.3 Hukum Rujuk

1) **Wajib** - Suami yang menceraikan salah seorang daripada isteri-isterinya dan dia belum menyempurnakan pembahagian giliran terhadap isteri yang diceraikan itu.

2) **Haram** - Apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada isteri tersebut.

3) **Makruh** - Apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk.

4) **Harus** - Jika membawa kebahagiaan kepada ahli keluanga kedua-dua belah pihak.

5) **Sunat** - Sekiranya mendatangkan kebaikan.

1.15.4 Syarat-syarat Rujuk

Suami boleh merujuk isteri yang ditalakkannya dengan syarat-syarat berikut:

1) Isteri masih belum tamat *'iddah.*

2) Isteri tidak diceraikan dengan talak tiga.

3) Talak itu berlaku selepas melakukan hubungan persetubuhan.

BAB 16
POLIGAMI

1.16 POLIGAMI

1.16.1 Pengertian Poligami

Poligami ialah lelaki yang beristeri lebih dari seorang tetapi tidak lebih dari empat dalam satu masa

1.16.2 Dalil Pensyariatan Poligami

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟
مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ
وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Maksudnya: *Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba*

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman. (3)

1.16.3 Hukum Poligami

a) **Sunat**

Apabila seorang lelaki memerlukan isteri yang lain. Contohnya, seseorang yang tidak memadai dengan seorang isteri, ataupun apabila isteri pertama itu sakit atau mandul, sedangkan suami menginginkan anak. Suami juga merasakan dia mampu untuk berlaku adil terhadap kedua-duanya. Dalam keadaan ini, hukum poligami adalah sunat kerana terdapat maslahat yang dibenarkan oleh syarak.

b) **Makruh**

Jika poligami itu dilakukan tanpa sebarang keperluan, semata-mata untuk menambah keseronokan dan hiburan, maka hukumnya adalah makruh. Apatah lagi jika suami itu sangsi dengan keupayaannya berlaku adil dalam kalangan isterinya. Ia juga menjadi makruh kerana dilakukan tanpa sebarang keperluan yang boleh membawa kepada berlakunya kemudaratan akibat tidak berlaku adil.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam at-Tirmizi (2518) daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib RA:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ

Bermaksud: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu".*

c) **Haram**

Apabila seorang lelaki berasa ragu atau yakin tidak mampu berlaku adil sekiranya berkahwin lebih daripada seorang perempuan, sama ada kerana kefakiran dan kelemahannya atau tidak yakin dapat mengelakkan dirinya daripada cenderung kepada mana-mana isteri, atau bersikap aniaya, maka hukum poligami adalah haram. Hal ini demikian kerana ia akan menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibn Majah (1909), daripada ubadah bin as-Somit:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Bermaksud: *"Tiada kemudaratan dan tidak boleh melakukan perkara yang memudaratkan."*

Wajib diketahui, sekiranya seseorang berpoligami dalam dua keadaan terakhir yang disebut sebelum ini akad perkahwinan itu tetap sah. Ia menghalalkan pergaulan, mewajibkan pemberian mas kahwin, nafkah dan seumpamanya. Walaupun poligami dalam keadaan yang ketiga adalah haram ia hanya berdosa, tetapi tidak membatalkan akad.

1.16.4 Syarat-syarat Poligami

a) **Berkemampuan menanggung nafkah isteri-isteri.**

1) Nafkah zahir merangkumi aspek makan, minum,pakaian, kediaman dan perubatan.

2) Nafkah batin ialah suami berkeupayaan memberi layanan seks kepada isteri-isteri.

b) **Berlaku adil terhadap isteri-isteri.**
Keadilan wajib dijelmakan dalam perkara-perkara ikhtiari dan lahiriah. Namun, dalam soal kasih sayang dan hubungan batin tidak dituntut suami berlaku adil.

c) **Adil dalam menyediakan kediaman.**
Suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal tersendiri untuk setiap isteri sesuai dengan kemampuan suami.

d) **Adil dalam giliran bermalam.**
Isteri berhak mendapat giliran suami sama lamanya dengan waktu bermalam dirumah isteri-isterinya yang lain.

e) **Adil dalam musafir.**
Menurut Imam Syafie, suami wajib membuat undian sekiranya mahu salah seorang isterinya menemani.

1.16.5 Hikmah Poligami

1) Untuk menjaga diri seseorang yang tidak memadai seorang isteri untuk menjaga kesuciannya. Justeru apabila mereka berkahwin dengan perempuan yang lain dalam keadaan yang terpelihara, mempunyai hak-hak yang wajib ditunaikan serta penghormatan yang selayaknya berpoligami adalah lebih baik daripada mereka terjebak dalam lembah perzinaan.

2) Poligami juga untuk menjaga perempuan daripada kerakusan nafsu lelaki, tanpa adanya akad yang akan menjamin penjagaan anak-anaknya. Hubungan itu hanya berlaku dengan berzina dan sebagai perempuan simpanan.

BAB 17
RUMUSAN MUNAKAHAT

1.17 RUMUSAN MUNAKAHAT

Islam telah menggariskan tatacara dan panduan dalam sesebuah perkahwinan termasuklah meminang, bertunang, akad nikah, talak, pengambilan anak angkat dan sebagainya.

Allah SWT telah menurunkan undang-undang kekeluargaan yang disebut sebagai munakahat untuk memastikan anggota keluarga tersebut menjalankan hak dan tanggungjawab masing-masing untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Suami isteri, ibu bapa dan anak-anak merupakan komponen keluarga yang utama. Perkahwinan merupakan titik permulaan dalam membina rumahtangga yang bahagia serta diredhai Allah SWT.

Undang-undang kekeluargaan yang disebut sebagai munakahat ini adalah bertujuan untuk mengawal keluhuran peribadi, keselamatan keluarga, kesejahteraan masyarakat dan keamanan negara. Setiap manusia memerlukan ketenteraman jiwa, perasaan, rumahtangga dan keluarga yang sihat disamping isteri yang bahagia yang sentiasa menjaga rumahtangga dan anak-anak. Ini adalah di antara satu-satunya pengurniaan Allah SWT terhadap makhluknya, dan dari sebab inilah syariat perkahwinan dijadikan.

Hal ini telah menjadikan Islam merupakan agama yang bersifat adil dan syumul kepada semua pihak sama ada kepada lelaki dan juga wanita. Ia merangkumi keseluruhan kehidupan manusia yang bergelar Islam.

BAHAGIAN 2
MUAMALAT

2. PENGENALAN MUAMALAT

Pengertian Fekah Muamalat boleh didefinisi sebagai ilmu undang-undang syariah yang berkaitan dengan seorang mukalaf dalam aspek-aspek hubungan interpersonal dengan orang lain.

Oleh itu, fekah muamalat meliputi perkara-perkara, perkahwinan, perceraian, urusan-urusan dalam perniagaan serta kewangan, dan prosuder jenayah.

Secara khususnya, muamalah adalah tatacara perhubungan sesama manusia memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan harta, jual beli serta perdagangan yang lain yang berlandaskan syariah Allah SWT.

Muamalah penting kerana;

1) Sistem muamalah menjadikan urusan perdagangan dapat dijalankan tanpa ada sebarang penipuan serta adil bagi setiap pihak yang terlibat dalam sesuatu perniagaan atau perdagangan yang dilaksanakan.

2) Dapat saling tolong- menolong. Golongan yang memiliki kelebihan membantu golongan yang lemah dan memerlukan bantuan.

BAB 1
HIBAH DAN WASIAT

2.1 HIBAH DAN WASIAT

2.1.1 Hibah

Hibah merupakan salah satu perkara penting dalam perancangan harta berdasarkan undang-undang di dalam Islam iaitu pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah.

2.1.1.1 Pengertian Hibah

Pengertian dari Segi Bahasa: Pemberian, sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah.

Pengertian dari Segi Istilah: Suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan.

Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa balasan semasa hidup secara sukarela, bukan mengharapkan pahala di akhirat dan bukan memuliakan seseorang, ia dilakukan dengan menggunakan lafaz ijab dan kabul atau seumpamanya.

2.1.1.2 Hukum dan Dalil Hibah

Dari segi hukum, hibah ialah suatu amalan yang sunat dan digalakkan dalam Islam terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Amalan ini adalah berdasarkan kepada Quran, Sunah dan ijmak.

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat (177):

...وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ
وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ ... ﴿١٧٧﴾

Maksudnya: *… dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; … (177)*

2.1.1.3 Rukun-rukun Hibah

1) Pemberi hibah.

2) Penerima hibah.

3) Barang yang dihibah.

4) Lafaz ijab dan kabul.

2.1.1.4 Syarat-syarat kepada Rukun-rukun Hibah

a) **Pemberi Hibah (*Al-Wahib*)**

1) Seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan matang serta berkemampuan menguruskan harta (*rushd*).

2) Pemberi hibah mestilah tuan punya (pemilik) barang yang dihibahkan.

3) Pemberi hibah bebas menentukan kadar dan penerimanya termasuk kepada orang bukan Islam selagi maksudnya tidak melanggar hukum syarak.

b) **Penerima Hibah (*Al-Mawhub Lahu*)**

1) Penerima hibah boleh diterima oleh sesiapa sahaja yang layak menerima hibah termasuk bukan mukalaf.

2) Penerima hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan.

3) Boleh menguasainya (dimiliki) harta yang dihibahkan kepadanya.

c) **Barang atau Harta yang Dihibahkan (*Al-Mawhub*)**

Syarat-syarat barang atau harta yang dihibahkan (al-mauhub):

1) Barang atau harta yang halal.

2) Barang atau harta yang dihibahkan mempunyai nilai di sisi syarak.

3) Barang atau harta itu milik pemberi hibah.

4) Barang yang diserah milikkan.

5) Barang tersebut perlulah benar-benar wujud semasa dihibahkan. Contohnya, tidak sah hibah barang yang belum ada seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan atau hibah hasil padi tahun hadapan sedangkan masih belum berbuah dan sebagainya.

6) Harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah.

   Mengikut Imam Syafie juga, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibahagikan adalah sah hukumnya.

   Dalam Islam, barang yang masih bercagar (seperti rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan daripada penggadai atau peminjam.

   Penerimaan Barang (*al-Qabd*) dalam Hibah.

   Istilah *al-qabd* (penerimaan barang) bermaksud mendapat sesuatu, menguasainya dan boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang atau harta tersebut.

   Tasarruf ialah pelakuan seseorang atas kehendaknya sendiri yang menimbulkan kesan syarak.

Mengikut Imam Syafie, penerimaan barang merupakan salah satu daripada syarat sah hibah. Oleh itu, apabila berlaku kematian salah satu daripada dua pihak sebelum penyerahan barang, maka hibah itu terbatal.

Bagi kanak-kanak dan orang gila (atau tidak berkeahlian) maka walinya atau pemegang amanah boleh menerima harta hibah bagi pihaknya. Cara penerimaan barang (*al-qabd*) adalah berbeza-beza mengikut jenis harta sama ada harta tak alih atau harta alih.

Bagi harta tak alih, *al-qabd* boleh berlaku dengan cara mengosongkan harta itu, menguasainya dan melakukan *tasarruf* terhadap harta tersebut seperti menyerah kunci dan seumpamanya. Manakala bagi harta alih pula, *al-qabd* boleh berlaku dengan cara mengambil harta itu, memindah atau mengasingkan harta tersebut dengan harta-harta lain.

d) ***Sighah* iaitu Ijab dan Kabul**

Sighah hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Ia tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

1) Tidak diselangi dengan perkataan yang lain antara ijab dan kabul.

2) Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu.

3) Tidak disyaratkan dengan tempoh masa tertentu. Hibah yang disyaratkan dengan tempoh tertentu seperti yang berlaku dalam *al-umra* dan *al-ruqba* adalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut adalah terbatal.

Contoh Lafaz Ijab dan Kabul Sarih dan Kinayah

- Contoh lafaz ijab secara terang (sarih) oleh pemberi hibah: "*Aku berikan barang ini kepadamu*".

- Contoh lafaz ijab secara kinayah oleh pemberi hibah: "*Aku telah menyerahkan hak milik kepadamu*" atau "*Aku jadikan barang ini untukmu*".

- Contoh lafaz kabul penerima hibah secara sarih: "*aku terima*".

- Contoh lafaz kabul penerima hibah secara kinayah: "*aku reda*"

2.1.1.5 Hukum Penarikan Balik atau Pembatalan Hibah

Apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang (*al-qabd*), maka harta itu menjadi milik penerima hibah.

Namun demikian, sesuatu hibah boleh ditarik balik atau dibatalkan. Mengikut Imam Syafie penarikan balik dan pembatalan hibah boleh berlaku walaupun ijab dan kabul telah dibuat selagi barang hibah belum diserah dan belum diterima.

Tetapi apabila barang hibah telah diserah dan diterima (*al-qabd*) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan *usul* yang lain) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain.

2.1.1.6 Kebaikan Hibah

1) Amalan sunat yang dianjurkan di dalam Islam.

2) Memupuk kasih sayang dan mengeratkan silaturahim.

3) Pemberian semasa hidup kepada sesiapa yang dikehendaki.

4) Pemberian tanpa had dan sunat menyamaratakan kepada anak-anak.

5) Penghibah masih boleh menikmati harta yang dihibahkan.

6) Alternatif penyelesaian masalah pembahagian harta kepada waris sebelum meninggal dunia.

7) Dibuat mengikut kesesuaian dan taraf hidup penerima.

8) Penceraian tidak menjejaskan hak kepada pemberian hibah.

2.1.1.7 Hikmah Disyariatkan Hibah

1) Melahirkan kesyukuran terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT.

2) Membantu menampung keperluan waris atau orang-orang fakir dan miskin yang tidak bernasib baik.

3) Mengeratkan hubungan silaturahim sesama ahli waris.

4) Melahirkan rasa hormat, kasih sayang, mesra dan tolak ansur sesama pemberi dan penerima.

5) Mengelak perasaan khianat yang mungkin wujud sebelumnya.

6) Menimbulkan rasa penghargaan dan baik sangka sesama pemberi dan penerima serta orang disekelilingnya.

7) Salah satu instrumen yang penting yang digunakan dalam perancangan dan pengurusan harta dalam Islam.

8) Pelengkap kepada sistem pengagihan harta dalam Islam tanpa mengehadkan kepada kadar dan golongan tertentu.

2.1.2 Wasiat

2.1.2.1 Pengertian Wasiat

Pengertian dari Segi Bahasa: Perkataan wasiat berasal daripada perkataan Arab iaitu *'wasso'* yang bermaksud menghubungkan atau menyampaikan.

Pengertian dari Segi Istilah: Pemberian suatu hak yang boleh dlaksanakan selepas berlakunya kematian pewasiat sama ada dengan menggunakan lafaz atau tidak.

2.1.2.2 Dalil Pensyariatan Wasiat

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 11:

... مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ...

١١

Maksudnya: *… (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. … (11)*

Dalam hadis riwayat Imam Muslim (1627), daripada Abdullah bin Umar RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، له شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Bermaksud: *"Tidak sepatutnya seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu ingin diwasiatkan tidur dua malam melainkan dia menulis wasiat di sisinya."*

2.1.2.3 Hukum Wasiat

Peringkat awal Islam, hukum wasiat kesemua harta kepada ibu bapa dan sanak saudara adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Maksudnya: *Kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat*

untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan ugama), sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa. (180)

Walau bagaimanapun, kewajipan ini telah dimansuhkan dengan Surah an-Nisaa' ayat 11, 12 dan 176 dan hadis-hadis yang berkaitan dengan harta pusaka. Namun, amalan berwasiat masih digalakkan dengan had maksima satu pertiga dan ditujukan kepada selain waris.

Ia sebagaimana hadis riwayat Imam an-Nasaie (3643), daripada Abu Umamah al-Bahili RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ

Bermaksud: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan hak masing-masing. Maka, tiada wasiat untuk waris".*

2.1.2.4 Kadar Wasiat

Pewasiat digalakkan mewasiatkan harta tidak melebihi satu pertiga. Ia berdasarkan hadis riwayat Imam al-Bukhari (2742), daripada Saad bin Abi Waqqas RA ketika Rasulullah SAW melawat beliau yang sedang sakit:

يا رَسولَ اللَّهِ، أُوصِي بمالِي كُلِّهِ؟ قالَ: لا، قُلتُ: فالشَّطْرُ، قالَ: لا، قُلتُ: الثُّلُثُ، قالَ: فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَدَعَ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ في أيْدِيهِمْ

Bermaksud: *"Ya Rasulullah, bolehkah aku ingin berwasiat semua hartaku? Jawab baginda: "tidak", Aku berkata: "setengah?" Jawab baginda: "tidak", aku berkata lagi: "Satu pertiga" Jawab baginda: "Satu pertiga dan satu pertiga itu banyak", "sesungguhnya engkau meninggalkan waris itu kaya lebih baik daripada dia meminta-minta daripada manusia dengan tangan mereka."*

Satu pertiga dikira daripada harta bersih setelah dijelaskan kos urusan pengebumian dan hutang pewasiat. Sekiranya pewasiat menanggung hutang yang banyak hingga kehabisan segala hartanya, maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan.

2.1.2.5 Wasiat kepada Waris

Jumhur fuqaha berpendapat wasiat kepada waris adalah tidak diharuskan dan wasiat hanya sah dibuat kepada bukan waris yang menerima bahagian harta di bawah peraturan faraid.

Berdasarkan kepada pandangan ini, asal hukum wasiat kepada waris adalah tidak sah melainkan jika waris lain bersetuju dengan wasiat yang dibuat ketika pewasiat meninggal dunia. Dengan demikian, pelaksanaan wasiat kepada waris adalah bergantung kepada persetujuan dan keizinan daripada waris yang lainnya .

Ia sebagaimana hadis riwayat Imam an-Nasaie (3643), daripada Abu Umamah al-Bahili RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ؛ فلا وصيَّةَ لوارثٍ

Bermaksud: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak akan hak masing-masing. Maka, tiada wasiat untuk waris".*

Oleh itu, sesuatu wasiat yang dibuat kepada waris adalah tidak berkuatkuasa melainkan jika dipersetujui oleh waris-waris yang lain selepas kematian pewasiat.

2.1.2.6 Penulisan Wasiat

Penulisan wasiat adalah merupakan alternatif bagi pewasiat untuk menyampaikan hasratnya tentang bagaimana asetnya perlu diagihkan selepas mereka meninggal dunia.

2.1.2.7 Penyimpanan Wasiat

Wasiat akan disimpan di tempat yang selamat bagi memastikan kerahsiaan dan juga untuk menghalang apa-apa perubahan yang tidak dibenarkan atau pemalsuan. Dalam tempoh penyimpanan tersebut, pewasiat boleh meminda isi kandungan wasiat mengikut hasrat yang diingini selagi ia tidak bertentangan dengan hukum syarak.

2.1.2.8 Tanggungjawab *Wasi* (Pemegang Wasiat)

Wasi adalah orang yang dilantik di dalam Wasiat untuk menguruskan harta pusaka serta melaksanakan hasrat dan arahan pewasiat.

1) Menjadi pemudah cara mengharmonikan benefisiari dan ahli waris.

2) Mengenalpasti harta dan hutang si mati.

3) Mendapatkan pengesahan wasiat di Mahkamah Tinggi Syariah (sekiranya berkaitan).

4) Mendapatkan Geran Probet dan Perintah Pembahagian di Mahkamah Tinggi Sivil.

5) Melunaskan hutang pewasiat dengan Allah dan dengan manusia.

6) Membahagikan harta kepada benefisiari yang telah ditentukan oleh pewasiat dalam Surat Wasiat Bertulis dan kepada ahli waris yang berhak mengikut Hukum Faraid.

2.1.2.9 Kepada Siapa Wasiat Patut Diberikan

1) Keluarga yang miskin.

2) Anak yatim.

3) Anak angkat.

4) Anak susuan.

5) Masjid atau surau.

6) Badan kebajikan,

2.1.2.10 Hikmah Disyariatkan Wasiat

1) Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan kebajikan melalui harta yang ditinggalkan.

2) Dapat menambah pahala dan menampung kekurangan dalam ibadah yang dilakukan semasa hayat.

3) Melahirkan kesyukuran terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT.

4) Membantu menampung keperluan orang-orang fakir dan miskin yang tidak bernasib baik.

5) Mengeratkan silaturrahim dengan kaum kerabat yang tidak menerima harta pusaka.

2.1.3 Perbezaan Diantara Hibah dengan Wasiat

Bil.	Sudut Perbezaan	Hibah	Wasiat
1.	**Pemberian**	Pemberian ketika hidup.	Pemberian selepas meninggal dunia.
2.	**Jumlah**	Tiada limit.	Maksimum 1/3 daripada jumlah harta pusaka.
3.	**Penerima**	Kepada Sesiapa sahaja.	Diberikan kepada bukan waris. Jika diberikan kepada waris perlu dapatkan persetujuan waris selepas kematian pewasiat.
4.	**Persetujuan**	Tidak perlu persetujuan waris.	Tidak perlu persetujuan waris kecuali bagi yang melebihi 1/3.
5.	**Hukum**	Sunat bagi yang ingin menghibahkan hartanya.	Sunat bagi yang ingin mewasiatkan tetapi wajib dilaksanakan setelah diwasiat harta tersebut.
6.	**Rukun**	Ada rukun tertentu yang memerlukan ijab dan qabul.	Tiada sebarang rukun tertentu.
7.	**Pindah Milik**	Boleh dilakukan ketika pemilik harta hidup atau selepas kematiannya dan tidak boleh ditarik balik pemberian kecuali pemberian daripada bapa, ibu, datuk atau nenek kepada anak atau cucu dan kebawah.	Dilakukan penyerahan selepas kematian pemilik harta tersebut dan boleh ditarik balik sekiranya pemilik harta masih hidup.

BAB 2
JUAL BELI

2.2 JUAL BELI (*AL-BAI)*

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Pengertian dari Segi Bahasa: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sama ada kedua-duanya dalam bentuk harta atau pun tidak.

Pengertian dari Segi Istilah: , jual beli ialah pertukaran sesuatu harta atau benda yang mempunyai nilai dengan cara tertentu yang diharuskan oleh syarak dengan lafaz ijab dan kabul.

2.2.2 Dalil dan Hukum Jual Beli (*al-Bai*)

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ... ﴿٢٧٥﴾

Maksudnya: *…Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. … (275)*

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari "kitab *as-Sunanul Kubra lil Baihaqi"* (5/263), bahawa Rasulullah SAW bersabda:

سُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ الكَسْبِ أطيَبُ؟ قال: عمَلُ الرجُلِ بيَدِه، وكلُّ بَيعٍ مَبْرورٌ

Bermaksud: *"Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah SAW bersabda: pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik (diterima)".*

Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah (1792), daripada Abu Said al-Khudri RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Bermaksud: *"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)".*

2.2.3 Akad Jual Beli

Pengertian dari Segi Bahasa: Janji, jaminan, kepercayaan dan ikatan.

Pengertian dari Segi Istilah: Akad ialah ikatan di antara ijab dan qabul yang dibuat mengikut cara yang disyariatkan yang sabit kesannya pada barang berkenaan.

Jual beli merupakan suatu akad. Setiap akad itu memerlukan kepada rukun-rukun dan syarat-syarat sehingga akad itu menjadi sah.

2.2.4 Rukun-rukun Akad Jual Beli

1) Pihak yang melakukan akad.

2) Barang jualan dan harga.

3) *Sighah* akad (lafaz akad).

2.2.4.1 Rukun Pertama: Pihak yang Melakukan Akad

Pihak yang melakukan akad ialah penjual dan pembeli. Kedua-duanya disyaratkan:

1) Waras.

2) Bebas membuat pilihan ketika berakad.

3) Penjual dan pembeli adalah pihak yang berlainan.

4) Boleh melihat barang yang dijual.

2.2.4.2 Rukun Kedua: Barang Jualan dan Harga

Jual beli hendaklah mempunyai barang dan harga barang tersebut. Syarat bagi barang jualan dan harga adalah seperti berikut:

1) Barang jualan wujud ketika akad.

2) Barang yang bermanafaat menurut syarak.

3) Barang tersebut boleh diserahkan dari segi fizikal.

4) Barang tersebut milik penjual.

5) Barang tersebut mestilah diketahui oleh ke dua-dua pihak.

2.2.4.3 Rukun Ketiga: *Sighah* Akad

Sighah Akad ialah Ijab dan Kabul. *Sighah* Akad terbahagi kepada dua:

a) Lafaz yang nyata (sarih)
Contoh;
Penjual: Saya jual kepada awak baju ini dengan harga sekian.
Pembeli: Saya terima.

b) Lafaz kiasan (kinayah)
Contoh;
Penjual: Saya jadikan milik awak dengan harga sekian.
Pembeli: Saya terima.

Syarat *sighah* akad:

1) Tidak diselangi oleh perkataan lain antara ijab dan kabul.

2) Lafaz kabul bertepatan dengan lafaz ijab.

3) Lafaz tidak terikat dengan syarat dan tempoh tertentu.

2.2.5 Penerimaan Barang Jualan dan Jaminan

Apabila selesai akad jual beli dengan semua rukun dan syaratnya dan barang jualan itu masih ditangan penjual maka ia adalah dibawah tanggungjawabnya, iaitu jika barangan itu luput atau dilupuskan maka terbatallah jual beli. Pembeli tidak menanggung apa-apa dan perlu dipulangkan bayaran jika telah dijelaskan. Apabila barangan itu telah diterima oleh pembeli maka ia adalah dibawah tanggungan pembeli. Jika barangan tersebut dirosakkan, ia ditanggung oleh pembeli. Bentuk penerimaan barangan yang dijual beli adalah bergantung kepada bahagian barangan yang dijual beli. Ini kerana setiap bahagian ada bentuk penerimaannya.

Bagi barangan berbentuk harta boleh alih, bentuk penerimaannya boleh berlaku dengan cara mengambilnya dengan tangan jika barangan tersebut boleh diambil dengan tangan. Contohnya baju, buku dan sebagainya. Jika barangan tersebut tidak boleh diambil dengan tangan seperti kereta, haiwan atau sebagainya, penerimaan boleh dilakukan dengan cara memindahkan barangan tersebut.

Bagi barangan berbentuk harta tidak boleh alih seperti rumah dan tanah, penerimaan boleh berlaku dengan cara penjual melepaskan haknya kepada pembeli atau pembeli menguasainya atau penjual mengenepikan segala halangan untuk penyerahannya atau dengan penyerahan kunci jika barangan tersebut adalah rumah atau seumpamanya. Penerimaan mestilah berlaku dengan kebenaran penjual kerana pada asalnya barangan tersebut adalah miliknya. Oleh itu, barangan tersebut tidak boleh diambil tanpa keizinannya.

2.2.6 Hikmah Jual Beli

1) Manusia sentiasa memerlukan pelbagai barangan. Setiap orang tidak mampu menghasilkan kesemua barangan keperluan untuk kegunaan sendiri. Oleh itu, mereka perlu membuat pertukaran di antara satu sama lain untuk mendapat barangan keperluan. Pertukaran ini tidak akan terhasil tanpa ada keredaan dan keredaan ini dinamakan akad jual beli.

2) Demikian juga ada masanya mereka memiliki wang tetapi tidak mempunyai barang keperluan dan sebaliknya. Maka, pemilik wang memerlukan kepada barangan dan pemilik barangan memerlukan kepada wang. Dan kedua-dua keperluan itu tidak dapat dipenuhi kebiasaannya melainkan dengan jual beli. Tambahan pula, secara semulajadi manusia sentiasa mengejar keuntungan. Oleh itu, jual beli adalah cara yang sesuai untuk memenuhi keperluan ini.

BAB 3
KHIYAR (PEMILIHAN)

2.3 *KHIYAR* (PEMILIHAN) DALAM JUAL BELI

2.3.1 Pengertian *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar dalam jual beli ialah Hak memilih yang diberi kepada kedua-dua belah pihak (penjual dan pembeli) sama ada hendak meneruskan jual beli mereka atau membatalkannya dengan mengikut syarat-syarat atau sebab-sebab tertentu.

2.3.2 Dalil dan Hukum *Khiyar*

Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah dipersetujui dibenarkan oleh syarak kepada pihak yang menjalankan akad jual beli.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim (1515), Imam Abu Daud (3443) dan Imam an-Nasaie (4487), daripada Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda:

وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Bermaksud: *"Dan janganlah kalian menahan susu unta dan kambing (agar kelihatan gemuk). Barangsiapa membeli binatang tersebut dan setelah diperah susunya (ternyata kelihatan tidak gemuk), maka ia boleh memilih dua pilihan yang*

terbaik, ia boleh memilikinya atau mengembalikannya dengan tambahan kurma satu sak."

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2079) dan Imam Muslim (1532):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.

Bermaksu**d:** *"Dari Abdillah bin al-Haris, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah,jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (tidak perkara berselindung), nescaya diberkati dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan ditarik keberkatan dari jual beli mereka berdua".*

Dalam hadis riwayat Imam Muslim (1531):

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: اَلْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

Bermaksud: *"Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, mereka masing-masing memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar."*

2.3.3 Jenis-jenis *Khiyar*

Khiyar terbahagi kepada empat jenis *khiyar* yang utama. Empat jenis *khiyar* tersebut adalah seperti berikut:

1) *Khiyar* Majlis.

2) *Khiyar* Syarat.

3) *Khiyar* Aib.

4) *Khiyar Ru'yah* (Pemilihan selepas Melihat)

2.3.3.1 *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis bermaksud kedua-dua pihak yang berakad berhak menarik balik akad jual beli tersebut walaupun akad tersebut telah sempurna, dipersetujui dan disahkan. Dengan syarat ia dilakukan di dalam majlis yang sama dan cara fizikalnya, mereka masih belum berpisah.

Jika mereka telah berpisah daripada majlis jual beli tersebut, *khiyar* ini tidak dibenarkan dan akad tersebut perlu dilaksanakan. Apa yang dimaksudkan dengan berpisah boleh dirujuk kepada amalan yang diguna pakai *(uruf*).

Bagi akad yang dimeterai di dalam sebuah rumah yang besar, sekiranya salah satu pihak keluar

daripada bilik ke halaman rumah atau sebaliknya, mereka dianggap telah berpisah. Jika mereka berada di dalam rumah yang kecil, perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak keluar daripada rumah tersebut. Jika mereka berada di pasar atau kawasan lapang atau di atas kapal atau sebagainya, perpisahan dianggap berlaku apabila salah satu pihak berpusing ke belakang dan melangkah beberapa tapak.Sekiranya mereka berdua keluar bersama-sama atau berjalan bersama-sama, majlis tersebut masih berterusan dan mereka masih berhak menuntut *khiyar*.

Namun demikian hak *khiyar* yang dimiliki tidak boleh digunakan jika salah seorang di antara mereka ataupun kedua-dua pihak membuat keputusan untuk memeterai akad jual beli tersebut. Contohnya, apabila mereka berkata : Kami telah bersetuju untuk meneruskan akad ini atau pun kami memilih untuk meneruskannya. Demikian juga jika salah satu pihak meminta pihak satu lagi membuat pilihan, contohnya, penjual berkata : pilih antara teruskan atau batalkan jual beli.

Tindakan ini menggugurkan hak *khiyarnya*. Jika pihak kedua pula membuat pilihan, ini bermakna haknya untuk *khiyar* majlis juga telah digugurkan kerana kedua-dua pihak menggugurkan sendiri hak yang telah diberikan oleh syarak kepada mereka. Jika hanya satu pihak sahaja yang membuat pilihan, hak menuntut *khiyar* hanya gugur daripada pihak tersebut dan pihak kedua masih berhak menuntut *khiyar*.

2.3.3.2 *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat bermaksud salah satu pihak atau kedua dua pihak meletakkan syarat dalam akad jual beli yang membolehkan mereka meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut dalam tempoh yang tertentu.

Syarat ini boleh dinyatakan ketika majlis akad ataupun selepas daripada itu, tetapi mestilah sebelum mereka berpisah dari majlis tersebut.

Khiyar ini mempunyai beberapa syarat seperti berikut:

1) Mempunyai tempoh tertentu.

2) Tempoh yang ditetapkan tidak boleh melebihi tiga hari jika barangan tersebut tidak mudah rosak dalam tempoh tersebut.

3) Tempoh *khiyar* mestilah berturutan dan bersambung dengan akad.

a) Mensyaratkan *Khiyar* untuk Orang Lain

Selain dibenarkan pihak yang mengikat akad menetapkan syarat boleh *khiyar* untuk dirinya, dia juga boleh menetapkan syarat boleh *khiyar* untuk orang lain iaitu pihak yang tidak terlibat dalam akad tersebut.

Sebabnya, syarak membenarkan *khiyar* demi keperluan dan kepentingan pihak yang terlibat dan bertujuan mengelak sebarang penipuan dan kemudaratan kepada pihak yang melakukan akad. Mungkin tujuan ini tidak tercapai jika hak melakukan *khiyar* hanya berada pada tangan pihak yang berakad

kerana kekurangan pengalaman, sedangkan ada orang lain yang lebih berpengetahuan tentang barangan yang dijual berbanding dirinya.

Dengan ini, wujud keperluan supaya hal melakukan *khiyar* diberikan kepada pihak ketiga. Sebenarnya, dalam keadaan ini, hak *khiyar* dimiliki oleh orang yang diberikan hak tersebut iaitu pihak ketiga. Ia tidak lagi dimiliki oleh pihak yang memberikan hak tersebut iaitu pihak yang melakukan akad.

b) Bilakah Hak *Khiyar* Terbatal

Apabila pihak yang mempunyai hak *khiyar* memilih untuk membatalkan akad, maka akad tersebut dianggap batal. Contohnya, apabila dia berkata: “Saya batalkan jual beli ini.” Ataupun apabila hak *khiyar* berada di tangan pihak penjual dan dia berkata: “ Saya menarik balik barangan yang saya jual ini.”. Ataupun pihak pembeli berkata : “ Saya menarik balik bayaran ini.” Ataupun apa sahaja tindakan yang seumpamanya.

Jika sesuatu akad jual beli dianggap terlaksana ketika hak *khiyar* terbatal, hak *khiyar* syarat pula dianggap terbatal dengan sebab-sebab berikut:

1) Tamat tempoh yang disyaratkan.

2) Jual beli tersebut diteruskan dan dipersetujui dalam tempoh *khiyar*.

3) Apabila pemegang hak *khiyar* melakukan sesuatu pada kebiasaannya hanya dilakukan oleh seorang pemilik.

c) Hukum Barangan dalam Tempoh *Khiyar*

1) **Hak Milik Barangan (Barang Jualan) dalam Tempoh *Khiyar***

Jika kedua-dua pihak memegang hak *khiyar*, hak milik barangan tersebut dibekukan sehingga ada keputusan sama ada akad tersebut diteruskan atau dibatalkan.

Sekiranya akad tersebut dibatalkan, hak milik barangan tersebut kekal sebagai hak milik penjual. Jika jual beli tersebut diteruskan, barangan tersebut menjadi hak milik pembeli bermula dari tarikh akad dimeterai dan bayaran kepada barangan tersebut menjadi milik penjual.

Dengan ini kedua-dua pihak yang melakukan akad akan memperoleh *zawaid* (hasil tambahan) dan *manafik* (manfaat) berdasarkan kesahihan hak milik bermula pada tarikh akad tersebut.

Jika pemegang hak *khiyar* hanya dimiliki oleh satu pihak sahaja, barangan tersebut menjadi hak miliknya kerana hanya dia sahaja yang mempunyai hak menggunakan *khiyar* tersebut. Ini bermakna hanya dia sahaja yang berhak memperolehi segala hasil dan dia sahaja yang menanggung segala kos.

2) **Kerosakan Barangan dalam Tempoh *Khiyar***

Beberapa perkara perlu diperhatikan terlebih dahulu jika barangan tersebut rosak dalam tempoh *khiyar.* Jika kerosakan berlaku sebelum barangan tersebut diterima oleh pembeli maksudnya barangan tersebut masih berada di tangan penjual, jual beli terpaksa terbatal dan hak khiyar dilucutkan. Tidak kira sama ada hak *khiyar* dipegang oleh pembeli ataupun penjual.

Ini kerana barangan tersebut tidak dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Dengan itu, penjual terpaksa menanggung kerugian. Jika kerosakan berlaku selepas barangan tersebut diterima oleh pembeli, maksudnya barangan tersebut telah berada ditangan pembeli, maka jual beli tersebut tidak terbatal.

Ini kerana kerosakan barangan tersebut di bawah tanggugan pembeli disebabkan barang tersebut berada di tanganya. Dalam masa yang sama, *khiyar* masih diteruskan, tidak kira sama ada pemegang hak *khiyar* adalah pembeli ataupun penjual. Sebabnya ialah keperluan menjaga kepentingan kedua-dua pihak daripada penipuan masih wujud.

Pihak yang memegang hak *khiyar* masih berhak meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Apabila akad tersebut dimeterai, pihak pembeli perlu membuat pembayaran kepada penjual kerana barangan itu kini sah miliknya. Jika jual beli

tersebut dibatalkan, pihak pembeli perlu menggantikan barangan yang sama atau membayar nilai barangan tersebut pada waktu kerosakan berlaku. Sementara bayaran-bayaran yang diberikan oleh pembeli perlu dikembalikan. Ini kerana jelas barangan tersebut belum lagi menjadi milik pembeli.

2.3.3.3 *Khiyar* Aib

Pada asasnya, urusan seorang Muslim dengan orang lain perlu dijalankan atas landasan saling menjaga hak dan bersih daripada segala unsur penipuan seperti menyembunyikan kecacatan yang ada pada barangan yang hendak dijual.

a) Syarat Dibenarkan *Khiyar* Aib

1) Dapat dibuktikan kecacatan tersebut sememangnya sedia ada.

2) Berdasarkan amalan perniagaan, kecacatan tersebut dianggap sebagi kecacatan yang boleh menjejaskan nilai barangan.

3) Pada kebiasaannya, barang tersebut berada dalam keadaan baik dan kecacatan tersebut tidak wujud.

b) Bilakah Barangan *Khiyar* Aib Boleh Dipulangkan

Hak memulangkan semula barangan kerana *khiyar* aib diberikan sebaik sahaja kecacatan tersebut dikenal pasti, namun menurut amalan setempat (*uruf*) yang diguna pakai.

Jika kecacatan disedari ketika pembeli sedang makan atau sembahyang, pemulangan boleh dilewatkan sehingga dia selesaai makan atau sembahyang atau jika disedari pada waktu malam dia boleh memulangkan pada waktu pagi. Oleh itu, jika dia lewat memulangkan barangan tersebut sedangkan dia mampu melakukannya lebih awal, hak *khiyar* digugurkan.

Hak ini gugur jika pembeli menggunakan barangan tersebut setelah menyedari kecacatannya dan sebelum menggunakannya, dia mampu memulangkannya. Ini kerana kelewatan pembeli memulangkan barangan tersebut atau menggunakannya sebelum mengembalikan menjadi tanda dia memilih untuk meneruskan jual beli walaupun menyedari wujudnya kecacatan.

c) Pertambahan pada Barangan yang Cacat

Setelah pembeli menerima barangan yang dijual, kemudian mendapati wujudnya kecacatan sedia ada yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan tadi, sedangkan barangan tersebut telah bertambah, maka pertambahan ini tidak menggugurkan haknya untuk memulangkan semula barangan tersebut. Walau bagaimanapun, beberapa perkara perlu diingati.

1) Jika pertambahan tersebut tidak boleh dipisahkan, contohnya, pertambahan dalam bentuk lemak pada haiwan atau jahitan pada baju, pembeli boleh memulangkan semuanya ataupun meneruskan jual beli tersebut.

2) Jika pertambahan tersebut berasingan, pembeli boleh memulangkan barangan cacat tersebut tanpa pertambahannya. Ini kerana pertambahan ini berlaku dalam tempoh pemilikannya atau dalam tempoh tanggungannya.

   Contoh, pertambahan pada jahitan sehelai baju daripada tiga helai baju, hanya sehelai baju sahaja sedia ada kecacatan asal, maka dipulangkan sehelai baju yang mempunyai kecacatan asal sahaja daripada tiga helai baju yang dibelinya (bagi meminta ganti rugi atau ditukarkan).

d) Kecacatan Tambahan kepada Kecacatan Sedia Ada

Jika wujud kecacatan baru selain daripada kecacatan sedia ada yang didapati oleh pembeli selepas menerima barangan tersebut, hak pembeli untuk memulangkan semula kepada penjual secara paksa digugurkan. Ini bermakna pembeli tidak berhak memaksa penjual untuk menerima semula barang tersebut. Walau bagaimanapun, beberapa perkara perlu dilihat.

Jika penjual bersetuju menerimanya, pembeli boleh memulangkannya. Ataupun jika pembeli bersetuju menerima kecacatan tersebut dia boleh menggunakan terus. Jika kedua-dua pihak tidak bersetuju, pilihan yang ada ialah sama ada pembeli membayar ganti rugi bagi kecacatan baharu dan memulangkan semula barangan tersebut kepada penjual, ataupun penjual perlu membayar ganti rugi bagi kecacatan sedia ada kepada pembeli.

Jika kedua-dua pihak bersetuju dengan salah satu daripada penyelesaian ini, mereka boleh menggunakannya. Ini kerana masing-masing mempunyai hak dan persetujuan kedua-dua pihak adalah perlu.

Jika mereka masih tidak mencapai persetujuan, penjual menuntut supaya barangan itu dipulangkan kepadanya dan meminta pembeli membayar ganti rugi bagi kecacatan yang baharu terjadi, sementara pembeli pula mahu terus memiliki barangan tersebut, dan meminta penjual membayar ganti rugi bagi kecacatan baharu, sementara penjual pula mahu pembeli terus mengambil barangan tersebut dan dia juga bersedia membayar ganti rugi bagi kecacatan yang sedia ada.

Dalam kedua-dua kes ini, pihak yang menuntut supaya akad tersebut dikekalkan akan diberikan hak. Dalam kes pertama pembeli akan diberikan hak manakala kes kedua penjual diberikan hak.

Dalam kes kecacatan sedia ada tidak dapat diketahui tanpa kewujudan kecacatan baharu, hak memulangkan semula secara paksa barangan yang dibeli disebabkan kecacatan baharu tetap ada. Contohnya, seorang pembeli yang membeli buah yang berkulit seperti tembikai, delima atau sebagainya dengan meletakkan syarat isi kandungannya mesti elok.

Dengan ini, pembeli berhak mengembalikan semua buah tersebut jika terdapat kecacatan sedia ada walaupun setelah wujudnya

kecacatan baharu. Dengan syarat kecacatan baharu tersebut tidak dilakukan melebihi daripada apa yang diperlukan. Hak ini diberikan kepada pembeli kerana penjual sendiri telah memberikan hak melakukan kecacatan ini kepada pembeli.

2.3.3.4 *Khiyar* Ru'yah

a) Pengertian *Khiyar Ru'yah*

Pengertian dari Segi Bahasa: Penglihatan.
Pengertian dari Segi Istilah: *Khiyar Ru'yah* ialah hak kepada salah satu pihak yang berkontrak sama ada meluluskan akad atau membatalkannya setelah dia melihat barang kontrak.

b) Akad-akad yang Boleh Menerima *Khiyar Ru'yah*

1) Akad jual beli.

2) Akad sewaan.

3) Perjanjian damai.

c) Syarat *Khiyar Ru'yah*

1) Belum melihat barang sebelum atau semasa akad.

2) Harta yang tertentu dan khusus.

3) Akad yang boleh menerima fasakh.

d) Perkara-perkara yang Menggugurkan *Khiyar Ru'yah*

1) Rela dengan akad.

2) Pemilik *khiyar* telah jual, hadiah atau sewakan barang.

3) Barang sudah rosak atau musnah.

4) Pemilik *khiyar* meninggal dunia.

5) Penambahan terhadap barang selepas penyerahan yang menghalangnya daripada dikembalikan

BAB 4
JUAL BELI *SALAM*

2.4 JUAL BELI *SALAM*

Jual beli salam adalah salah satu bahagian akad jual beli yang dibenarkan. Ia dibenarkan disebabkan ia dikecualikan daripada kategori menjual barangan yang tidak wujud.

2.4.1 Pengertian

Pengertian dari Segi Bahasa: Berasal daripada perkataan Arab iaitu salam atau *salaf* yang bermaksud mendahulukan.

Pengertian dari Segi Istilah: Jual beli salam ialah jual beli yang dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan lafaz *salam* atau *salaf*.

2.4.2 Dalil Pensyariatan Jual Beli *Salam*

Akad jual beli salam ialah akad yang diberikan pengecualian kerana menjual barangan yang tidak wujud. Sepertimana yang kita sedia maklum, menjual barangan yang tidak wujud adalah tidak sah.

Namun jual beli *salam* ini diberikan pengecualian kerana manusia memerlukan jual beli seperti ini. Sebagaimana dalam al-Quran, firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat (282):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ
مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ... ﴿٢٨٢﴾

> **Maksudnya:** *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu … (282)*

Ayat ini dijadikan dalil bagi menunjukkan jual beli *salam* adalah sah menurut syarak kerana jual beli salam termasuk dalam bahagian hutang sementara ayat ini menerima dan membenarkan hutang. Dengan itu, jual beli salam juga dibenarkan.

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2125) dan Imam Muslim (1604), bahawa ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, penduduk Madinah mengamalkan jual beli *salam* dalam jual beli buah-buahan selama setahun atau dua tahun. Baginda bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

> **Bermaksud:** *"Barangsiapa yang berjual beli salaf (salam) hendaklah dia berjual beli dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi dan tempoh yang dimaklumi."*

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2128), daripada Abdul Rahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa RA, mereka berkata:

كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّأْمِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالاَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

Bermaksud: *"Ketika suatu peperangan bersama Rasulullah ﷺ, kami beroleh bahagian daripada harta rampasan perang. Ketika itu kaum Anbal dari Syam datang menemui kami. Kami berjual salaf (salam) dengan mereka untuk mendapatkan gandum, barli dan minyak dalam tempoh tertentu. Mereka berdua ditanya: Adakah mereka menanamnya atau tidak? Mereka berdua menjawab: Kami tidak pula bertanya mereka tentang perkara itu."*

2.4.3 Hikmah Dibenarkan Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* ini tidak sah menurut syarak kerana ia membabitkan barangan yang tidak wujud dan tidak ada penjual. Namun demikian, jual beli *salam* dibenarkan kerana mengambil kira keperluan manusia. Keperluan ini dapat dilihat daripada perspektif pemilik kilang dan perusahaan, pemilik tanah dan ladang. Kebanyakan mereka memerlukan modal untuk memelihara tanah dan ladang mereka. Dengan ini syarak memberikan pelepasan kepada mereka untuk menerima wang dengan syarat sebagai ganti mereka akan memberikan hasil usaha mereka, sama ada dalam bentuk tanaman, buah-buahan, barang-barang dan sebagainya.

Begitu juga dengan peniaga yang mahu memastikan mereka memperolehi barangan yang diperlukan pada masanya maka syarak memberi kebenaran kepadanya menempah terlebih dahulu iaitu jual beli *salam* bagi mendapatkan barangan yang diperlukan tersebut.

Dengan ini, dapat kita fahami, pensyariatan jual beli *salam* memberi pelbagai manfaat kepada manusia. Cara ini memudahkan satu pihak untuk memperolehi modal dan satu pihak lagi memperolehi barangan yang dikehendaki. Cara ini juga membuka jalan supaya wang tersebut dapat dimanfaatkan. Cara ini juga mampu mengelak kesan buruk akibat jual beli barangan yang tidak wujud. Ini kerana dalam akad jual beli *salam* terdapat beberapa syarat dan peraturan.

2.4.4 Rukun-rukun dan Syarat-syarat Jual Beli *Salam*

1) Pihak yang melakukan akad (pembeli dan penjual).

2) Modal.

3) Barangan yang ditempah.

4) *Sighah* akad (lafaz akad).

2.4.4.1 Pihak yang Melakukan Akad (Pembeli dan Penjual)

Pembeli (*Muslim*) ialah orang yang mendahulukan wangnya untuk mendapatkan barangan yang dikehendaki. Dalam istilah Arab, ia dikenali sebagai *Muslim*. Penjual (*Muslam ilaih*) ialah orang yang menerima wang sebagai bayaran kepada barangan yang akan diberikan.

Kedua-dua pihak ini terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan kepada pembeli dan penjual dalam akad jual beli iaitu berakal, sukarela dan sebagainya dan tidak dikenakan syarat boleh melihat. Oleh itu, orang buta boleh melakukan jual beli salam tetapi tidak boleh membuat jual beli biasa sepertimana yang diketahui. Sebabnya dalam jual beli biasa kedua-dua pihak disyaratkan melihat barangan yang dijual sementara dalam jual beli *salam* barangan tersebut hanya dinyatakan sifat-sifatnya sahaja.

Oleh itu, sifat-sifat ini boleh diketahui dengan cara mendengar. Sementara ketika menerima pula, orang yang buta boleh mewakilkannya kepada sesiapa sahaja bagi memastikan sifat-sifat yang dinyatakan itu wujud.

2.4.4.2 Modal

Modal ialah bayaran yang dibuat oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. Beberapa syarat ditetapkan di sini:

1) Jumlah dan bentuk pembayaran hendaklah dimaklumi oleh kedua-dua pihak.

2) Penyerahan oleh pembeli dan penerimaan modal oleh penjual perlu dalam masa akad iaitu sebelum mereka berpisah secara fizikal kerana penyerahan ini adalah tujuan asal dalam jual beli *salam*.

2.4.4.3 Barangan yang Ditempah

Barang yang ditempah ialah barangan yang dijual dalam akad dan penjual berjanji menyerahkannya kepada pembeli sebagai pertukaran kepada

modal pendahuluan yang dibayar. Syarat-syarat barangan yang ditempah:

1) Barang tersebut mestilah boleh dinyatakan sifat-sifat dan ciri-cirinya.

2) Barangan tersebut mestilah dikenal pasti bahagian, kualiti, jumlah dan sifat oleh kedua-dua pihak.

3) Barangan tersebut tidak bercampur aduk dengan pelbagai barangan yang berlainan bahagiannya.

4) Barangan tersebut mestilah diperhutangkan, iaitu barangan dalam tanggungan (zimmah) yang hanya dinyatakan sifat tanpa merujuk kepada barangan tersebut.

5) Barangan tersebut mampu diserahkan.

6) Tempoh penyerahan perlu ditetapkan.

2.4.4.4 *Sighah* Akad (Lafaz Akad)

Sighah akad mengandungi dua komponen, iaitu penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul). Ia adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dan kesepakatan dua pihak yang berkontrak. Ia perlulah dengan jelas menyatakan kriteria barang jualan, masa penyerahan dan pembelian, serta lafaz salam atau dikenali juga sebagai lafaz salaf yang jelas menunjukkan niat untuk suatu kontrak pendahuluan modal.

Contohnya: Pemilikan modal atau si pembeli berkata: “Saya serahkan RM50,000.00 kepadamu untuk mendapatkan kereta dari syarikat sekian,

model sekian, tahun keluaran sekian, di mana awak akan menyerahkan kereta ini pada bulan Januari akan datang, di tempat sekian" Penerima atau penjual pula berkata: "Saya terima".

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2125) dan Imam Muslim (1604), bahawa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah mengamalkan jual beli *salam* dalam jual beli buah-buahan selama setahun atau dua tahun. Baginda bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Bermaksud: *"Barangsiapa yang berjual beli salaf (salam) hendaklah dia berjual beli dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi dan tempoh yang dimaklumi."*

Sighah akad mesti menyatakan lafaz *salam* dan tidak sah jika ia menggunakan lafaz lain. Selain itu, akad ini juga disyaratkan tidak mengandungi sebarang *khiyar* syarat, kerana *khiyar* syarat dibenarkan bagi akad jual beli biasa sahaja. Maksudnya akad tersebut mestilah akad penuh. Ia tidak boleh disamakan dengan jual beli yang lain.

Dalam contoh jual beli *salam*, modal perlu diberikan dalam majlis akad. Sedangkan jika *khiyar* syarat wujud dalam akad ini, perkara ini boleh menghalang maksud tersebut.

Ini kerana *khiyar* syarat menghalang penerima modal daripada memperolehi hak penuh terhadap

modal tersebut. Penerimaan modal tersebut mungkin hanya sekadar bayangan dan ini akan menyebabkan kedua-dua pihak berpisah sebelum akad tersebut sempurna dimeterai, maka prosedur ini tidak dibenarkan. Dengan ini akad jual beli *salam* yang membabitkan syarat *khiyar* dianggap tidak sah.

Sementara *khiyar* majlis pula boleh diadakan dalam akad jual beli salam kerana *khiyar* tersebut tamat apabila kedua-dua pihak berpisah. Dengan perpisahan kedua-dua pihak, ia menandakan akad tersebut telah sempurna. Oleh itu, tidak wujud percanggahan antara *khiyar* majlis dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam jual beli *salam*.

2.4.5 Kepentingan Jual Beli *Salam*

1) Memudahkan urusan peniaga untuk mendapatkan barang yang ditempah.

2) Dapat mengelakkan kesan buruk jual beli barangan yang tidak wujud.

3) Mengambil kira keperluan dan kehendak manusia.

4) Disamping keharusan jual beli *salam*, Islam telah menetapkan beberapa peraturan-peraturan yang perlu dipenuhi agar jual beli *salam* ini tidak mengandungi sebarang unsur penipuan dan sesuatu yang tidak jelas yang akhirnya akan menimbulkan permusuhan dan perkelahian.

BAB 5
JUAL BELI YANG DILARANG

2.5 JUAL BELI YANG DILARANG

Terdapat beberapa bentuk jual beli yang tidak dibenarkan oleh syarak kerana sesuatu kecacatan atau kerana sesuatu perkara yang dikaitkan dengan jual beli tersebut. Jual beli yang tidak dibenarkan ini terdapat dalam dua bahagian iaitu jual beli yang haram dan tidak sah dan jual beli yang sah tetapi haram.

2.5.1 Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah

Jual beli ini tidak dibenarkan oleh syarak kerana tidak memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syarak. Syarak telah menyenaraikan beberapa bahagian jual beli yang tidak dibenarkan dan para fuqaha telah menetapkan jual beli ini sebagai haram dan tidak sah, contohnya:

1) Menjual susu yang masih belum diperah atau bulu haiwan yang masih belum dipisahkan atau ditanggalkan atau buah-buahan yang masih belum masak.

2) Buah-buahan yang dijual sebelum masak (tidak wujud).

3) Jual beli yang mengandungi unsur perjudian.

4) Dua akad dalam satu masa.

5) Jual beli yang berunsur riba.

6) Jual beli hutang dengan hutang.

7) Menjual barangan yang belum diterima atau belum wujud.

8) Jual beli berunsur penipuan.

9) Jual beli berunsur masksiat dan keburukan (jual dadah)

2.5.2 Jual Beli yang Diharamkan Tetapi Sah

Jual beli yang dilarang oleh nas bukan kerana tidak menepati rukun-rukun atau syarat-syarat, tetapi kerana sebab-sebab lain. Oleh itu, jual beli ini sah walaupun jelas diharamkan dan pelakunya dianggap melakukan dosa. Jual beli tersebut adalah seperti berikut:

1) **Jual beli *musarrah.***

Musarrah ialah unta atau lembu atau kambing yang secara sengaja tidak diperah susunya dalam beberapa hari bertujuan untuk mengumpulkan susunya di dalam pundi susu. Dengan ini pembeli menyangka susunya sentiasa banyak dan ini menarik minat pembeli untuk membeli. Malah berkemungkinan pembeli bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Apabila jual beli berlangsung, akad tersebut sah tetapi diharamkan kerana wujud unsur penipuan dan pemalsuan. Jika pembeli mengetahui kedudukan sebenar, dia hendaklah memulangkan semula belian tersebut secara serta merta kerana belian termasuk dalam hukum *khiyar* dan boleh dipulangkan kerana kecacatan tertentu. Jika pembeli bersetuju membeli kambing tersebut walaupun tahu penjual *musarrah*, dia tidak perlu memulangkan semula.

2) ***Najsh* (menjuak).**

Najsh ialah orang yang sengaja menawarkan harga belian yang tinggi sedangkan dia tidak berniat membelinya. Tujuannya supaya orang lain merasakan barangan tersebut bernilai tinggi dan mereka akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. *Najsh* pada asalnya bermaksud menyembunyi kerana perbuatan orang ini menyembunyikan niatnya. Jika terdapat bukti perbuatan tersebut adalah hasil perancangan penjual dengan pembeli (bermufakat) (orang yang sengaja menawarkan harga belian yang tinggi sedangkan dia tidak berniat membelinya) mereka berdua telah melakukan perkara yang haram.

Penjual dianggap telah menipu pembeli dan dengan itu pembeli berhak menuntut *khiyar.* Jika tiada bukti penjual dan penjuak merancang perbuatan tersebut, pembeli tidak berhak menuntut *khiyar* kerana dia sendiri cuai membuat penelitian.

3) **Pembeli menjual barangan pembekal.**

Apabila pembekal tiba membawa barangan untuk dijual, lebih-lebih lagi barangan tersebut amat diperlukan oleh penduduk, lalu datang seorang pembeli berkata kepada pembekal barangan itu: *"Jangan jual barangan itu tetapi serahkan kepada saya untuk saya jualkan sedikit demi sedikit".* Pembeli itu membeli barangan tersebut, kemudiannya menaikkan harga barangan tersebut. Perbuatan ini dilarang dan diharamkan kerana ia menyulitkan orang ramai.

Namun perlu diingatkan disini, hukum ini tidak melibatkan apa yang berlaku sekarang kerana barangan diambil terus daripada kilangatau pembekal dan dijual kepada orang ramai. Ini kerana tidak wujud rungutan yang mendakwa amalan ini menyulitkan

orang ramai. Malah perbuatan ini boleh memudahkan penjual dan pembeli.

4) **Memintas perdagangan (mendahului yang lain sebelum sampai ke tempatnya).**

Dalam masalah ini, peniaga berangkat ke luar kawasan, dan bertemu para pelanggan yang datang ke kawasannya, pelanggan tersebut memperdaya peniaga dengan mengatakan barangan yang bakal mereka jual sudah banyak di kawasannya dan meminta penjual menjual dengan harga yang rendah daripada harga asal.

Jika jual beli tadi berjaya, maka jual beli tersebut sah tetapi haram kerana wujudnya unsur penipuan. Apabila penjual mengetahui harga pasaran yang sebenar dan mengetahui mereka telah ditipu mereka berhak menuntut *khiyar* dan membatal jual beli tersebut.

5) **Monopoli (*ihtikar*).**

Monopoli ialah suatu barangan dihimpun dan disorok dengan tujuan menaikkan harganya berlipat kali ganda dan kemudian dijual sedikit demi sedikit dengan mengeksploitasi keperluan orang ramai. Barangan tersebut disenaraikan sebagai makanan asasi daripada pasaran, apatah lagi jika dilakukan ketika barangan tersebut amat diperlukan oleh pengguna.

Jika orang ramai amat memerlukan makanan asasi tersebut atau keadaan menjadi darurat, orang yang memonopoli tadi boleh dipaksa menjual barangan tersebut dengan harga yang munasabah.

6) **Jualan atas jualan saudaranya atau tawaran atas tawaran.**

Jualan atas jualan ialah mengastasi jualan orang lain semasa dalam tempoh *khiyar*.

Contoh, seorang penjual menemui pembeli yang masih dalam tempoh *khiyar* dengan penjual lain, lalu dia berkata: *"saya akan jual kepada kamu barangan yang lebih baik daripada apa yang kamu beli dengan harga yang sama"*. Ataupun *"saya akan jual kepada kamu barang yang sama dengan harga yang lebih rendah".*

Tawaran atas tawaran pula ialah apabila ada seseorang sedang tawar menawar untuk mendapatkan suatu barangan dan mungkin mereka telah bersetuju dengan harganya, lalu datang seseorang lain pula menawarkan pemilik barangan tadi supaya menjual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi ataupun dia menawarkan pembeli tadi barangan yang sama dengan harga yang lebih rendah atau barangan yang lebih baik dengan harga yang sama.

7) **Jual beli yang diketahui semua hartanya adalah haram.**

Apabila diketahui semua harta yang dimiliki oleh seseorang adalah harta haram, contohnya harta yang diperolehi daripada jualan barangan haram seperti arak, khinzir, bangkai atau anjing ataupun pendapatannya daripada sumber yang haram, seperti loteri atau rasuah atau hasil sewaan barangan yang diharamkan atau sebagainya, maka haram menjual barangan kepadanya dan diharamkan membeli daripadanya. Hukum ini merangkumi semua bentuk urusan yang membabitkan individu ini seperti sewa, pinjaman dan sebagainya. Di samping itu, diharamkan memakan makanannya.

BAB 6
AR-RAHN (GADAIAN)

2.6 *AR-RAHN* (GADAIAN)

2.6.1 Pengertian *Ar-Rahn* (Gadaian)

Pengertian dari Segi Bahasa: *Ar-Rahn* berasal daripada Bahasa Arab yang bermaksud gadaian atau menahan.

Pengertian dari Segi Istilah: Sesuatu harta yang menjadi jaminan bagi hutang yang mana ia boleh digunakan untuk menjelaskan hutang tersebut jika penghutang gagal membayarnya.

2.6.2 Hukum dan Dalil Pensyariatan *Ar-Rahn* (Gadaian)

Secara zahirnya gadaian adalah wajib. Ini kerana Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ
مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى
ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟
ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Maksudnya: *Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak*

mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. (283)

Walaupun demikian, para ulama sependapat gadaian tidak diwajibkan. Sebaliknya, perintah ini hanya menunjukkan perkara ini dibenarkan. Manusia boleh mengamalkannya dan boleh juga tidak mengamalkannya.

Terdapat banyak hadis yang menyentuh tentang gadaian. Di antaranya ialah hadis riwayat Imam al-Bukhari (2386), daripada Aisyah RA yang bermaksud:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Bermaksud: *"Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan daripada seorang yahudi dengan cara hutang dan Baginda SAW menggadaikan baju besinya."*

Demikian juga dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2916), daripada Aisyah RA:

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Bermaksud: *"Rasulullah SAW telah wafat sedang baju besinya sedang digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai tiga puluh gantang dari gandum."*

2.6.3 Tujuan Ar-Rahn (Gadaian)

Tujuan ar-Rahn (gadaian) adalah sebagai cagaran untuk menyakinkan pemiutang bahawa hutang yang diberikan tidak akan lupus begitu sahaja dan dia yakin akan memperolehinya semula. Oleh itu, barang tersebut dijadikan cagaran kepada hutang.

Sekiranya pemiutang mendapati sukar atau mustahil untuk dia mendapatkan semula hutangnya setelah tamat tempoh yang ditetapkan, pemiutang berhak mengambil semula hutangnya melalui barang yang dicagar, iaitu dengan cara menjual dan kemudian mengambil hutangnya melalui bayaran yang diperolehi.

2.6.4 Rukun Kontrak *Ar-Rahn* (Gadaian)

1) **Pihak yang berkontrak**
   Penggadai dan penerima gadaian. Syarat pihak yang berkontrak adalah seperti berikut:

   a) Mukalaf iaitu berakal dan baligh serta tidak dilarang menguruskan harta.
   b) Kedua-dua pihak tidak dipaksa.

c) Kelayakan memberi dan menerima barang gadaian.

2) **Lafaz kontrak gadaian**
Ucapan yang diucapkan oleh pihak berkontrak yang merujuk kepada permeterai kontrak.

3) **Hutang**
Punca kontrak gadaian ini menjadi tanggungan penggadai yang mesti dijelaskan kepada penerima gadaian. Syarat-syarat berhutang adalah seperti berikut:

a) Kontrak gadaian mestilah dalam bentuk hutang (iaitu bersifat sementara)
b) Hutang tersebut mestilah telah sah menjadi tanggungan penggadai terhadap penerima gadaian.
c) Jumlah dan sifat hutang serta barang gadaian mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak.

4) **Gadaian**
Barang yang diserahkan kepada penerima gadaian sebagai cagaran kepada hutang penggadai.

Syarat barang gadaian

a) Barang gadaian mestilah dalam bentuk barangan. Ini bermakna perkhidmatan tidak boleh digadaikan.
b) Mestilah barangan yang boleh dijual.

2.6.5 Kaedah Penerimaan *Ar-Rahn* (Gadaian)

1) **Bagi harta tak boleh alih**

Penerimaan boleh dilakukan dengan penggadai melepaskan pegangannya (harta yang digadai) kepada penerima gadaian. Pelepasan boleh dilakukan dengan mengenepikan segala halangan yang boleh menghalang penyerahan barang gadaian.

Contohnya, jika barang tersebut dipenuhi dengan sesuatu barang atau bangunan tersebut didiami oleh seseorang atau sebagainya. Dalam keadaan ini, penyerahan dan penerimaan boleh dilakukan dengan cara mengosongkannya dan membuang segala halangan yang menghalang penerimaannya.

2) **Bagi harta boleh alih**

Dilakukan dengan cara diserahkan harta tersebut dan dipindahkan kepada penerima sebagaimana yang biasa diamalkan atau pada adatnya dilihat sebagai telah diterima oleh pemiutang. Jika proses ini tidak dilakukan, ia akan diakui sebagai penerimaan. Perkara di atas adalah bagi harta yang dijadikan gadaian sepenuhnya.

BAB 7
KAFALAH (JAMINAN)

2.7 *KAFALAH* (JAMINAN)

2.7.1 Pengertian *Kafalah* (JAMINAN)

Pengertian dari Segi Bahasa: *Kafalah* berasal daripada Bahasa Arab iaitu jaminan bersama yang bermaksud beriltizam dan bergabung.

Pengertian dari Segi Istilah: Memikul tanggungjawab terhadap sesuatu hak yang telah disahkan menjadi tanggungan orang lain. Atau untuk mengemukakan orang yang akan bertanggungjawab terhadap sesuatu hak orang lain atau terhadap barang yang dijamin.

Maksudnya *kafalah* ialah suatu kontrak yang mewajibkan pihak yang dinamakan sebagai penjamin untuk bertanggungjawab terhadap hak yang ditanggung oleh orang lain. Jika orang ini tidak menunaikan tanggungjawabnya, si penjamin bertanggungjawab menunaikannya ataupun penjamin memikul tanggungjawab untuk membawa pihak yang bertanggungjawab terhadap sesuatu hak ke mahkamah atau ke pihak yang berhak, ataupun dia bertanggungjawab terhadap seseorang untuk mengembalikan barang yang menjadi haknya daripada pihak lain yang memegang barang tersebut.

2.7.2 Dalil Pensyariatan *Kafalah* (Jaminan)

Hukum Kafalah adalah harus. Adakalanya ia dianggap sunat, iaitu apabila pihak penjamin yakin tiada risiko dan mudarat kepadanya terhadap *kafalah* (jaminan) yang

dilakukannya tersebut kerana kemampuannya membayar hutang.

Terdapat nas yang menunjukkan ia dibenarkan oleh syarak sebagaimana dalam Surah Yusuf (12) ayat 72:

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Maksudnya: *Orang-orang menteri menjawab: "Kami kehilangan cupak raja. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda makanan) sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu". (72)*

Firman Allah SWT dalam Surah Ali-'Imran (3) ayat 37:

....وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنٗا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاۖ.... ٣٧

Maksudnya: *….dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria....". (37)*

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2295), daripadaSalamah bin al-

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقالَ: هلْ عليه مِن دَيْنٍ؟، قالوا: لَا، فَصَلَّى عليه، ثُمَّ أُتِيَ بجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقالَ: هلْ عليه مِن دَيْنٍ؟، قالوا:

نَعَمْ، قالَ: صَلُّوا علَى صَاحِبِكُمْ، قالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يا رَسولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عليه.

Bermaksud: *Seseungguhnya Nabi SAW telah dihadapkan jenazah seorang lelaki untuk disolatkan. Nabi SAW bertanya: "Adakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab: "Tidak". Maka Baginda SAW Solatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah yang lain, Nabi SAW bertanya: "Adakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab: "Ya." Nabi SAW menjawab: "Solatkanlah temanmu itu"(Nabi SAW tidak solatkan jenazah tersebut). Lalu Qatadah berkata: "Saya menjamin hutangnya wahai Rasulullah". Maka Nabi SAW pun solatkan jenazah tersebut.*

2.7.3 Jenis-jenis *Kafalah* (Jaminan)

1) **Jaminan hutang seseorang**.
   Iaitu penjamin memikul tanggungjawab melunaskannya jika penghutang gagal berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan.

2) **Jaminan diri.**
   Jaminan untuk membawa orang yang bertanggungjawab, sama ada kerana hutang atau sebagainya seperti kesalahan qisas. Walaupun begitu, penjamin tidak bertanggungjawab membayar hutang tersebut.

2.7.4 Rukun-rukun *Kafalah* (Jaminan)

1) **Penjamin**
   Pihak yang bertanggungjawab melunaskan tanggungan pihak yang dijamin atau mengemukakan orang yang dijamin.

   a) Berkelayakan untuk memberi sumbangan.
   b) Berakal, baligh dan matang.
   c) Sihat tubuh badan.
   d) Tidak *safih* (bodoh).

2) **Pihak yang menerima jaminan**
   Pihak yang menuntut hak iaitu pihak yang haknya perlu dijaga oleh penjamin itu hendaklah dikenali oleh penjamin.

3) **Pihak yang dijamin**
   Pihak yang dituntut supaya menunaikan tanggungjawab kepada pihak yang menerima jaminan itu mestilah orang yang telah disahkan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap sesuatu hutang atau sebagainya yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya.

4) **Perkara yang dijamin**
   Perkara yang dijamin ialah sesuatu hak dalam bentuk hutang atau sebagainya yang diberikan jaminan. Hak ini mestilah memenuhi syarat-syarat berikut :

   a) Mestilah hak yang telah disahkan ketika kontrak.
   b) Perkara yang dijamin mestilah berkuat kuasa.
   c) Penjamin mestilah mengetahui jenis, kadar dan sifat perkara yang dijamin.
   d) Perkara yang dijamin mestilah boleh dijadikan sumbangan.

5) Lafaz

Penawaran yang diucapkan oleh penjamin dan persetujuan yang diucapkan oleh orang yang menerima jaminan**.**

a) Lafaz yang digunakan mestilah menunjukkan penjamin telah memberi jaminan, sama ada ia diucapkan secara langsung atau tidak langsung.
b) Jaminan yang diberikan mestilah bersifat mutlak (*al-tanjiz*) iaitu tidak tertakluk kepada mana-mana syarat. Tidak kira sama ada jaminan tersebut membabitkan harta mahupun diri.
c) Jaminan harta tidak boleh dihadkan untuk suatu tempoh tertentu. Para ulama bersependapat di dalam perkara ini. Ini kerana tujuan jaminan ialah untuk melunaskan hutang. Ini bermakna menetapkan tempoh tertentu bagi jaminan adalah tidak sah.

2.7.5 Hikmah Pensyariatan *Kafalah* (Jaminan)

1) Kebenaran yang diberikan oleh syarak ini memberi kemudahan kepada umat Islam dan membolehkan mereka saling bantu membantu. Kemungkinan ada dalam kalangan mereka yang mahu membeli sesuatu yang diperlukan tetapi tidak mempunyai wang untuk membayarnya. Sementara itu, penjual pula mungkin tidak berkeyakinan dengan keupayaan pembeli dan tidak memberinya hutang.

2) Dalam masa yang sama, pembeli juga mungkin tidak mempunyai sebarang harta untuk digadaikan ataupun penjual tidak mahu menerima gadaian. Dalam keadaan ini, pembeli memerlukan seorang penjamin. Dalam keadaan lain, mungkin ada seseorang yang perlu berhutang tetapi pemiutang meminta pemohon mengemukakan seorang penjamin. Sementara itu, mungkin juga seseorang telah melakukan kesalahan

yang menyebabkan dia dihukum. Sedangkan dia berada jauh dari tanah airnya. Dalam masa yang sama dia memerlukan sedikit masa untuk menyelesaikan sesuatu tugas dengan segera. Oleh itu, dia memerlukan seorang penjamin bagi membolehkan dia pergi menyelesaikan tugasnya dan kemudian kembali ke situ.

3) Adakalanya, seseorang perlu meminjam sesuatu barang tetapi pemilik barang tidak bersedia meminjamkannya melainkan peminjam mengemukakan penjamin yang memberi jaminan peminjam akan memulangkannya dalam keadaan elok.

4) Mungkin juga seseorang memiliki sesuatu yang disahkan sebagai barang rampasan tetapi memerlukan masa untuk memulangkannya. Walau bagaimanapun, pemilik asalnya tidak mahu melepaskan melainkan dia mengemukakan seorang penjamin. Demikianlah seterusnya.

5) Dengan ini, keperluan kepada penjamin amat jelas dan amat diperlukan. Apatah lagi syariat Allah SWT sememangnya diturunkan untuk memenuhi keperluan manusia dan meringankan segala bebanan mereka.

BAB 8
WAKALAH (PERWAKILAN)

2.8 *WAKALAH* (PERWAKILAN)

2.8.1 Pengertian *Wakalah* (Perwakilan)

Pengertian dari Segi Bahasa: Wakalah atau wikalah berasal daripada Bahasa Arab yang merujuk kepada beberapa makna, antaranya:

1) **Penjagaan:**

Sebagaiman firman Allah SWT dalam Surah Ali-'Imran (3) ayat 173:

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ
لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا
ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Maksudnya: *Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa berita) kepada mereka: "Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya". Maka berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata: "Cukuplah Allah untuk (menolong) kami, dan Ia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadaNya segala urusan kami)". (173)*

2) **Pasrah:**

Firman Allah SWT dalam Surah al-Anfaal (8) ayat 61:

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ
إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١

Maksudnya: *Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakalah kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (61)*

Pengertian dari Segi Istilah: Penyerahan sesuatu kerja yang perlu dilakukan dan boleh diwakilkan kepada pihak lain menggunakan lafaz tertentu untuk dilaksanakannya dalam tempoh hayatnya.

Ini berlaku apabila seseorang menyerahkan sesuatu urusan yang pada dasarnya boleh diuruskannya sendiri kepada orang lain supaya orang tersebut menguruskannya bagi pihaknya ketika dia masih hidup dengan syarat, urusan ini mestilah boleh diwakilkan.

2.8.2 Dalil Pensyariatan *Wakalah* (Perwakilan)

Kontrak *wakalah* (perwakilan) dibenarkan oleh syarak. Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ
وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ
بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Maksudnya: *Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat mendalam pengetahuanNya. (35)*

Dari segi hukum syarak Al-Wakalah Khatib Syarbini berkata: "Ulama telah besepakat bahawa Al-Wakalah diharuskan" (Al-Muktamad Fi Fiqh As-Syafie: 3/329). *Wakalah* pada asalnya adalah disunatkan, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim (1924), daripada Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda:

وَاللهُ فِي عَونِ العَبدِ مَا كَانَ العَبدُ فِي عَونِ أَخِيهِ

Bermaksud: *Dan Allah SWT menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya.*

2.8.3 Hukum *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah (perwakilan) dibenarkan oleh syarak. Ia pada dasarnya adalah harus. Ia juga boleh menjadi:

1) **Sunat –** Jika bertujuan membantu orang lain.

2) **Makruh –** Jika dilakukan untuk tujuan membantu perkara yang makruh.

3) **Haram –** Jika dilakukan untuk tujuan yang diharamkan.

4) **Wajib –** Jika perkara yang diwakilkan perlu bagi mengelakkan kemudaratan terhadap pewakil. Contohnya, pewakil mewakilkan seseorang untuk membeli makanan dalam keadaan darurat kerana dia tidak mampu membelinya.

2.8.4 Rukun-rukun *Wakalah* (Perwakilan)

1) Pewakil

Pihak yang meminta bantuan orang lain untuk melakukan beberapa urusan bagi pihaknya**.**

a) Disyaratkan mestilah seorang yang dibenarkan menguruskan secara langsung perkara yang diwakilkan, sama ada sebagai pemilik atau sebagai penjaga.
b) Baligh, berakal dan dibenarkan mengurus.

2) Wakil

Pihak yang menjalankan sesuatu urusan bagi pihak lain dengan kebenaran pihak tersebut.

a) Mestilah seorang yang dibenarkan menjalankan urusan yang diserahkan kepadanya jika diandaikan urusan tersebut adalah urusannya sendiri. Kanak-

kanak, orang gila dan orang yang pengsan (koma) tidak dibenarkan menjadi wakil.

b) Wakil ditentukan secara khusus.
c) Wakil mestilah seorang yang adil jika dilantik sebagai wakil hakim atau wali bagi urusan jual beli orang di bawah jagaan mereka.

3) Lafaz Kontrak

Penawaran dan persetujuan dua syarat yang perlu dipenuhi iaitu:

a) Pewakil mestilah mengeluarkan lafaz yang menunjukkan dia bersetuju dengan pelantikan wakil tersebut sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ini kerana menguruskan hak orang lain tanpa persetujuan pemiliknya adalah dilarang.
b) Lafaz kontrak tidak boleh tertakluk kepada sesuatu syarat. Contohnya*, "jika Zaid kembali daripada musafirnya, kamu akan menjadi wakil saya untuk urusan tersebut"*

4) Perkara yang diwakilkan

Urusan yang akan dilakukan oleh wakil bagi pihak pewakil. Perkara ini perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

a) Hak pewakil untuk menguruskan perkara tersebut mestilah disahkan ketika pelantikan.
b) Barang yang diwakilkan mestilah diketahui walaupun dari beberapa aspek sahaja.
c) Perkara yang diwakilkan mestilah dibenarkan. Tidak sah mewakilkan perkara yang tidak dibenarkan seperti mewakilkan ibadat yang berasaskan anggota badan seperti solat dan puasa.

2.8.5 Hak-hak Kontrak *Wakalah* (Perwakilan)

Hak-hak kontrak ialah segala tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kontrak.

1) **Kontrak yang disandarkan oleh wakil kepada dirinya**
   Ia berlaku dalam kontrak seperti jual beli, sewa dan sebagainya. Dalam kontrak seperti ini, wakil akan berkata kepada pihak kedua: "*saya jual"* atau "*saya beli".*

2) **Kontrak yang disandarkan wakil kepada pewakilnya**
   Adalah seperti perkahwinan khuluk (tebus talak), rundingan yang melibatkan qisas atau sebagainya. Dalam kontrak tersebut wakil akan berkata*: "saya terima nikah anak perempuanmu bagi pihak pewakil saya, si fulan".*

2.8.6 Penamatan Kontrak *Wakalah* (Perwakilan)

1) Pembatalan – kontrak wakalah adalah kontrak jaiz (boleh dibatalkan oleh kedua-dua pihak).

2) Salah satu pihak hilang kelayakan.

3) Perkara yang diwakilkan tidak menjadi milik pewakil atau bukan di bawah jagaannya lagi.

4) Perkara yang diwakilkan selesai dilaksanakan.

2.8.7 Hikmah Pensyariatan *Wakalah* (Perwakilan)

1) Allah SWT mencipta manusia dengan bakat dan kebolehan yang berbeza-beza. Allah SWT juga memberikan mereka rezeki yang melimpah ruah. Malah Allah SWT memudahkan jalan untuk mereka memperolehi pendapatan dan sumber rezeki.

   Ada dalam kalangan manusia yang mempunyai kemampuan dan kebolehan untuk menjalankan semua urusannya sendiri. Walau bagaimanapun, oleh sebab terlalu banyak tugas dan kerja yang perlu dilaksanakan adakalanya dia memerlukan bantuan orang lain.

2) Terdapat sesetengah individu yang tidak berkemampuan dan berkebolehan untuk melakukan segala urusannya sendiri. Tidak kurang juga yang mempunyai kemampuan dan kebolehan tetapi kurang pengalaman dalam tugas atau bidang tertentu.

   Mungkin juga ada manusia yang berada di pihak yang benar tetapi tidak mahir berhujah. Ini menyebabkan dia tidak dapat membuktikan kebenaran dan mempertahankan diri. Sebaliknya, pihak lawan mungkin mempunyai kemahiran berhujah dan mampu menjadikan perkara yang salah kelihatan betul.

3) Kebanyakan manusia sedikit sebanyak memerlukan bantuan orang lain dan perlu mengambil kesempatan daripada pengalaman mereka. Oleh itu, melantik wakil adalah perlu untuk memenuhi keperluan manusia dan memudahkan urusan mereka.

BAB 9
MUDARABAH

2.9 MUDARABAH

2.9.1 Pengertian Mudarabah

Pengertian dari Segi Bahasa: Perkataan Mudharabah dambil dari Bahasa Arab, iaitu "*adh-dharb fil ardhi"* yang bermaksud berjalan di muka bumi iaitu bermusafir.

Pengertian dari Segi Istilah: Akad perjanjian (kerjasama usaha) antara pemilik modal *(sohibul mal*) dan pengusaha modal (*mudarib*). Dimana pemilik modal (*sohibul mal*) bersetuju membiayai sepenuhnya sesuatu projek perniagaan atau pelaburan manakala pengusaha (*mudarib*) bersetuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah pembahagian untung yang dipersetujui bersama terlebih dahulu.

Merupakan juga satu kontrak perkongsian atau usahasama di antara pemilik modal (*sohibul mal*) yang membekalkan modal dengan pengusaha (*mudarib*) yang akan menjalankan aktiviti keusahawanan yang boleh menjana keuntungan. Pembahagian keuntungan adalah berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui bersama seperti 50:50, 60:40 dan 70:30.

Apabila terjadi kerugian maka pemilik modal (*sohibul mal*) yang menanggung sepenuhnya kemusnahan/kerugian modal yang diberikan tersebut, manakala pengusaha (*mudarib*) menanggung kemusnahan/kerugian dari segi tidak mendapatkan apa-apa dari pelaksanaan kerja yang telah diberikannya.

Kontrak ini melibatkan pihak yang mempunyai modal iaitu pemilik modal (*sohibul mal*) tetapi tiada kepakaran dan pengalaman dalam perniagaan, dengan ahli perniagaan iaitu pengusaha (*mudarib*) yang berpengalaman tetapi kurang kemampuan dari segi modal.

Kesepakatan ini berdasarkan prinsip kongsi untung apabila pemilik modal (*sohibul mal*) memberikan modalnya kepada pengusaha modal (*mudarib*) untuk digunakan dalam perniagaan.

2.9.2 Dalil Pensyariatan Mudarabah

Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisaa' (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ
وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

٢٩

Maksudnya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu. (29)*

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3594), daripada A'la bin Abdul Rahman RA daripada bapanya dan daripada datuknya yang bermaksud:

الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم.

Bermaksud: *Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*

Pelaburan seperti ini sah dan dibenarkan oleh syarak. Ia juga disepakati oleh ijmak.

2.9.3 Hukum Mudarabah

Akad mudarabah harus dan tidak wajib.

Kedua-dua pihak iaitu pemilik modal (*sohibul mal*) dan pengusaha modal (*madarib*) berhak membatalkan kontrak, tidak kira sama ada pengusaha (*mudarib*) telah memulakan kerjanya iaitu berjual beli dan sebagainya ataupun tidak. Jika pembatalan dibuat sebelum kerja-kerja dimulakan, pengusaha (*mudarib*) tidak berhak menggunakan semua modal tersebut. Ini kerana tindakan tersebut dianggap sebagai menggunakan harta orang lain tanpa kebenaran.

Jika pembatalan dibuat selepas kerja-kerja dimulakan, pengusaha (*mudarib*) perlu menghentikan serta merta

sebarang urusan jual beli yang baru. Dalam keadaan ini, pengusaha (*mudarib*) wajib menjual barangan yang ada padanya untuk mendapatkan wang tunai dan menyelesaikan hutang yang berkaitan dengan syarikat. Selepas itu, barulah pengiraan dijalankan. Semua modal akan diserahkan semula kepada pelabur sementara keuntungan akan dibahagi mengikut perjanjian.

2.9.4 Rukun-rukun akad Mudarabah

1) Lafaz

Penawaran dan persetujuan dengan kata-kata yang menunjukkan persetujuan untuk mewujudkan kontrak dan perkongsian ini.

a) Terus berkuatkuasa.

b) Persetujuan mestilah berturutan dengan penawaran, berdasarkan amalan yang diguna pakai. Jika ia terpisah dengan diam yang lama atau perbincangan yang tiada kaitan dengan kontrak, lafaz tersebut tidak sah.

2) Dua pihak yang berkontrak

Pelabur dan pengusaha.

a) Mempunyai kelayakan sebagai wakil (pengusaha) dan pewakil (pemilik modal).

b) Pemilik modal (*sohibul mal*) bertindak sebagai pewakil, iaitu individu yang memiliki modal. Manakala, pengusaha (*mudarib*) bertindak sebagai wakil, iaitu individu yang mengusahakan modal pelaburan dengan kebenaran pemilik modal (*sohibul mal*) tersebut.

3) Modal

Ia tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

a) Mestilah berbentuk mata wang seperti dirham atau mata wang semasa yang digunakan. Modal tidak boleh berbentuk barangan perniagaan kerana ia membabitkan risiko yang besar, iaitu keuntungan dan modal tidak dapat dipastikan kerana sesuatu barangan mempunyai nilai yang berbeza pada ketika diterima, dijual dan dipulangkan.

b) Modal mestilah dalam jumlah yang tertentu. Pelaburan tidak boleh melibatkan suatu jumlah yang tidak tepat. Ini supaya keuntungan dapat dikira dengan tepat.

c) Modal mestilah dalam bentuk tunai. Pelaburan tidak sah jika membabitkan harta yang berada dalam tanggungan seseorang. Contohnya, pemilik modal (*sohibul mal*) memberi hutang kepada seseorang, dalam masa yang sama hutang yang diberikan kepada orang itu dijadikan modal untuk pelaburan, ini bermakna pemilik modal (*sohibal mal*) tersebut tiada modal secara tunai padanya.

d) Modal mestilah diserahkan kepada pengusaha (*mudarib*). Maksudnya, modal mestilah berada dalam pegangan pengusaha (*mudarib*) dan hanya dia sahaja yang mempunyai hak untuk menggunakannya.

2.9.5 Syarat-syarat Kontrak Mudarabah

1) Kebebasan menjalankan urusan niaga tanpa tertakhluk kepada syarat tertentu.

2) Keuntungan hanya dikongsi antara pemilik modal (*sohibul mal*) dan pengusaha modal (*mudarib*).

3) Pengusaha modal (*mudarib*) mestilah bebas menguruskan modal dan bekerja.

4) Tanggungan kemusnahan/kerugian modal.
Status tanggungan kemusnahan/kerugian modal, adalah seperti berikut:

2.9.6 Status Pengusaha (Mudarib)

a) **Status pengusaha (*mudarib*)**

Pengusaha (*mudarib*) adalah pihak yang memegang amanah terhadap modal yang diserahkan kepadanya dan barangan yang dibeli menggunakan modal tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan memegang amanah adalah dia tidak perlu membayar ganti rugi terhadap modal pelaburan yang musnah/rugi dalam pegangannya kecuali jika ia berlaku secara sengaja atau kerana kecuaiannya dalam melaksanakan tanggungjawab.

Ini berbeza dengan orang yang memegang tanggungjawab terhadap harta yang berada dalam pegangannya (simpanan). Ini kerana dia perlu membayar ganti rugi jika berlaku kerosakan/kerugian tidak kira sama ada disebabkan oleh kecuaian atau tidak, dan tidak kira sama ada berlaku dengan sengaja atau tidak. Di antara perbuatan yang dikategorikan sebagai memusnahkan/merugikan dengan sengaja, ialah melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan.

b) **Status pemilik modal (*sohibul mal*)**

Kemusnahan atau kerugian modal sepanjang pelaburan akan ditanggung oleh pemilik modal (*sohibul mal*) sahaja. Pengusaha (*mudarib*) tidak akan dipertanggungjawabkan kerana perkara ini sama hukumnya dengan modal yang musnah/rugi. Pengusaha (*mudarib*) tidak akan bertanggungjawab

jika kemusnahan/kerugian berlaku bukan disebabkan oleh perbuatan sengaja atau kecuaiannya.

2.9.7 Garis Panduan Pengusaha (*Mudarib*)

1) Pengusaha (*mudarib*) tidak boleh membeli sesuatu untuk pelaburan dengan harga yang melebihi modal untuk mendapatkan keuntungan yang bakal diperolehi. Ini kerana biasanya pemilik modal (*sohibul mal*) tidak mahu menanggung hutang melebihi apa yang dilaburkan.

2) Pengusaha (*mudarib*) tidak harus membawa modal bersamanya semasa di dalam perjalanan tanpa keizinan pemilik modal (*sohibul mal*). Keselamatan modal tidak dapat dijamin dalam perjalanan.

3) Pengusaha (*mudarib*) tidak boleh menjual secara hutang iaitu dengan menangguhkan bayaran hingga ke suatu tempoh tertentu kecuali dengan izin pemilik modal (*sohibul mal*). Ini kerana dalam tempoh tersebut, ada kemungkinan modal akan musnah.

4) Pengusaha (*mudarib*) yang diamanahkan tidak dibenarkan mengambil pengusaha (*mudarib*) yang lain untuk bekerja dan berkongsi keuntungan bersamanya walaupun ia dibenarkan oleh pemilik harta (*sohibul mal*). Ini kerana dalam konsep mudarabah, ia terdiri daripada dua pihak, iaitu satu pihak pemilik harta (*sohibul mal*), dan satu pihak pengusaha (*mudarib*). Demikian itu, jika pengusaha (*mudarib*) yang diamanahkan melabur pada pengusaha (*mudarib*) yang lain, ia telah bertentangan dengan konsep mudarabah tersebut.

5) Pengusaha (*mudarib*) tidak boleh sama sekali menggunakan modal pelaburan untuk kegunaan peribadi ketika dia menetap di tempat perniagaan.

2.9.8 Penamatan Kontrak Mudarabah

1) **Pembatalan.**

Kontrak mudarabah ialah kontrak yang tidak wajib, boleh dibatalkan bila-bila masa sama ada sebelum digunakan oleh pengusaha (*mudarib*) atau selepasnya dan sama ada pihak kedua hadir atau tidak hadir, setuju atau tidak setuju.

2) **Kematian salah satu pihak.**

Sekiranya pemilik modal (*sohibul mal*) meninggal dunia, pengusaha (*mudarib*) masih berhak menjual barang yang ada bersamanya untuk mendapatkan semula modal iaitu ditukarkan menjadi wang tunai walaupun tanpa kebenaran waris pemilik modal (*sohibul mal*).

3) **Salah satu pihak gila atau koma.**

a) Pengusaha (*mudarib*) akan terus menguruskan modal jika pemilik modal (*sohibul mal*) gila, pengsan atau koma.
b) Manakala waris pengusaha (waris *mudarib*) akan menguruskan modal tersebut dengan izin pemilik modal (*sohibul mal*) jika pengusaha (*mudarib*) yang diamanahkan gila, pengsan atau koma.

4) **Kemusnahan/kerugian modal pelaburan.**

Pengusaha (*mudarib*) akan memperolehi bahagiannya jika kemusnahan/kerugian modal disebabkan oleh pemilik modal (*sohibul mal*).

2.9.9 Percanggahan Antara Pemilik Modal (*Sohibul Mal*) dan Pengusaha (*Mudarib*)

1) **Berkaitan keuntungan.**
   Pengakuan pengusaha (*mudarib*) akan diterima jika disokong oleh akuan sumpah.

2) **Berkaitan barangan.**
   Pengakuan pengusaha (*mudarib*) akan diterima jika disokong oleh akuan sumpah dan sekiranya pembelian tersebut dibuat dalam bentuk hutang. Namun jika pengusaha membeli menggunakan wang modal pelaburan, pengakuannya tidak diterima.

3) **Berkaitan jumlah modal pelaburan atau jenis modal.**
   Pengakuan pengusaha (*mudarib*) akan diterima jika disokong oleh akuan sumpah.

4) **Berkaitan kemusnahan modal.**
   Pengakuan pengusaha (*mudarib*) akan diterima jika disokong oleh akuan sumpah kerana pengusaha (*mudarib*) adalah orang yang diberi kepercayaan.

5) **Berkaitan pemulangan modal.**
   Pengakuan pengusaha (*mudarib*) akan diterima kerana dia adalah orang yang diberi amanah.

6) **Berkaitan kemusnahan / kerugian kepada modal.**
   Pengakuan pemilik modal (*sohibul mal*) akan diterima jika disokong oleh akuan sumpah.

7) **Berkaitan pembahagian keuntungan.**
   Kedua-dua pihak perlu mengangkat sumpah bagi menyokong dakwaan masing-masing. Pemilik modal (*sohibul mal*) akan memperolehi keseluruhan untung kerana keuntungan ini hasil pelaburan hartanya. Pengusaha akan mendapat upah sepadan dengan hasil kerjanya.

2.9.10 Hikmah Pensyariatan Mudarabah

1) Mewujudkan amalan tolong-menolong sesama anggota masyarakat.

   Orang yang tidak berkemampuan berpeluang memperolehi harta. Dalam masa yang sama, ia juga memberi manfaat kepada mereka yang berharta tetapi tidak mempunyai kemahiran.

2) Mewujudkan suasana saling lengkap-melengkapi dengan memanfaatkan segala keupayaan.

   Masyarakat mendapat faedah apabila harta yang merupakan asas kehidupan manusia dapat dijana. Dalam masa yang sama, kemahiran yang dikurniakan oleh Allah SWT turut dimanfaatkan untuk kepentingan manusia.

BAB 10
MUSYARAKAH

2.10 MUSYARAKAH

2.10.1 Pengertian Musyaraah

Pengertian dari Segi Bahasa: Musyarakah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata syaraka yang bermakna bersekutu, meyetujui.

Pengertian dari Segi Istilah: Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana atau modal dengan kesepakatan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.10.2 Hukum dan Dalil Musyarakah

Akad musyarakah adalah harus.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Saad (38) ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ...

﴿٢٤﴾

Maksudnya: *…dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang*

bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh; … (24)

Perkataan *'al-khulatha'* dalam ayat di atas membawa maksud perkongsian. Berdasarkan ayat di atas, musyarakah merupakan syariat lama yang tidak dimansuhkan. Amalan ini telah sedia ada sejak zaman Nabi Daud dan tidak ditegah oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, musyarakah perlu dilaksanakan secara adil dan berlandaskan Syarak.

Dalam hadis riwayat Imam as-Sayuti dalam kitabnya *al-Jami' as-Saghir* (1918), daripada Abu Hurairah RA:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَرِيكَينِ مَا لَمَ يَخُنْ أَحَدُهمَا صَاحِبَه، فَإِذَا خَانَه خَرَجتُ مِن بَينِهِمَا

Bermaksud: ***"****Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."*

2.10.3 Rukun Musyarakah

1) Pemilik modal dan rakan kongsi.

2) Modal.

3) Projek/usaha.

4) Untung (nisbah bagi hasil).

5) *Sighah* (Ijab dan kabul).

2.10.4 Syarat-syarat kepada Rukun-rukun Musyarakah

1) **Pemilik modal dan rakan kongsi.**

   (i) Pemilik modal dan rakan kongsi hendaklah layak untuk melantik wakil dan menjadi wakil. Syarat ini menjadi wajib kerana dalam menjalankan perniagaan secara musyarakah terdapat konsep *wakalah*.

   (ii) Setiap pemilik modal adalah tuan punya bersama syarikat dan berhak mengurus perniagaan secara berkongsi bagi pihak dirinya serta bagi pihak pemilik modal yang lain sebagai wakil.

   (iii) Musyarakah boleh dijalankan secara individu-individu atau dijalankan secara badan-badan korporat.

2) **Modal.**

   (i) Modal hendaklah terdiri daripada wang dan barang yang boleh dinilai dengan wang.

(ii) Modal hendaklah dicampur menjadi milik bersama di antara pemilik-pemilik modal tanpa dibezakan antara hak milik seseorang dengan yang lain.

(iii) Kadar modal tidak semestinya sama di antara semua pemilik modal.

(iv) Setiap pemilik modal boleh memindahkan hak milik modalnya kepada orang lain

3) **Projek/usaha.**

(i) Semua projek/usaha musyarakah hendaklah halal mengikut syarak.

(ii) Kerja-kerja yang dijalankan oleh pemilik-pemilik modal untuk perkongsian hendaklah dinilai secara berasingan dan boleh dicampur semasa pembahagian untung.

(iii) Seseorang pemilik modal boleh menyerahkan tugas menjalankan projek/usaha perkongsian kepada rakan kongsinya. Penyerahan tugas kepada orang tertentu boleh dijadikan syarat bagi penubuhan projek/usaha.

(iv) Pemilik modal yang diberi tugas menjalankan projek perkongsian boleh menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan projek itu kecuali perkara-perkara yang boleh menyebabkan keraguan pemilik-pemilik modal yang lain terhadap dirinya seperti mencampurkan harta perkongsian dengan hartanya, membuat akad musyarakah dengan pihak lain tanpa keizinan daripada pemilik-pemilik modal yang lain atau memberi hutang kepada mana-mana pihak daripada harta perkongsian tanpa keizinan. Oleh itu sekiranya

ia melakukan mana-mana perkara yang tersebut maka tangunggjawabnya berubah daripada amanah (*Yad* Amanah) kepada jaminan (*Yad Dhamanah*).

5) Untung (nisbah bagi hasil).

(i) Kadar pembahagian keuntungan hendaklah ditentukan semasa akad.

(ii) Pembahagian keuntungan boleh mengikut kadar yang dipersetujui semasa akad.

(iii) Tanggungan beban kerugian yang tidak disengajakan atau cuai hendaklah mengikut nisbah modal masing-masing.

(iv) Sekiranya perusahaan mengalami kerugian, maka pembahagian kerugian mestilah berdasarkan modal masing-masing yang diketengahkan. Tidak disyaratkan modal semua rakan kongsi sama jumlahnya.

2.10.5 Jenis Musyarakah

Musyarakah secara umum ada dua jenis:

1) Musyarakah kepemilikan.

2) Musyarakah akad (kontrak).

2.10.5.1 Musyarakah Kepemilikan

Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih, dilihat dari segi kepemilikan sebuah aset nyata dan keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Contoh:

Musyarakah *Mutanaqisah*

Musyarakah *mutanaqisah* (perkongsian yang semakin berkurang) juga dikenali sebagai musyarakah *muntahiah bitamlik* (perkongsian yang diakhiri dengan pemilikan). Melalui konsep ini, bank dan pelanggannya berkongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset. Maka, pemilikan aset tersebut adalah ke atas kedua belah pihak. Aset tersebut akan menjadi milik penuh pelanggan apabila dia telah membayar kembali kesemua pembiayaan yang diketengahkan bank dalam tempoh masa yang ditetapkan secara berkala.

Sebagai contoh, Ina telah memohon pembiayaan atas kontrak musyarakah mutanaqisah untuk membeli sebuah banglow. Setelah mengenal pasti banglow yang ingin dibelinya, Ina membayar 10% daripada harga banglow tersebut sebagai deposit. Baki sebanyak 90% dibayar oleh bank. Maka Ina berkongsi milik dengan pihak bank ke atas banglow tersebut sebanyak 1:9 (satu nisbah sembilan).

Ina telah bersetuju untuk membayar kembali kepada pihak bank sebanyak 1% setiap bulan secara berkala untuk mendapatkan

pemilikan penuh (kadar bergantung kepada kontrak yang dipersetujui di awal perjanjian). Maka, dalam tempoh itu pemilikan bank ke atas rumah tersebut akan berkurang, manakala pemilikan Ina akan bertambah. Di akhir kontrak, pemilikan rumah tersebut telah berpindah sepenuhnya ke atas Ina, menjadikan nisbah pemilikan 10:0.

2.10.5.2 Musyarakah Akad (Kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dua orang atau lebih dalam menjalankan sesuatu usaha, projek atau perniagaan.

Contoh:

Ali, Abu dan Amin bersetuju melaksanakan musyarakah dalam menjalankan suatu perniagaan. Setiap orang dari mereka memberikan dana atau modal dengan kadar dan nisbah tertentu dengan kesepakatan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan persetujuan kesepakatan mereka.

BAB 11
IJARAH

2.11 IJARAH

2.11.1 Pengertian Ijarah

Pengertian dari Segi Bahasa: Berasal dari perkataan Arab iaitu "*al-ajr*" yang bermaksud upah/ganjaran atau sewaan.

Pengertian dari Segi Istilah: Ijarah ialah akad keatas penggunaan suatu barang atau perkhidmatan yang memberikan manfaat dan digunakan perkhidmatan atau barang tersebut tanpa berkurangan manfaatnya atau keadaan asalnya serta terikat dengan batasan waktunya.

Beza ijarah dengan jual beli ialah:

Dalam akad jual beli hak kepemilikan suatu barang berpindah milik menjadi hak milik si pembeli. Manakala akad ijarah adalah hak kepemilikan suatu barang tidak berpindah milik tetapi hanya semata kegunaan atau manfaat suatu barang atau perkhidmatan tersebut yang dialihkan (digantikan) kepada si pengguna.

2.11.2 Hukum dan Dalil Pensyariatan Ijarah

Hukum ijarah adalah harus. Sebagaimana di dalam al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Surah at-Talaaq (65) ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

Maksudnya: *… kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; ... (6)*

Allah SWT berfirman dalam Surah al-Qasas (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Maksudnya: *Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: "Wahai ayah, ambilah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah". (26)*

Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah (2443), daripada Abdullah bin Umar RA:

أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجفَّ عرقُهُ

Bermaksud: *"Berikanlah upah terhadap pekerjaan sebelum kering keringatnya"*

2.11.3 Ciri-ciri Ijarah

1) Merupakan akad untuk mengambil manfaat dengan tujuan penggantian.

2) Pemanfaat yang diterima atau diambil merupakan pemanfaatan barang atau pemanfaatan perkhidmatan seperti pekerjaan atau tenaga.

3) Pemanfaatan barang berlainan seperti mendiami rumah, penggunaan kendaraan dan lain-lain. Manakala pemanfaatan perkhidmatan atau tenaga yang berlainan seperti penjahit, buruh tani dan pekerjaan yang dapat diambil manfaat.

2.11.4 Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun-rukun ijarah:

1) *Mu'jir* (pemilik manfaat atau pihak yang menyewakan serta menerima upah atas suatu manfaat yang diberikan).

2) *Musta'jir* (pihak yang menyewa atau orang yang memberikan upah/kerja).

3) *Ajr* atau *ujrah* (upah atau wang sewa yang diberikan atau diterima sebagai pembayaran atas manfaat yang diberikan).

4) *Ma'jur* (pekerjaan atau manfaat yang diakadkan).

5) *Sighah* (ijab qabul).

Syarat yang harus dipenuhi oleh ***mu'jir*** dan ***musta'jir*** iaitu seperti syarat akad lainya.

a) Berakal.

b) Kehendak sendiri (tanpa paksaan).

c) Baligh.

d) Mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan agar tidak terjadi salah paham.

e) Serta mengetahui akad masa mengerjakannya atau batasan waktu.

Menurut Jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan *Ma'jur* iaitu:

a) Manfaat yang dijadikan akad ijarah harus diketahui dengan jelas dan faham dari segi bentuk, sifat, tempat dan waktunya.

b) Manfaat itu harus difahami dengan jelas tentang manfaat yang diakadkan agar tidak terjadi salah faham..

c) Manfaat yang diakadkan bersifat harus. Kerana tidak boleh menyewakan barang yang haram atau perkara yang dilarang oleh syarak. Contohnya tempat untuk berjudi atau maksiat dan lain-lain.

2.11.5 Jenis-jenis Ijarah

3) **Ijarah *'ala al-manfi*.**

Iaitu ijarah yang akadnya adalah manfaat atau benda. Contohnya, kereta sewa, rumah sewa dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan manfaat atau benda tersebut sebagai tempat atau manfaat yang dilarang oleh syarak.

4) **Ijarah *'ala al-'amal* ijarah.**

Iaitu ijarah yang akadnya adalah perkhidmatan atau pekerjaan. Contohnya, adalah upah jahitan atau perkhidmatan jurutera dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak melanggar hukum atau dilarang oleh syarak.

Akad ijarah ini, terkait erat dengan masalah upah mengupah. Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a) *Ajir Khas* (pekerja khusus): Pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan.

   Contohnya, pembantu rumah atau upah menyusukan anak (seperti pada zaman Rasulullah SAW).

b) *Ajir Musytarak*: Orang yang bekerja dengan profesionnya dan tidak terkait dengan orang tertentu. Dia mendapatkan upah kerana profesionnya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain.

   Contohnya, jurutera atau peguam.

2.11.6 Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah termasuk akad yang lazim, iaitu akad yang tidak boleh terjadinya pembatalan pada salah satu pihak kecuali jika terdapat faktor yang mewajibkan adanya pembatalan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan akad ijarah adalah seperti berikut:

5) Terdapat cacat pada barang ketika diterima atau berada pada si penyewa (*musta'jir*) atau barang yang disewakan mengalami kerosakan.

6) Menurut jumhur ulama, kematian pada salah seorang yang sedang berakad tidak dapat membatalkan ijarah, karena ahli warisnya dapat menggantikan posisinya, sama ada sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*.

7) Akad ijarah terlaksana apabila suatu manfaat atau suatu pekerjaan/perkhidmatan ijarah telah dapat diselesaikan atau telah berakhirnya tempoh waktu yang telah dipersetujui akadnya.

BAB 12
AL-QARD (HUTANG)

2.12 *AL-QARD* (HUTANG)

2.12.1 Pengertian *Al-Qard* (Hutang)

Pengertian dari Segi Bahasa: *Al-Qard* berasal daripada Bahasa Arab bermaksud potong.

Pengertian dari Segi Istilah: Hutang ialah memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan semula gantinya tanpa sebarang tambahan.

Perkataan ini digunakan dalam Bahasa Arab kerana *al-qard* (hutang) memotong hak pemilik terhadap barangan tersebut. Kata nama perkataan ini pula membawa maksud satu barangan yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang.

2.12.2 Dalil Pensyariatan *Al-Qard* (Hutang)

Seluruh umat Islam telah mengamalkan sistem ini semenjak zaman Rasulullah SAW hinggalah ke hari ini. Para ulama pula telah menerima sistem ini dan tiada seorang pun yang menentangnya.

Hutang dibenarkan dan bertepatan dengan syarak. Orang yang memerlukannya dibenarkan dan disunatkan meminta tanpa perlu rasa bersalah. Malah ia menjadi tanggungjawab orang yang diminta.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat (245):

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا
فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ
وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Maksudnya: *Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan. (245)*

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2387), daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَن أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أداءَها أَدَّى اللَّهُ عنْه،
ومَن أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَها أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Bermaksud: *"Sesiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan sesiapa yang mengambilnya untuk tujuan tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya".*

2.12.3 Rukun *Al-Qard* (Hutang)

1) *Sighah* hutang.

2) Pihak yang terbabit dengan akad iaitu pemiutang dan penghutang.Syarat bagi pihak yang melakukan akad:

   a) Waras.
   b) pilihan sendiri.
   c) pemiutang layak menyerahkan hutang.

3) Subjek hutang iaitu harta yang diberikan sebagai hutang.

2.12.4 Hukum Memberi Hutang

Memberi hutang adalah sunat sementara meminta hutang adalah harus. Walau bagaimanapun, hukum ini mungkin berubah bergantung kepada niat orang yang berhutang. Oleh itu hutang menjadi:

1) **Haram –** Jika pemiutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk tujuan yang diharamkan seperti minum arak, judi dan sebagainya.

2) **Makruh –** Jika pemiutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat atau untuk menunjuk-nunjuk. Ataupun penghutang tahu dia tidak mampu membayar semula hutang tersebut.

3) **Wajib –** Jika pemiutang mengetahui orang yang berhutang amat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya dan keluarganya dan tiada cara lain untuk dia memperolehinya kecuali dengan cara berhutang.

2.12.5 Syarat Berhutang

1) Kadar hutang diketahui ketika dibuat, sama ada dalam bentuk sukatan, timbangan, bilangan ataupun ukuran, supaya barangan tersebut boleh dipulangkan seumpama dengannya.

2) Hutang tersebut mestilah satu bahagian dan tidak bercampur dengan bahagian yang lain.

3) Barang yang dipinjam mestilah barangan *misli* (sama) atau barangan *qiymi* (bernilai) dengan spesifikasi yang dinyatakan. Atas dasar ini:

   a) Pembayar hutang perlu menggunakan barangan yang sama dengannya jika ada. Jika tidak, ia wajib dibayar dengan barangan yang sama nilai.

   b) Jika hutang tersebut barangan *qiymi*, pembayaran perlu menggunakan barangan yang sama dengannya. Contohnya, penghutang berhutang seekor kambing, dia perlu membayar kambing yang sama sifatnya.

   c) Hutang bagi barangan *qiymi* perlu dibayar menggunakan barangan yang sama nilai dengannya. Alasannya ialah barangan *misli* (sama) perlu dibayar dengan barangan yang sama dengannya atau sama nilai dengannya.

   d) Jika pemiutang dan penghutang tidak sependapat dalam menentukan nilai sebenar atau ciri-ciri yang sama dengannya, pengakuan yang diterima ialah pengakuan penghutang yang perlu disertakan dengan sumpah. Sebabnya, dia adalah orang yang didakwa dan

akan menanggung bayaran balik sama ada dalam bentuk sama nilai atau sama padan.

4) Bila hutang dituntut, Pemiutang berhak menuntut penghutang membayar semula hutang pada bila-bila masa selepas penghutang menerima barangan tersebut. Ini kerana, menurut hukum hutang, penghutang diwajibkan memulangkan semula hutang pemiutang apabila hutang tersebut dituntut semula. Alasannya, akad ini tidak boleh membabitkan bayaran tambahan dan dengan itu, tidak boleh membabitkan tempoh tertentu.

   Hukum ini diguna pakai sama ada dalam akad ada ditetapkan tempoh tertentu untuk membuat pembayaran ataupun tidak ditetapkan. Sama ada wujud amalan tertentu (*uruf*) yang diguna pakai ketika itu ataupun tidak.

2.12.6 Adab Berhutang

1) Merekod hutang.

   Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ
أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ ... ٢٨٢

Maksudnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas) … (282)*

2) Jangan melambatkan pembayaran hutang.

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (2287) dan Imam Muslim (1564), daripada Abu Hurairah RA bahawa Nabi SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

Bermaksud: *"Menangguh pembayaran (hutang) bagi orang yang mampu adalah kezaliman, jika salah seorang dari kamu memindahkan hutang itu pada orang yang kaya, maka terimalah ia (pemindahan hutang)".*

3) Tambahan masa kepada penghutang.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن
تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Maksudnya: *Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak). (280)*

2.12.7 Hikmah Pensyariatan *Al-Qard* (Hutang)

1) Merealisasikan kehendak Allah SWT yang mahukan wujudnya suasana tolong menolong untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan sesama umat Islam.

2) Memantapkan hubungan persaudaraan sesama umat Islam dengan cara mengajak mereka supaya menghulurkkan bantuan kepada mereka yang ditimpa kesusahan dan kesengsaraan.

3) Mengajak supaya berusaha menyelesaikan masalah secara bekerjasama.

4) Menghalang manusia mengambil kesempatan daripada kesusahan dan hajat orang lain.

BAB 13
RIBA

2.13 RIBA

2.13.1 Pengertian Riba

Pengertian dari Segi Bahasa: Riba merujuk kepada lebihan, pertambahan dan perkembangan.

Pengertian dari Segi Istilah: Riba ialah akad yang dimeterai sebagai pertukaran barangan tertentu tetapi pada ketika akad dimeterai pertukaran ini tidak diketahui kesamarataan menurut ukuran syarak ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tersebut dilewatkan.

'Barangan tertentu' di sini merujuk kepada harta yang terbabit dengan riba (barangan berunsur riba). 'Tidak diketahui kesamarataan' bermaksud salah satu barangan tidak sama dengan barangan satu lagi ataupun tidak diketahui persamaannya.

'Ukuran syarak' merujuk kepada sukatan bagi barangan yang disukat ataupun timbangan bagi barangan yang ditimbang.

2.13.2 Dalil-dalil Pensyariatan

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن
رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي
ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Maksudnya: *Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: "Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka*

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (275) Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan Ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran, dan selalu melakukan dosa. (276)

Hadis riwayat Imam al-Bukhari (2766) dan Imam Muslim (145), daripada Abu Hurairah RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ

Bermaksud: *"Jauhilah kamu daripada tujuh dosa besar ini (perkara yang membinasakan). Para sahabat bertanya: Apakah ia wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda: Syirik kepada Allah SWT, sihir, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah SWT*

melainkan dengan kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan dan menuduh wanita yang beriman dengan berzina".

2.13.3 Kategori Barangan Riba

Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim (1587), daripada 'Ubadah Bin al-Somit RA bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda:

الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ

Bermaksud: *"Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, garam dengan garam, timbangan dan beratnya mesti sama, dibayar secara serta-merta (bukan bertangguh). Namun, jika jenis dan kategori barangnya berbeza, maka berjual belilah mengikut yang kamu kehendaki dengan syarat mesti dibayar secara serta-merta (on the spot)".*

Berdasarkan Hadis Nabi SAW tersebut, barangan riba dapat dibahagikan kepada dua kategori:

1) **Kategori Pertama: Matawang**

   (a) Emas.

   (b) Perak.

   (c) Matawang.

   Sebagaimana hadis riwayat Imam al-Bukhari (2177) dan Imam Muslim (1584):

   لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

   Bermaksud: *Janganlah engkau jual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebahagiannya di atas sebagian lainnya. Janganlah engkau jual kertas ditukar dengan kertas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau lebihkan sebahagiannya di atas sebagian lainnya. Dan janganlah engkau jual sebahagiannya yang diserahkan dengan tunai ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan dengan tunai."*

2) **Kategori Kedua: Makanan Asas**

(a) Gandum.

(b) Barli.

(c) Tamar (kurma).

(d) Garam.

Dari sini kita dapat mengetahui ada peraturan khas yang perlu kita fahami dan ikuti apabila melakukan transaksi yang melibatkan barangan Riba.

2.13.4 *Illah* (Sebab) Riba

Illah riba merujuk kepada ciri-ciri tertentu yang menjadikan sesuatu barangan itu disenaraikan sebagai barangan berunsur riba. Jika unsur ini terdapat dalam sesuatu urus niaga, maka urus niaga tersebut dikelaskan sebagai urus niaga riba.

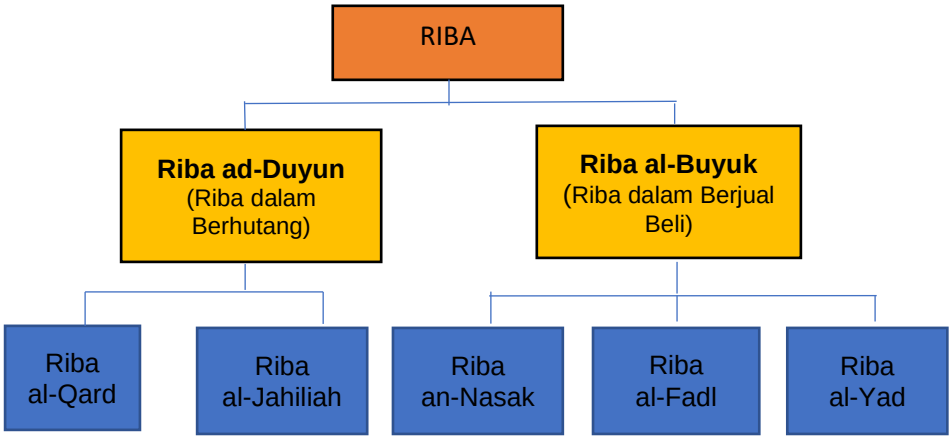
2.13.5 Pembahagian Riba dan Jenis-jenisnya

Riba dikategori kepada dua iaitu Riba al-Duyun dan Riba al-Buyuk.

1) Riba al-Duyun (riba dalam hutang) ada dua jenis iaitu Riba al-Qard, Riba al-Jahiliah.

2) Riba al-Buyuk (riba dalam berjual beli) ada tiga jenis iaitu Riba an-Nasak, Riba al-Fadl, Riba al-Yad.

Ringkasan penerangan adalah seperti dalam gambar rajah berikut:



Rajah 1: Ringkasan Jenis-jenis Riba Mengikut Pembahagiannya.

1) **Riba ad-Duyun (Riba dalam Berhutang)**

Riba ad-Duyun adalah riba yang berkaitan dengan hutang. Merupakan tambahan atau faedah yang dikenakan, disebabkan perubahan sesuatu tempoh pembayaran asal pinjaman. Ia terbahagi kepada dua jenis iaitu:

a) **Riba al-Qardh:** Iaitu sebarang manfaat tambahan yang disyaratkan ke atas pemberian jumlah pinjaman pokok. Syarat ini dibuat pada awal kontrak pinjaman. Ia dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam.

   Sebagai contoh, Ahmad ingin meminjam RM1,000 daripada Mohd. Tetapi Mohd menetapkan syarat bahawa Ahmad wajib membayar semula hutang tersebut sebanyak RM1,200. Lebihan RM200 merupakan riba ad-Duyun jenis al-Qardh.

b) **Riba al-Jahiliyyah:** Merupakan kadar atau sebarang bayaran lebihan (manfaat tambahan) dari segi pembayaran ke atas hutang asal (jumlah pokok) yang dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam disebabkan kegagalan pembayaran balik si peminjam dalam tempoh yang telah ditetapkan.

   Contoh:

   (1) Mohd bersetuju memberi pinjaman kepada Ahmad sebanyak RM500 dan dikehendaki membayar kembali satu bulan dari sekarang. Tetapi sekiranya Ahmad gagal membayar hutang Mohd sebelum atau pada 1 bulan yang telah ditetapkan, maka Ahmad dikehendaki membayar pada Mohd sebanyak

RM600. Lebihan sebanyak RM100 merupakan riba' ad_Duyun jenis al-Jahiliyyah.

(2) Faedah yang dikenakan keatas pemegang kad kredit yang disebabkan keatas kelewatan pembayaran

2) **Riba al-Buyuk (Riba dalam Berjual Beli)**

Riba al-Buyuk adalah riba yang berkaitan dengan jual beli barangan riba. Merupakan ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barang riba atau pertukaran tersebut dibuat secara Tangguh. Terbahagi kepada tiga jenis.

a) **Riba al-Fadl (Bayaran Tambahan):** Merupakan jual beli atau pertukaran antara dua barangan berunsur riba yang sama jenis dengan berbeza kadar berat (jika dijual dengan timbang) atau kuantiti (jika dijual secara bilangan kuantiti).

Sebagai contoh, menukar 10 gram emas (jenis 916) dengan 12 gram emas (jenis 750). Pertukaran jenis ini adalah haram kerana sepatutnya kedua-duanya mesti sama timbangan (contoh: Dengan 10 gram atau 12 gram). Perbezaan kualiti tidak memberikan kesan kepada hukum.

b) **Riba an-Nasak/an-Nasiah (Bayaran Tertangguh):** Riba an-Nasak juga disebut sebagai riba an-Nasiah. Merupakan jual beli atau pertukaran dua barangan berunsur riba yang berlainan iaitu barangan berunsur riba dengan barangan berunsur riba yang lain, secara tertangguh (tidak sempurna dalam 1 masa).

Sebagai contoh, Aminah membeli emas seberat 6 gram dengan harga RM1,000 secara tangguh

(maknanya, ambil emas hari ini, bayarnya bulan depan).

Pembayaran tunai berbeza dengan bayaran tangguh kerana wujud tambahan nilai pada salah satu barangan tersebut (mengikut peredaran masa & keadaan)

Terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar terhindar daripada riba an-Nasak dan riba al-Fadhl, iaitu:

(1) Jual beli atau pertukaran 2 barangan berunsur riba yang sama, mesti sama berat atau kuantiti nya (walau berbeza kualiti dan harganya).

(2) Transaksi pertukaran atau jual beli mesti dilakukan dalam satu masa atau satu majlis (maksudnya, pembeli dan penjual tidak boleh beredar, sebelum menyerahkan barang pertukaran atau menyerahkan barangan jual beli tersebut).

c) **Riba al-Yad (tunai):** Jual beli barangan berunsur riba dengan barangan riba yang lain dan kedua-duanya mempunyai *illah* (sebab) yang sama tanpa disyaratkan tempoh tertentu ketika berakad.

Walau bagaimanapun kelewatan menyerahkan salah satu atau kedua-dua barangan benar-benar berlaku diluar majlis akad.

Penambahan pembayaran yang berlaku akibat penangguhan dalam pertukaran barang -barang.

Contoh: Apabila Yusof menjual kereta kepada Syahmi. Mereka telah berakad dalam suatu tempoh masa tertentu, bahawa Yusof menjualnya

dengan harga RM 30 ribu. Mereka berdua berpisah dari majlis akad dan Syahmi telah menangguhkan pembayaran daripada tempoh asal masa yang telah mereka persetujui. Apabila Syahmi ingin membayar pembelian kereta tersebut kepada Yusof, Yusof telah minta RM 32 ribu daripadanya, lebih daripada apa yang telah dipersetujui mereka dalam asal akad harga tersebut iaitu RM 30 ribu. (bermakna RM 2 ribu tambahan itu adalah riba).

2.13.6 Peraturan dalam Transaksi Melibatkan Barangan Riba

1) **Kategori yang Sama dan Jenis yang Sama.**

Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan riba dari kategori yang sama dan jenis yang sama.

Contohnya: emas dengan emas, gandum dengan gandum atau tamar dengan tamar

Pertukaran mesti dilakukan pada masa yang sama dan kuantiti mesti sama tanpa mengambil kira soal kualiti.

2) **Kategori yang Sama Tetapi Jenis yang Berbeza.**

Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan riba dari kategori yang sama tetapi jenis yang berbeza.

Contohnya antara emas dengan perak, beras dengan gandum, garam dengan kurma

Pertukaran mesti dilakukan pada masa yang sama tetapi kuantiti tidak perlu sama banyak.

3) **Kategori yang Berbeza dan Jenis yang Berbeza.**

Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan riba dari kategori yang berbeza dan jenis yang berbeza.

Contohnya: Antara emas dengan gandum, RM dengan kurma, perak dengan barli

Pertukaran boleh dilakukan sama ada pada masa yang sama atau ditangguhkan dari segi pembayaran. Kuantiti juga boleh sama atau berbeza

4) Jika transaksi melibatkan pertukaran antara barangan riba dengan bukan riba atau, antara barangan bukan riba dengan barangan bukan riba.

Pertukaran seperti ini tak perlu mengikuti peraturan masa dan kuantiti. Boleh berurusniaga sesuka hati tanpa perlu risau bakal terlibat dengan dosa riba.

2.13.7 Ancaman Bagi Orang Islam Yang Mengamalkan Riba

Allah SWT dan rasul-Nya mengisytiharkan perang ke atas pemakan dan pemberi riba.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 278-279:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ
ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maksudnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang- orang yang beriman. (278) Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya peperangan dari Allah dan RasulNya, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. (279)*

Ini merupakan ancaman keras daripada Allah SWT. Bahkan merupakan ayat ancaman dari Allah SWT bagi sesiapa yang degil dan engkar dengan perintah-Nya.

Imam Abu Hanifah pernah berkata; “Ini adalah ayat al-Quran yang paling menakutkan.” Tinggalkan riba jika kamu benar-benar mengaku sebagai hamba Allah SWT yang beriman.

BAHAGIAN 3
PENUTUP

3. PENUTUP

Mempelajari ilmu fekah sangat penting kepada orang Islam dan kepada orang yang baru memeluk Islam untuk menjalani kehidupan berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Ia bertujuan demi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ketahuilah bahawa setiap sesuatu hukum yang ditetapkan itu mempunyai perintah dan larangan Allah SWT yang jelas membawa kita kearah kehidupan yang benar dan selamat. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari (52), daripada Abu Abdullah an-Nu'man bin Basyir RA bahawa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المشَبَّهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Bermaksud: *Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar (tidak pasti). Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar (tidak pasti), maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar samar (tidak pasti) ini, maka dia telah jatuh dalam perkara yang diharamkan.*

RUJUKAN

Al-Quran dan al-Hadis

Dr. Zulkifli bin Mohamad al-Bakri dan rakan-rakan, JAKIM, Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-syafie.

Majlis Agama Islam Selangor (MAIS). https://www.mais.gov.my/hibah/4/.

Mohd Zamro Muda, 2008. Perkara hibah: Analisis hukum dan aplikasi di Malaysia. Konvensyen Faraid dan Hibah Kebangsaan.

Nucz,2018. Beza Hibah dan Wasiat. https://wasiat.com.my/beza-hibah- dan-wasiat/. [September].

Zaharuddin Abd.Rahman, Formula Sholat Sempurna, jilid 1, tahun 2008, Telaga Biru.

Laman web Zakat Selangor.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) https://muftiwp.gov.my

https://wasiat.com.my/beza-hibah-dan-wasiat/.

Definisi mengikut Sheikh al-Ghamidi dalam bukunya Uqubah al-I'dam https://mufti.gov.my.

http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php/component/content/article/21-joomla/components/207-khuluk-atau-tebus-talak?Itemid=951.

dorar.net.

BUKU TEKS KELAS PENGAJIAN ISLAM PERKIM

FEKAH

TAHAP PERTENGAHAN

ISBN 978-967-26038-2-5

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA (PERKIM) 2021